Centralizator propuneri/observații și răspunsuri referitoare la
Ghidul solicitantului privind sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, cu finanțare din Fondul pentru modernizare

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
1.	Avand in vedere prevederea din Ghidul de finantare aflat in consultare publica, respectiv: „(...) i. Proiectele care au beneficiat de finanțare pentru instalații de stocare a energiei electrice din alte programe de finanțare nerambursabile pentru aceleași cheltuieli eligibile ale proiectului (valoarea ajutorului de stat acordat poate fi cumulată cu orice alt ajutor de stat atât timp cât măsurile respective se referă la costuri eligibile identificabile diferit)", va rugam sa ne comunicati daca o societate din domeniul agro-alimentar care a obtinut o finantare prin Fondul de Modernizare - Schema de energie (AFIR), pentru instalarea unui sistem fotovoltaic, dar si pentru un sistem de stocare, mai poate beneficia de finantare pentru un sistem de stocare nou pentru diferenta de productie a energiei electrice din sistemul fotovoltaic existent.		Proiectul descris *„sistem de stocare nou pentru diferenta de productie a energiei electrice din sistemul fotovoltaic existent”* nu se încadreza în categoria instalațiilor de stocare autonome prevăzute de Schema de ajutor de stat aprobată de Comisia Europeana - *State Aid SA. 121308 (2026/N) – România*, întrucât instalatia de stocare ar urma să fie utilizată pentru stocarea energiei produse de parcul fotovoltaic existent. Prin Schema de ajutor de stat aprobată se urmărește sprijinirea investițiilor în **instalații autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice,** destinate îmbunătățirii funcționării eficiente a Sistemului Electroenergetic Național (SEN). În acest sens, Schema de ajutor de stat prevede că instalațiile de stocare participă la piețele energiei electrice, îndeplinind funcția de aplatizare a curbei prețurilor prin absorbția energiei electrice atunci când producția este ridicată și cererea redusă și reinjectarea acesteia în rețea atunci când cererea este ridicată și producția insuficientă. Instalația de stocare descrisă este destinată preluării surplusului de energie produs de sistemul fotovoltaic existent si nu se încadreaza în categoria instalațiilor autonome de stocare pentru care este destinată schema/GS. În ceea ce priveste cumulul ajutorului de stat, prevederile Schemei/GS nu interzic accesarea unei noi finanțări de către beneficiarii care au primit anterior sprijin pentru investiții similare, inclusiv în domeniul stocării energiei, cu condiția ca ajutoarele de stat să privească costuri eligibile diferite.
2.	**Majorarea plafonului maxim al ajutorului de stat acordat per MWh de stocare instalat**	Valoarea actuală de 69.000 euro/MWh este insuficientă în raport cu nivelul real al costurilor	**Propunerea nu se acceptă**

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	Propunem ca valoarea maximă a ajutorului de stat acordat pe MWh de stocare instalat să fie majorată la minimum 150.000 – 200.000 euro/MWh.	aferente dezvoltării instalațiilor moderne de stocare în baterii și poate afecta viabilitatea economică a proiectelor propuse. În prezent, costurile pentru realizarea unei instalații stand-alone de stocare sunt semnificativ mai ridicate, datorită tehnologiei utilizate, durata de stocare, echipamentele auxiliare, lucrările de racordare, infrastructura de siguranță și protecție la incendiu, precum și de cerințele tehnice impuse de operatorii de distribuție și transport.	Pragul de 69.000 euro/MWh a fost stabilit prin Schema de ajutor de stat aprobată de Comisia Europeana - *State Aid SA. 121308 (2026/N) – România.* În procesul de aprobare a Schemei de ajutor de stat, Ministerul Energiei a justificat acest nivel printr-o analiză a costurilor și veniturilor unui proiect de referinta de stocare autonomă, Comisia Europeană, concluzionând că plafonul este necesar, proporțional și adecvat pentru atingerea obiectivelor schemei de ajutor de stat, cu respectarea normelor Uniunii Europene privind ajutorul de stat.
3.	**Revizuirea condițiilor de eligibilitate aplicabile solicitanților care au beneficiat anterior de finanțare pentru capacități de stocare a energiei electrice.** In cadrul Ghidului solicitantului se regaseste urmatoarea mentiune: *Proiectele care au beneficiat de finantare pentru instalații de stocare a energiei electrice din alte programe de finantare nerambursabile pentru aceleași cheltuieli eligibile ale proiectului (valoarea ajutorului de stat acordat poate fi cumulată cu orice alt ajutor de stat atât timp cât măsurile respective se referă la costuri eligibile identificabile diferit- nu sunt eligibile.* Propunem reformularea următoarei prevederi: „*Proiectele care au beneficiat de finanțare pentru instalații de stocare a energiei electrice din alte programe de finanțare nerambursabile pentru aceleași cheltuieli eligibile ale proiectului (valoarea ajutorului de stat acordat poate fi cumulată cu orice alt ajutor de stat atât timp cât măsurile respective se referă la costuri eligibile identificabile diferit)*”, astfel încât să fie eligibili și solicitanții care au implementat anterior capacități de stocare finanțate din alte programe, cu condiția ca aceștia să demonstreze, prin documentație tehnico-economică, faptul că: -capacitatea existentă de stocare este insuficientă raportat la necesarul actual al sistemului; -noua capacitate reprezintă o investiție distinctă, independentă și neintegrată în sistemul anterior finanțat;		**Propunerea nu se acceptă** Aceasta condiție de eligibilitate a proiectului, conform careia nu este eligibil proiectul care face parte din categoria: *Proiectele care au beneficiat de finantare pentru instalații de stocare a energiei electrice din alte programe de finantare nerambursabile pentru aceleași cheltuieli eligibile ale proiectului (valoarea ajutorului de stat acordat poate fi cumulată cu orice alt ajutor de stat atât timp cât măsurile respective se referă la costuri eligibile identificabile diferit),* a fost stabilita si aprobata prin Schema de ajutor de stat aprobată de Comisia Europeana - *State Aid SA.121308 (2026/N) – România.* În ceea ce privește cumulul ajutorului de stat, prevederile Schemei/Ghidului solicitantului nu interzic accesarea unei noi finanțări de către beneficiarii care au primit anterior sprijin pentru investiții similare, inclusiv pentru capacități de stocare a energiei electrice, cu condiția ca ajutoarele acordate să vizeze costuri eligibile diferite și să fie respectate toate condițiile privind cumulul ajutoarelor de stat aplicabile. Conform prevederilor ghidului, solicitantul se obligă ca în cadrul investiției să nu solicite alte ajutoare de stat/inclusiv de minimis pentru aceleași chetuieli eligibile. Se probează prin: • Cererea de finanțare–Secțiunea Complementaritatea finanțării •Declarația unică - Secțiunile A și D (Anexa nr. 3).

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	-nu există dublă finanțare pentru aceleași cheltuieli eligibile.		
4.	**1. Condițiile de participare (Cap. 1.3 / Cap. 2) — prevedere nouă** **Garanția de participare.** Ghidul Solicitantului nu instituie nicio garanție de participare la procedura de ofertare concurențială; singura garanție prevăzută (Scrisoarea de Garanție Bancară — Anexa 10) vizează exclusiv prefinanțarea de 20%, ulterioară contractării. Solicitantul constituie, la depunerea cererii de finanțare, o garanție de participare în cuantum de 20.000 euro/MWh de capacitate propusă, sub forma unei scrisori de garanție bancară sau a unui instrument financiar echivalent. Garanția se restituie integral la data semnării contractului de finanțare, având exclusiv rolul de a confirma — prin validare bancară/patrimonială — capacitatea financiară și seriozitatea solicitantului. Ministerul Energiei poate executa garanția numai în caz de retragere nejustificată a solicitantului declarat câștigător ori de refuz de a semna contractul de finanțare.	(a) Verificare suplimentară a eligibilității, prin bănci (validare patrimonială): garanția funcționează ca o validare patrimonială a seriozității solicitantului — un proiect cu șanse reale de realizare are deja susținerea unei bănci sau a acționarilor, care se confirmă prin emiterea acestei garanții. Descurajează jucătorii speculativi fără capacitate financiară reală, care obțin avize, autorizații și eventual finanțare publică doar pentru a transfera ulterior proiectele. Același principiu de seriozitate ca cerința privind ATR, pe latura financiară. (b) Proporționalitate și accesibilitate IMM: garanția scalează liniar cu dimensiunea (20.000 €/MWh), se constituie ca scrisoare de garanție bancară (nu numerar imobilizat) și se restituie integral la semnarea contractului de finanțare — deci este imobilizată doar pe durata procedurii competitive, nefiind o barieră-cost, ci o dovadă de angajament accesibilă oricărui proiect bancabil.	**Propunerea nu se acceptă** Introducerea unei garanții de participare nu poate fi implementată la nivelul acestei scheme de ajutor de stat, respectiv al apelului de proiecte, întrucat, raportat la cadrul legal în vigoare, nu se identifică un temei legal pentru instituirea unei astfel de măsuri.
5.	**2. Cap. 1.4. Tipuri de solicitanţi** **Solicitanții eligibili sunt:** „O întreprindere [...] poate depune unul sau mai multe proiecte. Valoarea ajutorului de stat solicitat nu poate depăși **1.000.000 euro per întreprindere**, indiferent de numărul de proiecte depuse.”	(a) Diversificarea riscului banului public: la un buget de 150.000.000 €, plafonul de 15 mil. permite ca întreaga alocare să fie consumată de doar ~10 proiecte mari; eșecul a 2-3 dintre ele = 20-30% din buget angajat pentru capacitate nematerializată. La 1 mil. se finanțează ~150 de proiecte, iar un eșec individual = ~0,67% din buget — cu același ban public, un portofoliu semnificativ mai rezilient. (b) Atingerea mai sigură a țintei de 2.174 MWh: proiectele mari sunt mai greu de implementat; granularitatea distribuie riscul de execuție. (c) Validare descentralizată a calității: până la 150 de instituții bancare analizează independent bancabilitatea — o filtrare pe care statul nu o plătește.	**Propunerea nu se acceptă** Conform Schemei de ajutor aprobată de Comisia Europeana - *State Aid SA.121308 (2026/N) – România,* valoarea ajutorului de stat solicitat nu depășește 15.000.000 euro per întreprindere, indiferent de numărul de proiecte depuse. În procesul de aprobare a Schemei de ajutor de stat, Ministerul Energiei a fundamentat asigurarea nivelului adecvat de competitivitate în cadrul procedurii concurentiale, respectiv asigurarea unei participări suficiente a proiectelor eligibile, în vederea atingerii obiectivelor schemei.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
		(d) Beneficiu de rețea (rațiunea proprie a Schemei, Art. 2 — reducerea congestiilor pe transport și distribuție): distribuția granulară a mai multor instalații livrează beneficiul uniform, pe JT/MT, evitând concentrarea în noduri mari (110/400 kV). (e) Impact economic mai larg și aliniere cu prioritățile ME (12.05.2026): mai multe IMM-uri, locuri de muncă locale și răspândire regională echilibrată.	
6.	**3. Cap. 2.2 — Eligibilitatea proiectului, paragraful și Nota privind ATR** „Proiectul are avizul tehnic de racordare (ATR) **emis și în termen de valabilitate la data depunerii cererii de finanțare."** Notă: „**Depunerea avizului tehnic de racordare este obligatorie odată cu depunerea cererii de finanțare."**	(a) Conversia stocului existent de ATR în proiecte reale și degrevarea rețelei: România are peste 1.400 de ATR-uri (peste 1.000 de titulari, cca. 80.000 MW — ~10× necesarul actual; comunicat al Guvernului, 25.04.2026), Guvernul semnalând că 76% dintre titularii eșantionați nu au avut venituri în 2024 (rezervare speculativă). Pe stocare: cca. 8.618 MW cu ATR (54 proiecte, 43 în 2025; ~1.148 MW doar în 2025). Schema ar trebui să finanțeze prioritar proiectele care dețin deja ATR — cu punct de racordare securizat — în loc să stimuleze un nou val de cereri speculative. (b) Realismul ofertei competitive și atingerea țintei: fără ATR, proiectul nu are punct de racordare confirmat, iar oferta €/MWh s-ar baza pe un proiect ipotetic. Cerința asigură că fiecare proiect clasat are o conexiune reală, reducând abandonul. (c) Câștig de timp și maturitate de piață: schema este în spațiul public de circa doi ani; un investitor serios deține deja un ATR și este pregătit de depunere. Cerința nu introduce o barieră nouă pentru jucătorii serioși, ci accelerează implementarea efectivă (10-20 GWh până în 2030, conform tintelor estimative asumate).	**Propunerea nu se acceptă** Conform prevederilor Schemei de ajutor (art. 10) aprobată de către Comisia Europeană - *State Aid SA.121308 (2026/N) – România*, ATR pentru instalația de stocare este una din condițiile de eligibilitate pe care trebuie sa le îndeplinească proiectul, însă prezentarea acestuia nu este obligatorie la depunerea cererii de finanțare. Documentul trebuie depus cel târziu până la momentul depunerii primei cereri de plată, acesta fiind termenul stabilit pentru dovedirea îndeplinirii condiției respective.
7.	**4. Cap. 4.1.1. Evaluarea preliminară tehnico-economică a cererii de finanțare** „Cererile de finanțare vor fi ordonate în funcție de punctajul obținut [...]. **În caz de punctaj egal (același**	Mai multe instalații, în mai multe noduri ale rețelei: la același €/MWh, astfel ca prioritizarea proiectului cu valoarea totală mai mică permite finanțarea unui număr mai mare de instalații din același buget,	În situația cererilor de finantare clasate la limita bugetului finanțării, care obțin același punctaj în urma aplicării ecuației dreptei, departajarea se va realiza pe baza a două subcriterii:

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	cuantum al ajutorului solicitat per MWh), are prioritate cererea de finanțare cu valoarea totală a ajutorului de stat solicitat cea mai mică; numai în caz de egalitate și a valorii totale se aplică ordinea depunerii."	dispersate teritorial — în acord cu Art. 2 din Schemă (reducerea congestiilor pe transport și distribuție), balansarea RES având loc preponderent pe JT/MT, iar evitarea concentrării în nodurile mari (110/400 kV) reducând complicațiile de tranzit.	• valoarea mai mare a Indicatorului I.1 – capacitate de stocare instalată (MWh); • intensitatea mai mică a ajutorului de stat solicitat, conform Cererii de finanțare, calculată ca pondere a ajutorului de stat solicitat în totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, în cazul egalității valorii Indicatorului I.1. Stabilirea acestor criterii de departajare este în concordanță cu obiectivul Schemei de ajutor de stat aprobate de Comisia Europeană - State Aid SA.121308 (2026/N) – România, respectiv realizarea unei capacități totale de stocare instalate de 2.174 MWh. Ghidul solicitantului a fost completat.
8.		**Situația de fapt** Solicitantul (persoană juridică unică, același CUI) deține pe amplasament următoarea infrastructură electrică existentă, realizată integral din surse private (fără finanțare nerambursabilă): •racord la rețeaua de distribuție prin linie de medie tensiune 20 kV; •punct unic de măsură pe MT, amplasat la limita rețelei de distribuție; •post de transformare propriu, dotat cu 3 transformatoare MT/JT de 1200 kVA fiecare (20 kV / 0,4 kV); •un sistem fotovoltaic existent de 3 MW, racordat pe partea de JT a postului de transformare, pus în funcțiune cu aproximativ 2–3 ani în urmă, fără finanțare publică/nerambursabilă pentru investiția în PV. Solicitantul intenționează să dezvolte o nouă instalație autonomă (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, care respectă cerințele Ghidului (putere ≥ 1 MW, raport energie/putere ≥ 2:1, tehnologie eligibilă etc.), cu utilizarea infrastructurii de racordare existente (linia MT 20	

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
		kV, punctul de măsură existent și transformatoarele existente). Precizăm că, în condițiile Ghidului, infrastructura existentă (linia MT, transformatoarele) nu reprezintă cheltuială eligibilă și nu se solicită finanțare pentru aceasta. Investiția solicitată vizează exclusiv componenta de stocare (containere baterii, PCS/invertoare de stocare, sistem de management al energiei, tablou propriu, contor propriu, lucrări de conexiune internă). Proiectul nu este un proiect mixt de producere din surse regenerabile și stocare, ci finanțează strict componenta de stocare.	
9.	1. Eligibilitate proiect - definiția „instalație autonomă (stand-alone)" (i) instalația de stocare este capabilă să funcționeze independent de PV (criteriul funcțional este îndeplinit); (ii) instalația de stocare este conectată la liniile de distribuție prin propriul ATR și contor de decontare (criteriul de racordare este îndeplinit); (iii) împrejurarea că, din punct de vedere fizic, BESS-ul utilizează transformatorul/transformatoarele existente ale beneficiarului ca element comun pe partea de medie tensiune nu modifică natura juridică și funcțională a instalației de stocare ca utilizator distinct al rețelei. Solicităm această clarificare deoarece interpretarea strict literală a definiției (centrată pe capabilitatea funcțională de autonomie și pe conectarea la rețea) ar permite utilizarea infrastructurii MT existente, în timp ce o interpretare extensivă (care ar adăuga la definiție cerința de transformator dedicat) ar impune cheltuieli suplimentare semnificative, neeligibile în temeiul Ghidului, fără un beneficiu funcțional pentru proiect.	**Interpretarea definiției „instalație autonomă (stand-alone)" — speța principală** Conform Cap. 1, lit. a) din Secțiunea de Definiții a Ghidului, instalația autonomă (stand-alone) de stocare este definită ca „o instalație capabilă să funcționeze independent/autonom care utilizează ca tehnologie bateriile, în care are loc stocarea energiei electrice, conectată la liniile de transport sau de distribuție indiferent de nivelurile de tensiune". Observăm că definiția pune accentul pe două elemente cumulative: a) capacitatea funcțională de a opera independent/autonom — adică abilitatea sistemului de a-și îndeplini funcțiile (încărcare, descărcare, prestare servicii) fără să depindă de o altă instalație de producere; b) conectarea la liniile de transport sau de distribuție, indiferent de nivelul de tensiune. **Definiția nu impune ca racordul la rețea să fie realizat printr-un transformator dedicat, separat fizic de orice altă instalație a beneficiarului. „Conectarea la liniile de distribuție" este îndeplinită atâta timp cât instalația de stocare**	Ghidul solicitantului a fost revizuit în sensul clarificării caracterului autonom al instalației de stocare, care trebuie să: - funcționeze independent/autonom (nu este integrată cu un alt loc de producere sau consum; - deține aviz tehnic de racordare dedicat; - aibă contorizare dedicată; - participe direct la piața de energie electrică pentru încărcarea și descărcarea instalației de stocare; - fie conectate direct la liniile de transport sau de distribuție printr-un racord propriu, indiferent de nivelurile de tensiune, fără a fi conectate prin linie directă de curent continuu sau alternativ cu o altă instalație de producere a energiei. Configurația instalației de stocare fără racord propriu la rețea prin care centrala producătoare și instalația de stocare livrează energie utilizând aceleași transformatoare ale centralei producătoare, în sensul termenilor utilizați de ENTSO-E sunt configurații de tip co-located și nu este încadrată ca o configurație de tip stand-alone.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
		schimbă energie cu rețeaua publică printr-un punct de măsură propriu și sub un ATR distinct. **În configurația propusă:** •BESS-ul va avea ATR distinct, emis de operatorul de distribuție pe instalația de stocare, ca utilizator distinct al rețelei, separat de ATR-ul PV-ului existent; •BESS-ul va dispune de contorizare proprie de decontare, instalată pe celula proprie din tabloul MT al beneficiarului, separată de contorizarea PV-ului și de cea a consumului propriu; •BESS-ul va fi capabil să funcționeze independent, respectiv să se încarce din rețea și să se descarce în rețea, indiferent de starea de funcționare, oprire sau deconectare a PV-ului; •Sistemul de management al energiei (EMS) al BESS-ului va fi distinct de orice sistem de monitorizare al PV-ului, iar logica operațională va acorda prioritate intervenției BESS-ului în piață (injecție/preluare vârfuri, prestare servicii de sistem) independent de profilul de producție al PV-ului; •Nu există cuplaj direct PV ↔ BESS prin magistrală DC dedicată sau prin AC dedicat producție-stocare; orice schimb tranzitabil de energie între PV și BESS trece prin rețeaua publică, fiind măsurat de OD pe ambele contoare.	
10.	2. Vă rugăm să confirmați că proiectul **nu se încadrează în categoria de proiect neeligibil prevăzută la Cap. 1, Secțiunea 1.3.1 din Ghid, respectiv „Proiecte combinate, de producere de energie din surse regenerabile** și de stocare", această interdicție vizând, în interpretarea noastră, proiectele care solicită finanțare simultană pentru producere și stocare în cadrul aceleiași cereri, iar nu proiectele pure de stocare implementate pe amplasamente unde, anterior și din surse independente, există capacități de producere.	**Calificarea proiectului în raport cu interdicția „proiectelor combinate"** În contextul în care: •PV-ul existent nu a beneficiat de finanțare publică pentru investiție; •Proiectul depus pentru finanțare vizează strict componenta de stocare, nu producția; PV-ul nu face obiectul cererii de finanțare, nu apare în bugetul proiectului, nu beneficiază de niciun ajutor de stat prin prezenta cerere;	In conditiile in care sunt respectate precizările de mai sus (pct. 9) și proiectul depus pentru finanțare vizează strict componenta de stocare, acesta poate fi considerat eligibil, cu condiția respectării și a celorlalte prevederi din Schema de ajutor de stat, din Ghidul solicitantului, precum și din cadrul legal și de reglementare în vigoare.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
		•BESS-ul este capabil să funcționeze independent, conform argumentelor de la pct. 2.1, având logică operațională proprie cu prioritate pe intervenția în piață; •Nu există bidirecționalitate dedicată PV ↔ BESS în afara rețelei publice,	
11.	3. Vă rugăm să confirmați că **utilizarea în comun a postului de transformare existent** (3 × 1200 kVA, MT/JT) de către PV-ul existent și viitorul BESS — în condițiile în care fiecare are propriul punct de măsură, propriul ATR și propriul EMS — **este compatibilă cu cerințele Ghidului.** Alternativ, în măsura în care apreciați că BESS-ul trebuie racordat printr-un transformator dedicat pentru a fi calificat stand-alone, vă rugăm să precizați expres acest lucru și temeiul juridic (articolul/secțiunea din Ghid sau din legislația aplicabilă), pentru ca solicitantul să își ajusteze proiectul tehnic în mod corespunzător înainte de depunere.		A se vedea clarificările de mai sus.
12.	4. Vă rugăm să confirmați **că utilizarea infrastructurii existente de racordare** (linie MT 20 kV proprie a beneficiarului, punct de măsură MT) nu constituie un motiv de neeligibilitate a proiectului, ci este compatibilă cu logica Ghidului (în care branșamentul oricum nu se finanțează), având în vedere că, potrivit Cap. 4 din Ghid, „cheltuielile cu branșamentul (conectarea la stația de transformare)" nu sunt cheltuieli eligibile		A se vedea clarificările aduse mai sus.
13.	5. Vă rugăm să precizați dacă, în situația descrisă, sunt cerințe suplimentare de documentare în SF sau în Cererea de finanțare pentru a proba caracterul autonom (stand-alone) al instalației de stocare (de exemplu: schemă electrică monofilară explicită, declarație a OD privind ATR-ul distinct, descrierea sistemelor EMS independente, scenarii operaționale care demonstrează prioritatea BESS în intervenția în piață etc.).		A se vedea răspunsurile de mai sus. Suplimentar față de elementele minim obligatorii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, studiul de fezabilitate va avea în vedere asumarea îndeplinirii condițiilor enumerate la pct. 9. Este necesar ca in cadrul studiului de fezabilitate sa fie prezentata o schema monofilara și să fie respectate condițiile sus-menționate.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
14.	Condiționarea maturității proiectului: necesitatea ATR la momentul depunerii În forma actuală a ghidului, proiectele sunt permise în competiție fără deținerea ATR (Aviz Tehnic de Racordare) la momentul depunerii, acesta fiind solicitat ulterior, înainte de semnarea contractului de finanțare.	Din perspectiva noastră, ar putea fi oportun ca ATR să devină o condiție obligatorie încă din etapa de depunere a proiectelor. O astfel de abordare ar contribui la reducerea numărului de aplicații și ar crește probabilitatea ca proiectele mai avansate și mai mature din punct de vedere tehnic și administrativ să acceseze finanțarea.	**Propunerea nu se acceptă** Conform prevederilor Schemei de ajutor (art. 10) aprobată de către Comisia Europeană - *State Aid SA.121308 (2026/N) – România,* ATR pentru instalația de stocare este o condiție de eligibilitate a proiectului, însă prezentarea acestuia nu este obligatorie la depunerea cererii de finanțare. Documentul trebuie depus cel târziu până la momentul depunerii primei cereri de plată, acesta fiind termenul stabilit pentru dovedirea îndeplinirii condiției respective.
15.	Evaluarea capacității financiare a solicitantului: criteriul de solvabilitate și scrisoarea de confort În ceea ce privește evaluarea capacității financiare a solicitantului, propunem o ajustare a modului de aplicare a criteriului de solvabilitate, precum și o optimizare a momentului solicitării scrisorii de confort.	În primul rând, sugerăm ca cerința **privind coeficientul de solvabilitate** să fie evaluată exclusiv pe baza ultimului exercițiu financiar încheiat. Considerăm că această abordare este mai relevantă și mai fidelă realității economice actuale a solicitantului. Această propunere este justificată de faptul că multe companii, în special cele implicate în proiecte de investiții de amploare sau infrastructură, pot înregistra variații temporare ale indicatorilor financiari în exercițiile anterioare, generate de condiții excepționale de piață, cicluri accelerate de dezvoltare sau investiții semnificative de capital. În acest context, ultimul exercițiu financiar încheiat oferă cea mai actuală și reprezentativă imagine a poziției financiare și a capacității reale de implementare a proiectului. De asemenea, solicitarea **scrisorii de confort la depunere** generează o sarcină administrativă și financiară semnificativă într-un stadiu incipient, în care proiectul nu are încă certitudinea selecției pentru finanțare. În practică, obținerea acestor documente implică timp, costuri, proceduri interne complexe și, frecvent, demersuri suplimentare în relația cu instituțiile financiare. În schimb, etapa de contractare reprezintă un moment mai adecvat pentru această cerință, întrucât solicitantul are deja certitudinea selectării	**Propunerea acceptată parțial** Conform prevederilor Schemei de ajutor (art. 10) aprobată de către Comisia Europeană - State Aid SA.121308 (2026/N) – România, solicitantii trebuie sa demonstreze capacitatea financiara pentru susținerea implementării proiectului prin indicatorul de solvabilitate, calculat ca raport dintre datoriile totale și capitalurile proprii, care trebuie să fie pozitiv și mai mic de 7,5 în ultimele două exerciții financiare incheiate, respectiv în cazul în care solicitantul este întreprindere nou înființată sau nu îndeplinește criteriul privind indicatorul de solvabilitate trebuie să prezinte la **depunerea cererii de finantare** o scrisoare de confort emisă de o instituție bancară sau nebancară din România/alte state membre ale Uniunii Europene, autorizată de BNR În Ghidul solicitantului, cerințele minime ale scrisorii de confort au fost revizuite în sensul înlocuirii obligației de prezentare a unei aprobări a facilității de credit cu confirmarea efectuării unei analize preliminare a proiectului și a capacitatii financiare a solicitantului privind posibilitatea acordării unei finanțări pentru acoperirea contribuției proprii și a cheltuielilor neeligibile.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
		proiectului și poate structura în mod concret mecanismul de finanțare. Această abordare păstrează obiectivul autorității de a asigura capacitatea financiară a solicitantului, asigurând în același timp proporționalitate, tratament egal și o accesibilitate mai ridicată a mecanismului de finanțare pentru investitori serioși. Prin urmare, sugerăm ca scrisoarea de confort să fie solicitată în etapa de contractare, și nu la momentul depunerii aplicației.	
16.	**ABSENȚA REGLEMENTĂRII EXPLICITE A MODIFICĂRILOR DE STRUCTURĂ ACȚIONARIALĂ** Analizând modelul de contract de finanțare prevăzut la Anexa nr. 5 a Ghidului, subscrisa constată că Articolul 16 — Cesiunea stipulează, în termeni absoluți: *Prezentul Contract, precum si toate drepturile si obligatiile decurgand din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau partiale,* *novatiei, subrogatiei sau a oricarui alt mecanism juridic de transmitere si/sau transformare a obligatiilor si drepturilor contractuale.* Această prevedere stabilește cu claritate că contractul de finanțare în sine nu poate fi cedat. Cu toate acestea, Ghidul și modelul de contract nu conțin nicio prevedere explicită cu privire la un aspect distinct și de mare relevanță practică: modificările intervenite în structura acționarială sau în componența asociaților societății beneficiare (SPV) după data aprobării finanțării și/sau după semnarea contractului de finanțare.	Distincția juridică dintre cesiunea contractului (transmiterea drepturilor și obligațiilor dintr-un contract) și înstrăinarea de părți sociale sau acțiuni ale beneficiarului (operațiune de drept comercial/societar, prin care se modifică structura capitalului social al persoanei juridice-beneficiar) este fundamentală în dreptul european și național. Cele două operațiuni sunt distincte ca natură juridică, mecanism și efecte: – Cesiunea contractului transferă poziția contractuală a beneficiarului unui terț, care devine noul contractant față de Ministerul Energiei — operațiune interzisă explicit de Art. 16; – Înstrăinarea de părți sociale modifică componența asociaților/acționarilor beneficiarului, dar beneficiarul contractant rămâne aceeași persoană juridică, cu același CUI, cu aceleași drepturi și obligații față de Ministerul Energiei — operațiune pentru care Ghidul și contractul nu conțin în prezent o reglementare explicită. Această lipsă de claritate generează în prezent incertitudine juridică semnificativă în rândul participanților la piață, al investitorilor și al finanțatorilor, cu efecte directe asupra: (i) bancabilității proiectelor — finanțatorii bancari solicită structuri de ownership predictibile și transferabile pe durata finanțării;	Anexa 5 - *Model contract de finanțare* a fost completată cu clauze explicite.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
		(ii) atractivității pentru investitori strategici și financiari care ar putea prelua proiecte în faze avansate de dezvoltare, aducând capitalul necesar implementării; (iii) capacității de restructurare a proiectelor în contextul unor schimbări de circumstanțe, inclusiv nevoia de atragere a unor cofinanțatori sau parteneri operaționali.	
17.	**CADRUL JURIDIC EUROPEAN** Fondul pentru modernizare funcționează în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1001 al Comisiei și al Directivei 2003/87/CE. Spre deosebire de fondurile structurale și de coeziune, Fondul pentru modernizare nu este guvernat de Regulamentul (UE) 2021/1060 (Regulamentul privind dispozițiile comune), care prevede la Art. 65 cerința de durabilitate a operațiunilor și limitele privind modificările substanțiale ale acestora. Cu toate acestea, în practica de implementare există discuții cu privire la posibila aplicare prin analogie sau prin trimitere a unor principii similare celor din Art. 65 RDC, care restricționează, pentru o perioadă de 5 ani de la plata finală, operațiunile care: (i) implică o schimbare a proprietății unui element de infrastructură care conferă unui operator public sau privat un avantaj necuvenit; (ii) afectează substanțial natura, obiectivele sau condițiile de implementare ale operațiunii. În cadrul prezentului apel, schema de ajutor de stat se întemeiază pe CISAF (C/2025/3602), cadru care nu reproduce explicit aceleași restricții privind transferabilitatea, dar impune menținerea destinației investiției și respectarea obligațiilor asumate prin contractul de finanțare pe durata perioadei de durabilitate de 5 ani, astfel cum este prevăzut la Art. 2 alin. (3) din modelul de contract. Incertitudinea provine din faptul că interdicția de cesiune a contractului de la Art. 16 ar putea fi interpretată extensiv		Anexa 5 - *Model contract de finanțare* a fost completată cu clauze explicite.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	de autoritatea finanțatoare ca acoperind implicit și modificările de acționariat, deși o atare interpretare nu are temei juridic explicit în textul contractului sau al Ghidului.		
18.	Este permisă înstrăinarea totală sau parțială a părților sociale ale beneficiarului (SPV) după data aprobării cererii de finanțare și înainte de semnarea contractului de finanțare? Dacă da, în ce condiții?		Modificările operate în structura acționariatului sau, după caz, a asociaților din cadrul solicitantului nu sunt permise înainte de semnarea contractului de finanțare. Ghidul solicitantului a fost revizuit în mod corespunzător.
19.	Este permisă înstrăinarea totală sau parțială a părților sociale ale beneficiarului după semnarea contractului de finanțare, dar înainte de finalizarea implementării și punerea în funcțiune a investiției? Dacă da, în ce condiții și cu ce obligații de notificare/aprobare față de Ministerul Energiei?		Anexa 5 - *Model contract de finanțare* a fost completată cu clauze explicite
20.	Este permisă modificarea structurii acționariatului (inclusiv cooptarea de noi asociați sau investitori minoritari) în perioada de durabilitate de 5 ani prevăzută la Art. 2 alin. (3) din modelul de contract? Care sunt condițiile aplicabile?		Anexa 5 - *Model contract de finanțare* a fost completată cu clauze explicite
21.	Interdicția de cesiune prevăzută la Art. 16 din modelul de contract vizează exclusiv cesiunea contractului de finanțare ca atare, ori se extinde și la operațiunile societare (vânzare/cesiune de părți sociale, fuziuni, divizări, aport de active) care afectează structura beneficiarului? Există o diferențiere clară în interpretarea autorității finanțatoare?		Anexa 5 - *Model contract de finanțare* a fost completată cu clauze explicite
22.	Există o procedură de notificare prealabilă sau de aprobare din partea Ministerului Energiei pentru operațiunile de modificare a acționariatului beneficiarului, similară celei aplicabile în cadrul altor programe europene (ex. schimbarea reprezentantului legal — prevăzută explicit la Art. 14 lit. e)?		Anexa 5 - *Model contract de finanțare* a fost completată cu clauze explicite
23.	Operează restricțiile privind cesiunea/transferul și în cazul reorganizărilor interne în cadrul aceluiași grup corporativ (restructurări de grup, fuziuni între entități afiliate)?		Restricțiile prevăzute la art 16 operează.
24.	**1. Includerea în Ghidul Solicitantului a unui capitol sau a unor prevederi explicite dedicate regimului juridic** aplicabil modificărilor de structură acționariată ale beneficiarului, care să distingă clar între: (i) perioada de		Modificările operate în structura acționariatului sau, după caz, a asociaților din cadrul solicitantului nu sunt permise înainte de semnarea contractului de finanțare. Ghidul solicitantului a fost revizuit în mod corespunzător.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	evaluare/aprobare; (ii) perioada de implementare; și (iii) perioada de durabilitate de 5 ani; **2. Completarea modelului de contract de finanțare (Anexa nr. 5)** cu prevederi clare privind: condițiile în care este permisă modificarea acționariatului; obligațiile de notificare/aprobare corespunzătoare; și consecințele nerespectării acestora; **3. Emiterea unor clarificări oficiale cu privire la relația dintre Art. 16 (Cesiunea) și operațiunile de drept societar** privind transmiterea de părți sociale ale beneficiarului, cu referire expresă la cadrul juridic aplicabil (Regulamentul (UE) 2020/1001, CISAF, OUG nr. 60/2022 și legislația națională incidentă); **4.Publicarea răspunsului la prezentele observații** în cadrul procedurii de consultare publică, pentru a asigura accesul egal al tuturor potențialilor solicitanți la clarificările oficiale.		
25.	a) **Efect stimulativ** – ajutorul poate fi considerat ca facilitând o activitate economică numai dacă are un efect stimulativ. (…) Demonstrarea unui efect stimulativ presupune identificarea scenariului factual și a scenariului contrafactual probabil în absența ajutorului; Vă rugăm să clarificați care sunt scenariile contrafactuale acceptate (scenariul fără proieciect respectiv fără nicio investiție sau scenariul în care se va implementa altă soluție tehnică).		Se acceptă ca scenariu contrafactual scenariul în care proiectul nu este realizat, respectiv situația în care nu se efectuează nicio investiție în absența ajutorului de stat.
26.	b) **Studiul de Fezabilitate** - Vă rugăm să precizați dacă este obligatorie prezentarea unei analize cost-beneficiu incluzand analiza economică sau se poate realiza o analiză cost-eficacitate. Vă rugăm să clarificați dacă valoarea maximă a cheltuielilor eligibile este limitată de valoarea deficitului de finanțare (funding gap) care va rezulta din analiza cost- beneficiu.		Conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, analiza economică din cadrul Studiului de fezabilitate se realizează sub forma analizei cost-beneficiu sau, după caz, a analizei cost-eficacitate, cu rolul de a fundamenta oportunitatea și viabilitatea investiției. Conform Schemei de ajutor de stat, aprobată de către Comisia Europeană - *State Aid SA.121308 (2026/N) – România,* intensitatea maximă a ajutorului nu poate depăși 100% din costurile eligibile, iar valoarea maximă a ajutorului de stat

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
			acordată nu poate depăși suma de 69.000 euro per MWh de stocare instalat.
27.	**Certificat de urbanism** – Solicităm ca certificatul de urbanism să nu fie impus ca document obligatoriu la momentul depunerii cererii de finanțare și să existe posibilitatea de a fi prezentat la etapa de contractare sau într-un termen rezonabil de la semnarea contractului de finanțare.		**Propunerea nu se acceptă.** Certificatul de urbanism se menține ca document obligatoriu la depunerea cererii de finanțare, în termen de valabilitate, având în vedere că acesta face parte din conținutul-cadru al Studiului de fezabilitate, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.
28.	**Modificarea acționariatului între momentul depunerii cererii de finanțare și momentul contractării (modificare acționari solicitant)** Vă solicităm respectuos să ne clarificați dacă este permisă modificarea structurii acționariatului solicitantului în intervalul cuprins între momentul depunerii cererii definanțare în cadrul Apelului de proiecte (procedura de ofertare concurențială) și momentul contractării finanțării (inclusiv pe parcursul etapei de precontractare).	Prezenta solicitare este motivată de specificul activității investitorilor în proiecte de energie, care presupune dezvoltarea de proiecte de stocare a energiei electrice și cesiunea/transferul acestora către alți investitori interesați, în diverse stadii de implementare. Această practică este conformă cu uzanțele pieței de energie și cu obiectivele Fondului pentru Modernizare de a stimula investițiile în noi capacități de stocare, indiferent de identitatea investitorului final, atâta timp cât condițiile de eligibilitate sunt și rămân îndeplinite pe toată durata implementării proiectului finanțat. Subliniem faptul că, în contextul calendarului incert al Apelului de proiecte, intervalul de timp dintre depunerea cererii de finanțare și semnarea contractului de finanțare poate fi semnificativ, ceea ce face necesară o planificare corespunzătoare, inclusiv a eventualelor modificări ale structurii acționariatului.	Modificările operate în structura acționariatului sau, după caz, a asociaților din cadrul solicitantului nu sunt permise înainte de semnarea contractului de finanțare. Ghidului solicitantului a fost revizuit în mod corespunzător.
29.	**Modificarea acționariatului după semnarea contractului de finanțare (modificare acționari beneficiar).** Vă solicităm respectuos să ne clarificați dacă modificarea structurii acționariatulul beneficiarului va putea interveni după semnarea contractului de finanțare în cadrul Apelului de proiecte.		Anexa 5 - *Model contract de finanțare* a fost completată cu clauze explicite.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
30.	**Conectarea directă (behind-the-meter) a noii instalații autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, obiectul al unui proiect depus pentru finanțare în cadrul Apelului de proiecte, la (i) o capacitate de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie și/sau la (ii) un consumator de energie de electrică.** Vă rugăm să ne clarificați dacă este acceptabil ca o instalație nouă autonomă (stand-alone) de stocare a energiei electrice în baterii realizată în cadrul Apelului de proiecte – care respectă menționate mai sus (e capabilă să funcționeze independent/autonom, fiind conectată la liniile de transport sau de distribuție, și e conectată individual la rețea printr-o instalație de racordare individuală) – să fie, în același timp: i. conectată direct (behind-the-meter) la o capacitate de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie de la care, față de care să poată realiza, uneori, ciclul de încărcare ȘI/SAU ii. conectată direct (behind-the-meter) la un consumator de energie de electrică (de pildă, o hală de producție industrială), față de care să poată realiza, uneori, ciclul de descărcare?		Prin aprobarea schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeana – *State Aid SA.121308 (2026/N) – România,* se urmărește încurajarea realizării investițiilor în **instalații autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice** pentru îmbunătățirea funcționării eficiente a Sistemului Electroenergetic National (SEN), în concordanță cu Strategia energetică a României 2025-2035, cu perspectiva anului 2050, aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1491/2024. În acest sens, Schema de ajutor de stat prevede că instalațiile de stocare participă la piețele energiei electrice, îndeplinind funcția de aplatizare a curbei prețurilor prin absorbția energiei electrice atunci când producția este ridicată și cererea redusă și reinjectarea acesteia în rețea atunci când cererea este ridicată și producția insuficientă. Astfel, conceptul de instalație autonomă (stand-alone) presupune o instalație de stocare care funcționează independent de o capacitate de producere a energiei electrice și care nu este destinată încărcării dintr-o anumită centrală de producere și nici descărcării către un anumit consumator în cadrul unei configurații dedicate. Totodată, conform art. 10 pct. 9 din Schema de ajutor de stat, nu sunt eligibile la finanțare proiectele care reprezintă proiecte combinate, respectiv de producere de energie din surse regenerabile și de stocare. Prin urmare, nu este în concordanță cu obiectivele și condițiile Schemei de ajutor de stat ca instalația de stocare finanțată să fie configurată astfel încât să se încarce direct dintr-o capacitate de producere a energiei din surse regenerabile (conectată behind-the-meter) și nici să descarce direct către un consumator de energie electrică. O astfel de configurație ar conduce la pierderea caracterului autonom al instalației de stocare și ar putea determina calificarea investiției ca fiind neeligibil pentru finanțare în cadrul apelului.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
31.	**1. Proiecte cu mai multe locații de implementare** Având în vedere lipsa unei prevederi exprese care să limiteze un proiect la un singur amplasament, înțelegem că un proiect poate include mai multe locații de implementare atunci când acestea fac parte din aceeași investiție integrată și sunt gestionate ca un ansamblu unitar din punct de vedere economic, tehnic și operațional. În acest context, vă rugăm să confirmați că un proiect poate include mai multe locații de implementare, atunci când acestea fac parte din aceeași investiție și sunt administrate ca un sistem unitar din punct de vedere economic, tehnic și operațional. Totodată, având în vedere existența pragului minim de capacitate prevăzut de ghid, vă rugăm să confirmați dacă îndeplinirea acestui prag poate fi analizată la nivelul proiectului în ansamblu sau exclusiv la nivelul fiecărei instalații individuale.	Considerăm că o astfel de interpretare este compatibilă cu obiectivele schemei, întrucât permite dezvoltarea unor capacități noi de stocare distribuite geografic, care contribuie în mod efectiv la creșterea capacității totale de stocare instalate și la flexibilizarea sistemului energetic, fără a afecta plafonul maxim de ajutor acordat unei întreprinderi sau celelalte condiții de eligibilitate prevăzute de schemă. În măsura în care interpretarea autorității este că pragul minim de capacitate trebuie îndeplinit separat pentru fiecare locație de implementare, propunem completarea ghidului astfel incat sa permita agregarea mai multor puncte de implementare în cadrul unui singur proiect, cu respectarea tuturor celorlalte condiții de eligibilitate și a plafonului maxim de ajutor aplicabil. O astfel de completare ar facilita dezvoltarea unor investiții distribuite care contribuie la obiectivele schemei prin creșterea capacității totale de stocare instalate, fără a genera riscuri suplimentare din perspectiva ajutorului de stat sau a mecanismelor de monitorizare și control	Proiectul poate fi compus din mai multe unități aflate în locații diferite, dar fiecare unitate trebuie să respecte cele menționate la pct. 9, să aibă puterea instalată de min. 1 MW și raportul încărcare/descărcare de 2:1.
32.	**2. Adăugarea unei capacități noi de stocare într-un amplasament existent** Solicităm, de asemenea, clarificarea eligibilității proiectelor care presupun instalarea unei capacități suplimentare de stocare într-un amplasament în care există deja baterii sau alte echipamente de stocare aflate în exploatare. Vă rugăm să confirmați că proiectele care presupun exclusiv adăugarea unei capacități noi de stocare, fără înlocuirea, modernizarea sau retehnologizarea capacităților existente, sunt eligibile pentru finanțare în cadrul schemei si dacă acestea sunt implementate într-un amplasament în care există deja instalații de stocare	Din formulările ghidului rezultă că schema urmărește finanțarea unor capacități noi de stocare și excluderea proiectelor care presupun înlocuirea unor capacități existente. Înțelegem că această limitare are ca obiectiv evitarea finanțării unor investiții care nu conduc la creșterea capacității totale de stocare disponibile si reprezintă doar înlocuiri ale unor active deja existente. În acest context, considerăm că instalarea unei capacități suplimentare de stocare într-un amplasament existent reprezintă o investiție nouă, distinctă din punct de vedere tehnic și economic de	Confirmăm că proiectele care presupun exclusiv instalarea unei capacități noi de stocare, fără înlocuirea, modernizarea sau retehnologizarea capacităților existente, sunt eligibile pentru finanțare în cadrul schemei, cu condiția respectării celor enunțate la pct. 9 și cu condiția respectării și a celorlalte prevederi din Schema de ajutor de stat, din Ghidul solicitantului, precum și din cadrul legal și de reglementare în vigoare.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
		capacitatea deja instalată, care contribuie în mod direct la obiectivele urmărite de schemă.	
33.	**Clarificarea încadrării proiectelor de stocare care dețin deja Aviz Tehnic de Racordare (ATR) emis pentru „loc de consum și producere cu instalație de stocare", în raport cu cerința de „instalație autonomă stand-alone de stocare în baterii**". În consecință, solicităm clarificarea explicită, printr-o interpretare oficială sau printr-o notă de înțelegeri publicată pe site-ul Ministerului, a faptului că: • Un proiect de stocare care dispune de ATR emis pentru „loc de consum și producere cu instalație de stocare" este eligibil în apelul FM, cu condiția ca în cererea de finanțare și în studiul de fezabilitate obiectul proiectului să fie strict instalația de stocare (echipamente, construcții, SCADA și ALO aferente BESS), iar costurile aferente centralei de producere să nu fie solicitate la finanțare. • Existența unor capacități de producere RES în același punct comun de cuplare (PCC) nu exclude eligibilitatea BESS, atât timp cât BESS îndeplinește condițiile de funcționare autonomă (raport capacitate/putere de cel puțin 2:1, posibilitatea de încărcare/descărcare independentă de producția locală, participare la piețe și servicii de sistem). O asemenea clarificare este importantă pentru a asigura tratament unitar tuturor proiectelor care, în logica de rețea, au fost dezvoltate ca „PV + BESS" (un singur ATR, un singur sistem de automatizare) dar din punct de vedere al finanțării din FM se încadrează perfect în conceptul de instalație de stocare stand-alone. **Efectul stimulativ** Conform prevederilor schemei „Demonstrarea unui efect stimulativ presupune identificarea scenariului factual și a	Ghidul solicitantului prevede că sprijinul financiar se acordă pentru realizarea de „noi instalații autonome stand-alone de stocare în baterii a energiei electrice", capabile să funcționeze independent, conectate la linii de transport sau de distribuție, indiferent de nivelul de tensiune. Totodată, ghidul definește instalația autonomă stand-alone ca o instalație în baterii capabilă să funcționeze independent, conectată la rețea și să participe la piețe (arbitraj, servicii de sistem). În cazul nostru, ATR-ul emis de operatorul de distribuție este pentru „loc de consum și producere cu instalație de stocare, centrală electrică fotovoltaică cu baterii de stocare", cu racordare în stația 110/6 kV. ATR-ul detaliază atât parametrii centralei fotovoltaice, cât și parametrii instalației de stocare, precum și cerințele de automatizare de limitare operațională (ALO). Considerăm că: • ATR-ul existent dovedește în principal conformitatea tehnică și posibilitatea de racordare la rețea a unei instalații de stocare în baterii conectate la același punct de racordare cu o centrală fotovoltaică, fără a invalida caracterul „autonom" al BESS din perspectiva funcționării comerciale și tehnice (participarea pe PZU/PI, servicii de sistem, arbitraj etc.). • Ghidul interzice explicit „proiectele combinate, respective de producere de energie din surse regenerabile și de stocare", dar această interdicție se referă la obiectul finanțării (nu se pot finanța în același proiect atât capacități de producere, cât și de stocare), nu la faptul că instalația de stocare	A se vedea răspunsul de la pct.9. Se acceptă ca scenariu contrafactual, scenariul în care proiectul nu este realizat, respectiv situația în care nu se efectuează nicio investiție în absența ajutorului de stat.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	scenariului contrafactual probabil în absența ajutorului". Vă rugăm să clarificați care sunt scenariile contrafactuale acceptate (scenariul fără proieciect respectiv fără nicio investție sau scenariul în care se va implementa altă soluție tehnică).	ar trebui să fie racordată fizic într-un punct de rețea complet separat de orice altă capacitate de producere.	
34.	**Semnalarea nealinierii plafonului maxim al ajutorului de stat (69.000 euro/MWh de stocare instalat) la nivelul costurilor reale de investiție pentru proiecte BESS de dimensiune medie-mare, respectiv impactul asupra co-finanțării acestor proiecte** Conform Ghidului, valoarea ajutorului de stat nu poate depăși 100% din cheltuielile eligibile, cu un plafon de 69.000 euro/MWh de stocare instalat și un plafon de 15.000.000 euro per întreprindere. Diferența până la valoarea totală a proiectului trebuie acoperită de beneficiar din surse proprii sau atrase, fără alte ajutoare de stat pentru aceleași cheltuieli eligibile. Vă rugăm să precizați dacă este obligatorie prezentarea unei analize cost-beneficiu incluzand analiza economică sau se poate realiza o analiză cost-eficacitate. Vă rugăm să clarificați și dacă valoarea maximă a cheltuielilor eligibilie este limitată de valoarea deficitului de finanțare (funding gap) care va rezulta din analiza cost-beneficiu. Pentru proiectele de stocare de dimensiune medie-mare (ex. 10–20 MW cu durată de 2–4 ore), ofertele actuale de piață pentru soluții Li-ion containerizate, incluzând echipamente, lucrări de construcții, infrastructură electrică, SCADA și integrarea cu ALO, se situează semnificativ peste nivelul de 69.000 euro/MWh, în jurul valorilor de 140.000–160.000 euro/MWh, în funcție de configurație, durată de stocare și cerințe de sistem. Înțelegem constrângerile de ajutor de stat și necesitatea de a utiliza procedura de ofertare concurențială, în care criteriul principal este valoarea ajutorului/MWh, însă	Pentru proiectele de stocare de dimensiune medie-mare (ex. 10–20 MW cu durată de 2–4 ore), ofertele actuale de piață pentru soluții Li-ion containerizate, incluzând echipamente, lucrări de construcții, infrastructură electrică, SCADA și integrarea cu ALO, se situează semnificativ peste nivelul de 69.000 euro/MWh, în jurul valorilor de 140.000–160.000 euro/MWh, în funcție de configurație, durată de stocare și cerințe de sistem. În aceste condiții: • Plafonul de 69.000 euro/MWh determină o reducere semnificativă a procentului efectiv de grant din totalul investiției (sub 50% în multe cazuri), ceea ce poate face dificilă asigurarea cofinanțării pentru proiecte mari de către dezvoltatori, chiar și pentru întreprinderi mari cu acces la credit bancar. • Diferența mare dintre plafon și costul real reduce competitivitatea României în atragerea investițiilor private în stocare, în raport cu alte state membre care utilizează plafoane mai apropiate de costurile de investiție sau mecanisme de remunerare complementară (contracte pe diferență, scheme de servicii de sistem dedicate etc.).	**Propunerea nu se acceptă** Pragul de 69.000 euro/MWh a fost stabilit prin Schema de ajutor de stat aprobată de Comisia Europeana - *State Aid SA.121308 (2026/N) – România.* În procesul de aprobare a Schemei de ajutor de stat, Ministerul Energiei a justificat acest nivel printr-o analiză a costurilor și veniturilor unui proiect de referinta de stocare autonomă, Comisia Europeană concluzionând că plafonul este necesar, proporțional și adecvat pentru atingerea obiectivelor schemei de ajutor de stat, cu respectarea normelor Uniunii Europene privind ajutorul de stat. În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, analiza economică din cadrul Studiului de Fezabilitate se realizează sub forma analizei cost-beneficiu sau, după caz, a analizei cost-eficacitate, cu rolul de a fundamenta oportunitatea și viabilitatea investiției. Conform Schemei de ajutor de stat, aprobată de către Comisia Europeană – *State Aid SA.121308 (2026/N) – România,* intensitatea maximă a ajutorului nu poate depăși 100% din costurile eligibile, iar valoarea maximă a ajutorului de stat acordată nu poate depăși suma de 69.000 euro per MWh de stocare instalat.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	considerăm util ca, în evaluarea și eventualele ajustări viitoare ale schemei, Ministerul Energiei să ia în considerare: • posibilitatea revizuirii plafonului de 69.000 euro/MWh la o valoare mai apropiată de costurile investiționale reale pentru BESS (în special pentru durate ≥ 2 ore), • sau introducerea unei diferențieri a plafonului în funcție de durata de stocare, de exemplu: un plafon pentru 2h și un plafon mai mare pentru 4h, în concordanță cu rolul de adecvanță și flexibilitate asumat prin PNIESC. O astfel de ajustare ar crește rata de realizare a proiectelor selectate, ar reduce riscul de neimplementare în termenul de 48 de luni prevăzut de ghid și ar accelera atingerea țintei de capacitate totală de stocare (minim 2.174 MWh) menționată în document		
35.	**Certificat de urbanism** Solicităm ca certificatul de urbanism să nu fie impus ca document obligatoriu la momentul depunerii cererii de finanțare și propunem introducerea în Ghidul Solicitantului a următoarei prevederi: „În termen de 8 luni de la semnarea contractului de finanțare, solicitantul are obligația de a prezenta certificatul de urbanism, în caz contrar contractul urmând a fi reziliat		**Propunerea nu se acceptă**. Certificatul de urbanism se menține ca document obligatoriu la depunerea cererii de finanțare, în termen de valabilitate, având în vedere că acesta face parte din conținutul-cadru al Studiului de fezabilitate, potrivit prevederilor *Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.*
36.	**Propuneri concrete** a. Emiterea unei clarificări oficiale, în cadrul secțiunii „Întrebări frecvente” sau printr-un act interpretativ, care să confirme eligibilitatea proiectelor de stocare cu ATR emis pentru „loc de consum și producere cu instalație de stocare”, cu condiția ca obiectul finanțării să fie exclusiv instalația de stocare și costurile aferente acesteia. b. Analiza, în perspectiva următorului apel sau a unei eventuale revizuiri a schemei, a oportunității ajustării plafonului de 69.000 euro/MWh, respectiv a introducerii		**a.** A se vedea răspunsul de la pct.9. **b. si c.** Propunerea nu se acceptă Pragul de 69.000 euro/MWh a fost stabilit prin Schema de ajutor de stat aprobată de Comisia Europeana - *State Aid SA.121308 (2026/N) – România.* În procesul de aprobare a Schemei de ajutor de stat, Ministerul Energiei a justificat acest nivel printr-o analiză a costurilor și veniturilor unui proiect de referinta de stocare autonoma,

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	unei structuri de plafoane diferențiate în funcție de durata de stocare (2h, 4h etc.), pentru a reflecta mai fidel costurile de piață și pentru a crește bancabilitatea proiectelor. c. Vă rugăm să analizați oportunitatea lansării unei noi scheme de sprijin distincte, dedicate instalațiilor de stocare în baterii (BESS) co-localizate cu parcuri fotovoltaice și/sau eoliene.		Comisia Europeană concluzionând că plafonul este necesar, proporțional și adecvat pentru atingerea obiectivelor schemei de ajutor de stat, cu respectarea normelor Uniunii Europene privind ajutorul de stat. Oportunitatea lansării unei noi scheme de sprijin dedicate instalațiilor de stocare în baterii (BESS) co-localizate cu parcuri fotovoltaice și/sau eoliene reprezintă o decizie ce ține de politica și prioritățile viitoare ale Ministerului Energiei. În acest sens, persoanele interesate sunt încurajate să urmărească în mod periodic informațiile, anunțurile și consultările publice publicate pe site-ul Ministerului Energiei, cu privire la eventuale inițiative sau programe de finanțare ce vor fi lansate în viitor.
37.	**1. Lipsa unei definiții a noțiunii de „zi/zile" în Ghid (calendaristice vs. Lucrătoare)** Ghid – Cap. 1, Secțiunea 1.1.1 „Definiții" și întreg Ghidul (folosește alternativ „zile" și „zile lucrătoare"). *Comparativ: Anexa nr. 5 – Model contract, art. 1: „termenul «zi» reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică altfel".* Propunere de remediere: Se introduce în Secțiunea 1.1.1 o definiție: „Prin «zi» se înțelege zi calendaristică; prin «zi lucrătoare» se înțelege orice zi cu excepția zilelor de sâmbătă, duminică și a sărbătorilor legale, calculul termenelor realizându-se conform art. 181–182 din Codul de procedură civilă." Se uniformizează ulterior toate termenele din Ghid și din Anexa nr. 5 prin raportare la această definiție.	Necorelare / element neclar. Ghidul utilizează în mod repetat atât „zile", cât și „zile lucrătoare", fără a defini noțiunea, în timp ce modelul de contract conține o regulă expresă (zi = zi calendaristică). În lipsa unei definiții în Ghid, toate termenele exprimate în „zile" din Ghid sunt ambigue, ceea ce afectează calculul termenelor de decădere/respingere.	S-a introdus definitia pentru „zi" in Ghidul solicitantului.
38.	**2. Termenul de autorizare și de plată a cererilor – unități și durate diferite Ghid vs. Anexa nr. 5** Ghid – Cap. 1.8 / mecanismul rambursării: „în termen de maximum 30 de zile lucrătoare … autorizează … și efectuează plata … în termen de 20 zile lucrătoare …". *Anexa nr. 5 – art. 7 alin. (8)–(9): „… verificate și aprobate … în termen de 30 zile" și „Plata … în termen de 30 de zile de la aprobare".*	Necorelare de termene (unitate + durată). Pentru aceeași operațiune (autorizare + plată) Ghidul prevede 30 + 20 zile lucrătoare, iar contractul 30 + 30 zile calendaristice. Diferă atât unitatea (lucrătoare vs. Calendaristice), cât și durata plății (20 vs. 30). Rezultă termene reale de plată sensibil diferite și risc de litigiu privind dobânzile de întârziere.	S-au corelat termenele in Anexa 5 – *Model contract de finanțare* conform Ghidului solicitantului.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	Propunere de remediere: Se corelează Ghidul cu Anexa nr. 5 și cu normele de implementare a O.U.G. nr. 60/2022, folosind aceeași unitate de timp și aceleași valori în ambele documente (recomandat: „30 de zile + 20 de zile, calculate în zile lucrătoare", identic în Ghid și în contract).		
39.	**3. Termenul de notificare a plății – „48 de ore" (Ghid) vs. „2 zile lucrătoare" (Anexa nr. 5)** Ghid – mecanismul rambursării: notificarea de plată „în termen de 48 de ore de la transferul sumelor". *Anexa nr. 5 – art. 8/9: „În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la transferul sumelor …".* Propunere de remediere: Se uniformizează la „2 zile lucrătoare" atât în Ghid, cât și în Anexa nr. 5.	Necorelare de termene (unitate). „48 de ore" și „2 zile lucrătoare" nu sunt echivalente (48 de ore pot include weekendul; 2 zile lucrătoare nu). Termenul-sursă pentru aceeași obligație de notificare diferă între Ghid și contract.	**S**-a corelat termenul in Ghidul solicitantului cu Anexa 5 – *Model contract de finanțare*
40.	**4. Prelungirea termenului pentru ultima cerere de rambursare – „90 de zile lucrătoare" (Ghid) vs. „90 de zile" (Anexa nr. 5)** Ghid: prelungire „dar nu mai mult de 90 de zile lucrătoare". *Anexa nr. 5 – art. 7 alin. (11): prelungire „fără a depăși 90 de zile".* Propunere de remediere: Se aliniază unitatea de timp în ambele documente (o singură variantă).	Necorelare de termene (unitate). 90 de zile lucrătoare ≈ 18 săptămâni, în timp ce 90 de zile calendaristice ≈ 13 săptămâni. Diferență materială pentru autorizarea plății finale	S-a corelat Anexa 5 - *Model contract de finanțare* cu Ghidul solicitantului.
41.	**5. Termenul de întrerupere pentru clarificări – necorelare de unitate Ghid vs. Anexa nr. 5 și în interiorul Anexei nr. 5** Ghid: termenul „de 30 de zile lucrătoare poate fi întrerupt … fără ca perioadele … să depășească 10 zile lucrătoare". *Anexa nr. 5 – art. 7 alin. (10): „termenul de 30 zile poate fi întrerupt … să depășească 10 zile" (calendaristice); însă la mecanismul cererii de plată apare „30 de zile lucrătoare … 10 zile lucrătoare".* Propunere de remediere: Se uniformizează unitatea de timp pentru toate termenele de verificare/întrerupere	Necorelare de termene. Aceeași instituție (întreruperea termenului de verificare) este exprimată în unități diferite între Ghid și contract și chiar în interiorul Anexei nr. 5 (calendaristice la art. 7, lucrătoare la mecanismul cererii de plată).	S-a corelat Anexa 5 - *Model contract de finanțare* cu Ghidul solicitantului.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	(recomandat „zile lucrătoare”), în Ghid și pe tot cuprinsul Anexei nr. 5.		
42.	**6. Termenul de 20 de zile lucrătoare pentru cererea de rambursare a cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului – prezent în Ghid, absent în Anexa nr. 5** Ghid: „… transmite o cerere de rambursare, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a contractului … în situația netransmiterii … cheltuielile … nu vor mai fi rambursate.” *Anexa nr. 5 – art. 6: aceste cheltuieli „vor face obiectul primei cereri de rambursare”, fără termen de decădere.* Propunere de remediere: Se preia identic termenul de 20 de zile lucrătoare și sancțiunea aferentă în Anexa nr. 5 (art. 6/7) sau se elimină din Ghid, pentru concordanță.	Necorelare (termen de decădere). Ghidul instituie un termen de decădere de 20 de zile lucrătoare (cu pierderea dreptului la rambursare) care nu se regăsește în contract. Beneficiarul nu are certitudinea regimului aplicabil. Propunere de remediere: Se preia identic termenul de 20 de zile lucrătoare și sancțiunea aferentă în Anexa nr. 5 (art. 6/7) sau se elimină din Ghid, pentru concordanță.	S-a corelat Anexa 5 - *Model contract de finanțare* cu Ghidul solicitantului.
43.	**7. Termenul de semnare a contractului – „10 zile” (calendaristice) vs. „10 zile lucrătoare” în același capitol** Ghid – Cap. 5.2: „… să semneze electronic … și să-l returneze … în termen de 10 zile de la data primirii …”. *Ghid – Cap. 5.2 (anterior): documentele resolicitate se transmit „acordându-se un termen de 10 zile lucrătoare”.* Propunere de remediere: Se uniformizează unitatea (recomandat „10 zile lucrătoare” pentru ambele), pentru a evita respingerea cererii pe baza unui calcul ambiguu al termenului.	Necorelare internă (unitate). În aceeași secțiune, termenul de semnare este exprimat în „zile” (calendaristice), iar termenul de actualizare a documentelor în „zile lucrătoare”, deși ambele condiționează încheierea contractului și ambele sunt sancționate cu respingerea cererii.	Termenul de 10 zile lucratoare se refera la transmiterea documentelor actualizate in situatia in care acestea expira anterior datei estimate de semnare a contractului de finantare. Termenul de 10 zile calendaristice se refera la termenul acordat solicitantului finantarii pentru semnarea contractului de finantare si retransmiterea acestuia in platforma electronica.
44.	**8. Plafonul prefinanțării (20%) și termenele de justificare, prezente în Anexa nr. 5, insuficient reflectate în Ghid** Anexa nr. 5 – art. 8: prefinanțare „până la maximum 20% …”, justificare 50% în „3 luni” și restul în „6 luni”. *Ghid: menționează justificarea de min. 50% în „3 luni” și restul în „6 luni”, dar NU menționează plafonul de 20%.*	Necorelare / lipsă de claritate. Termenele de justificare a prefinanțării (3/6 luni) apar în ambele documente, însă plafonul prefinanțării (20%) apare doar în contract. Solicitantul nu poate dimensiona corect fluxul de numerar pe baza Ghidului.	S-au efectuat corelarile solicitate.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	Propunere de remediere: Se introduce expres în Ghid plafonul prefinanțării (20%) și ancorarea termenelor de 3 și 6 luni „de la data virării tranșei de prefinanțare", identic cu Anexa nr. 5.		
45.	**9. Termenul maxim între două cereri de rambursare (2 ani) – prevăzut de O.U.G. nr. 60/2022, prezent în Anexa nr. 5, absent în Ghid** Anexa nr. 5 – art. 6: „… cu respectarea dispozițiilor art. 20 din O.U.G. nr. 60/2022 …, perioada dintre două cereri de rambursare nu poate depăși doi ani." Propunere de remediere: Se introduce în Ghid (Cap. 2.3 și Cap. 5.3) regula de maximum 2 ani între cererile de rambursare, cu trimitere expresă la art. 20 din O.U.G. nr. 60/2022.	Nealiniere la legislația națională / lacună în Ghid. Termenul legal de maximum 2 ani între cererile de rambursare (art. 20 din O.U.G. nr. 60/2022) este o condiție de eligibilitate a cheltuielilor pentru FM, însă nu este menționat în Ghid. Beneficiarii pot pierde finanțarea fără a fi informați prin Ghid.	S-au efectuat corelarile la Sectiunea 2.3.
46.	**10. Eroare de referință legislativă: „O.U.G. nr. 60/2002" în loc de „O.U.G. nr. 60/2022"** Ghid – mecanismul prefinanțării: „… în conformitate cu prevederile art. 21 din O.U.G. nr. 60/2002." *Anexa nr. 5 (art. 6, art. 7) și Schema citează corect O.U.G. nr. 60/2022.* Propunere de remediere: Se corectează în „O.U.G. nr. 60/2022, aprobată prin Legea nr. 376/2023, cu modificările și completările ulterioare" și se verifică/actualizează numărul articolului invocat (art. 21).	Nealiniere la legislația națională (eroare materială). O.U.G. nr. 60/2002 nu reglementează cadrul Fondului pentru modernizare; actul aplicabil este O.U.G. nr. 60/2022, aprobată prin Legea nr. 376/2023. În plus, trebuie verificat dacă art. 21 corespunde mecanismului prefinanțării din O.U.G. nr. 60/2022.	S-a îndreptat eroarea materiala**.**
47.	**11. Momentul de început al penalităților de întârziere (termenul de 48 de luni) – formulare diferită Ghid vs. Anexa nr. 5** Ghid: penalitățile se calculează „începând cu ziua imediat împlinirii termenului de 48 de luni …". *Anexa nr. 5 – art. 2: „… începând cu ziua imediat următoare împlinirii termenului de 48 de luni …".* Propunere de remediere: Se corectează Ghidul în „ziua imediat următoare împlinirii termenului de 48 de luni", identic cu Anexa nr. 5.	Necorelare de termene (ziua de început a calculului). Ghidul omite cuvântul „următoare", sugerând că penalitățile curg chiar din ziua împlinirii termenului, în timp ce contractul prevede ziua imediat următoare. Diferența afectează cuantumul penalităților.	S-au efectuat corelarile solicitate.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
48.	**12. Dobânda atașată penalităților (rata de politică monetară a BNR) vs. dobânda de recuperare prevăzută de legislația ajutorului de stat** Ghid și Anexa nr. 5: penalitate de 0,01%/zi „la care se adaugă rata dobânzii de politică monetară stabilită de Banca Națională a României". *Schema (cap. recuperare): dobânda de recuperare se stabilește conform Reg. (UE) 2015/1589 și Reg. (CE) 794/2004 și Instrucțiunilor Consiliului Concurenței* Propunere de remediere: Se clarifică în Ghid și Anexa nr. 5 natura penalității (clauză penală contractuală) și relația acesteia cu dobânda de recuperare a ajutorului de stat (O.U.G. nr. 77/2014, Reg. (UE) 2015/1589), pentru a evita dubla sancționare pe aceeași perioadă	Posibilă nealiniere la legislația națională/UE privind dobânda. Pentru întârzierea punerii în funcțiune se utilizează rata de politică monetară a BNR, în timp ce pentru recuperarea ajutorului se utilizează dobânda de recuperare (rata de referință a Comisiei). Trebuie clarificat raportul dintre cele două regimuri și evitată suprapunerea/cumulul (penalitate + dobândă de recuperare pe aceeași perioadă).	S-a clarificat in Ghidul solicitantului si în Anexa 5.
49.	**13. Referinta temporală a perioadei de durabilitate (5 ani) – formulări diferite** Ghid – Cap. 3.1.2: durabilitate „min. 5 ani de la punerea în exploatare (dovedit prin certificatul de racordare)"; Cap. 2.2: drept real valabil „cel puțin 5 ani de la data … plății finale". *Anexa nr. 5 – art. 2: „durabilitate ... 5 ani ... de la data punerii în funcțiune"; art. 5: recuperare dacă apar modificări „într-o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului".* Propunere de remediere: Se stabilește o referință unică (recomandat „data punerii în funcțiune", dovedită prin procesul-verbal de recepție/certificatul de racordare) și se folosește identic în Ghid, în Anexa nr. 5 și în scrisorile-model (Anexele nr. 10 și 11).	Necorelare de termene (referințe multiple). Cei 5 ani sunt raportati, în texte diferite, la momente diferite: „punerea în exploatare", „punerea în funcțiune", „finalizarea proiectului", „plata finală". Aceste momente nu coincid, generând incertitudine asupra duratei reale a obligațiilor de durabilitate.	S-au efectuat corelarile solicitate.
50.	**14. Referință temporală a obligației de păstrare a documentelor (10 ani) – formulări diferite** Ghid – Cap. 5.3: „10 ani de la data finalizării implementării …, dar nu mai mică de 5 ani de la data plății soldului …"; și „10 ani începând de la data ultimei plăți efectuate …".	Necorelare de termene (referințe multiple). Pentru aceeași obligație de arhivare de 10 ani sunt indicate cel puțin patru momente de start diferite (finalizarea implementării; ultima plată; plata soldului; ultimul ajutor acordat).	S-au efectuat corelarile conform schemei de ajutor de stat

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	Anexa nr. 5 – art.: „10 ani de la finalizarea implementării Proiectului”. Schema: „10 ani de la data ultimului ajutor acordat”. Propunere de remediere: Se uniformizează referința pe tot cuprinsul documentației (recomandat „10 ani de la data acordării ultimului ajutor”, în acord cu regulile FM și cu O.U.G. nr. 77/2014), eliminând formulările alternative		
51.	**15. Procedura de contestații – necorelare cu Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004** Ghid – Cap. „Depunerea și soluționarea contestațiilor”: contestație în „10 zile lucrătoare”; soluționare în „20 de zile lucrătoare” (prelungibil cu încă „20 de zile lucrătoare”); decizia comisiei „are caracter definitiv la nivelul Ministerului Energiei”. Propunere de remediere: Se completează capitolul cu o mențiune expresă că procedura internă de contestare nu înlătură dreptul de a se adresa instanței de contencios administrativ în condițiile Legii nr. 554/2004 și se clarifică dacă decizia comisiei reprezintă răspunsul la plângerea prealabilă; se corelează unitățile de timp.	Nealiniere la termenele din legislația națională. Ghidul instituie o cale internă de contestație, dar (i) nu clarifică raportul cu plângerea prealabilă și cu termenele din Legea nr. 554/2004 (plângere prealabilă – 30 de zile; acțiune în contencios – 6 luni), (ii) folosește „zile lucrătoare”, în timp ce Legea nr. 554/2004 operează cu termene în zile/luni calendaristice, și (iii) sintagma „definitiv la nivelul Ministerului Energiei” poate fi interpretată ca limitând accesul la instanță (art. 21 din Constituție).	Sintagma „zi lucrătoare” este necesar a fi utilizată pentru a asigura uniformitatea normei la nivelul GS. Sintagma „definitiv la nivelul Ministerului Energiei” a fost clarificată prin revizuirea CAPITOLUL 6. Depunerea și soluționarea contestațiilor.
52.	**16. Termenul de publicare a criteriilor de selecție – „suficient timp” (Ghid) vs. „cel puțin 6 săptămâni” (Schema/CISAF)** Ghid – Cap. 1.8: criteriile „sunt publicate cu suficient timp înainte de termenul de depunere …”. *Schema (cap. Monitorizare/ transparență): publicarea criteriilor „cu cel puțin 6 săptămâni” înainte de termenul de depunere a candidaturilor.* Propunere de remediere: Se preia în Ghid termenul concret „cu cel puțin 6 săptămâni înainte de termenul de depunere”, în acord cu Schema.	Necorelare de termene Ghid vs. Schema. Schema (și Cadrul CISAF) impun un termen minim concret de 6 săptămâni, pe care Ghidul îl reproduce doar generic („suficient timp”), reducând predictibilitatea pentru solicitanți.	Ghidul solicitantului a fost corelat. Schema de ajutor de stat aprobata de catre Comisia Europeana - State Aid SA.121308 (2026/N) – România, care contine criteriile de selectie, a fost publicata pe site-ul ministerului energiei in data de 21 mai 2026.
53.	**17. Termenul de depunere a autorizației de construire / dovezii de scoatere din circuitul agricol (1 an) – prezent în Anexa nr. 5, absent în Ghid**	Necorelare / lacună în Ghid. Termenul de 1 an pentru autorizația de construire/scoaterea din circuitul agricol este o obligație contractuală sancționabilă, dar nu este anunțat în Ghid (Cap. 2.2/5). Există și o	S-a efectuat corelarea Ghidului solicitantului cu Anexa nr. 5 – *Model contract de finanțare*

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	Anexa nr. 5 – art.: „… dovada scoaterii din circuitul agricol și autorizația de construire … dar nu mai târziu de 1 an de la data încheierii contractului … sau înainte de prima cerere de prefinanțare/plată/rambursare, oricare intervine prima.” Propunere de remediere: Se menționează în Ghid termenul de 1 an și interdependența cu termenul de 48 de luni, precizând consecințele nerespectării	potențială tensiune cu termenul de 48 de luni pentru punerea în funcțiune, care ar trebui corelat explicit. .	
54.	**18. Necorelare structurală a numerotării capitolelor (cuprins vs. Corpul Ghidului) – afectează localizarea termenelor de contestație** Cuprins: contestațiile apar ca „Secțiunea 4.2”, iar „CAPITOLUL 6” este „ANEXE”. *Corpul Ghidului: contestațiile apar ca „CAPITOLUL 6”, iar „ANEXE” devine „CAPITOLUL 7”.* Propunere de remediere: Se renumerotează unitar capitolele și se actualizează cuprinsul și toate trimiterile interne.	Necorelare internă (structură). Numerotarea capitolelor din cuprins nu corespunde corpului documentului. Întrucât toate termenele procedurale de contestare sunt în acest capitol, neconcordanța afectează trimiterile interne și identificarea termenelor aplicabile.	A fost actualizat Ghidului solicitantului.
55.	**19. Întreprinderea în dificultate – trimitere fixată la pct. 20 din Orientări, fără analiza la nivel de grup (pct. 22) și cu o specificație necontinută de CISAF** Ghid – Secțiunea privind efectul stimulativ / eligibilitatea solicitantului: „Ajutorul nu se acordă unei întreprinderi care se află în dificultate în conformitate cu prevederile pct. 28 din [CISAF] (C/2025/3602), astfel cum sunt acestea definite la pct. 20 din Orientările … (2014/C 249/01).” *Conexe: Anexa nr. 6 (aceeași formulare „pct. 28 ... pct. 20” + reproduce definiția de la pct. 20); Ghid – criteriul de eligibilitate nr. 11 și Schema trimit doar la Orientări, fără a fixa pct. 20.* Propunere de remediere. Se reformulează identic, în Ghid, Anexa nr. 6 și Schemă: „Ajutorul nu se acordă unei întreprinderi aflate în dificultate în sensul pct. 28 din	Nealiniere la CISAF și risc de conformitate. Potrivit sursei indicate, CISAF (C/2025/3602) trimite la noțiunea de întreprindere în dificultate definită în Orientările 2014/C 249/01, dar nu fixează un punct anume din Orientări (de tipul „pct. 20”). Ghidul și Anexa nr. 6 adaugă specificația „astfel cum sunt acestea definite la pct. 20”, care nu se regăsește ca atare în CISAF. Prin fixarea exclusivă pe pct. 20 (strict definiția), formularea omite pct. 22 din Orientări, care impune o analiză distinctă pentru întreprinderile ce fac parte dintr-un grup (dificultăți rezultate din alocarea arbitrară a costurilor în cadrul grupului / apartenența la un grup mai mare). Rezultă o evaluare potențial incompletă Necorelare internă. Aceeași condiție este formulată neuniform: Ghid (efect stimulativ) + Anexa nr. 6 fixează „pct. 20”; Ghid (criteriul de eligibilitate nr.	Conform Schemei de ajutor aprobata de catre Comisia Europeana - State Aid SA.121308 (2026/N) – România, ajutoarele nu trebuie acordate întreprinderilor aflate în dificultate în sensul definiției prevăzute la punctul 20 din *Comunicarea Comisiei – Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (JO C 249, 31.7.2014, p. 1).* Condiția privind neîncadrarea în categoria „întreprindere în dificultate” trebuie indeplinita de solicitantul care depune cererea de finanțare și nu de catre grupul din care face parte. În acest sens, Anexa 6 la GS – *Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea/încadrarea în categoria „întreprindere în dificultate”* este asumata de reprezentul legal pentru solicitantul care depune cererea de finantare.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	[CISAF] (C/2025/3602), respectiv unei întreprinderi care se încadrează în noțiunea de «întreprindere aflată în dificultate» astfel cum este definită în Orientările … (2014/C 249/01), evaluarea realizându-se cu aplicarea, după caz, a analizei la nivel de grup prevăzute la pct. 22 din Orientări." În Anexa nr. 6 se adaugă o mențiune privind analiza de grup (pct. 22). Solicitare de clarificare. Se solicită confirmarea că evaluarea încadrării în „întreprindere în dificultate" se realizează la nivel de grup (pct. 22), iar nu doar la nivelul entității solicitante, și clarificarea bazei pe care Ghidul fixează „pct. 20", în condițiile în care CISAF nu indică un punct anume.	11) + Schema trimit doar la Orientări, fără punct – trei variante divergente pentru același criteriu.	
56.	**20. Capacitatea financiară / indicatorul de solvabilitate – evaluare exclusiv la nivelul entității solicitante, fără posibilitatea evaluării la nivel de grup** Ghid – Cap. 2.1, lit. A): „… îndeplinirea criteriului de solvabilitate, respectiv … raportul dintre datorii totale și capitaluri proprii … pozitiv și mai mic de 7,5 în ultimele două exerciții financiare încheiate. Dacă solicitantul este întreprindere nou înființată sau nu îndeplinește criteriul … trebuie să prezinte … o scrisoare de confort emisă de o instituție bancară sau nebancară …". *Tot Cap. 2.1: contribuția proprie se aprobă prin Hotărâre AGA / Asociat unic / Decizie CA; aceste organe pot reflecta angajamentul acționarului principal/societății-mamă.* Propunere de remediere. Se introduce în Cap. 2.1, lit. A) o opțiune expresă: atunci când solicitantul face parte dintr-un grup, criteriul de solvabilitate / capacitatea financiară poate fi dovedit și la nivelul grupului / al acționarului care exercită controlul, prin situații financiare consolidate și un angajament ferm al societății-mamă/acționarului principal (Hotărâre AGA/Decizie CA sau scrisoare de sprijin) de a asigura cofinanțarea și acoperirea cheltuielilor neeligibile, ca alternativă la scrisoarea de confort bancară/IFN. Se	Element neclar / risc de proporționalitate și nediscriminare. Indicatorul de solvabilitate este evaluat strict la nivelul entității solicitante, iar singura alternativă pentru neîndeplinire este scrisoarea de confort bancară/IFN. Pentru proiectele BESS, frecvent dezvoltate prin societăți-vehicul nou înființate (SPV), raportul calculat la nivel de entitate este nerelevant, deși grupul/acționarul principal poate avea o capacitate financiară solidă. Excluderea (sau obligarea la confort bancar) a unui grup solvabil doar pentru că filiala-proiect nu atinge pragul poate fi disproporționată și discriminatorie, contrar cerinței CISAF de criterii proporționale și nediscriminatorii. Necorelare cu noțiunea de „întreprindere" din ajutorul de stat. În materia ajutorului de stat, „întreprinderea" este o unitate economică unică, mai multe persoane juridice distincte putând forma o singură întreprindere (Hotărârea CJUE C-480/09 P, AceaElectrabel Produzione, EU:C:2010:787, pct. 47–55; C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze; Comunicarea Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat, 2016/C 262/01, pct. 11). Întrucât Ghidul aplică deja logica de grup pentru „întreprinderea în	**Propunerea acceptată parțial** Solicitantul care depune cererea de finantare este cel care trebuie să demonstreze îndeplinirea criteriului privind indicatorul de solvabilitate, iar în cazul neîndeplinirii criteriului, Ghidul prevede obligatia depunerii, odată cu cererea de finanțare, a unei scrisori de confort bancară emisa de o instituție bancară sau nebancară autorizată, care să ateste existența sursei de finanțare a Solicitantului pentru asigurarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul anterior menționat. O scrisoare de confort emisă la nivelul grupului din care solicitantul face parte nu poate substitui documentul prevăzut de ghid și, prin urmare, nu poate fi acceptată pentru îndeplinirea acestei cerințe. Mai mult, condițiile privind capacitatea financiară a solicitantului sunt stabilite în schema de ajutor de stat aprobată de Comisia Europeană – State Aid SA.121308 (2026/N) – România. În Ghidul solicitantului, cerințele minime ale scrisorii de confort au fost revizuite în sensul înlocuirii obligației de prezentare a unei aprobări a facilității de credit cu confirmarea efectuării unei analize preliminare a proiectului și a capacitatii financiare a solicitantului privind posibilitatea acordării unei

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	clarifică totodată conținutul minim acceptat al scrisorii de confort și acceptarea garanției/scrisorii din partea societății-mamă. Solicitare de clarificare. Se solicită confirmarea că (i) capacitatea financiară poate fi demonstrată la nivel de grup și (ii) angajamentul ferm al acționarului principal (AGA/CA) este acceptat în locul scrisorii de confort bancare/IFN, cu corelarea cu evaluarea de grup a „întreprinderii în dificultate”.	dificultate” (pct. 22 din Orientări – v. Observația nr. 19), evaluarea capacității financiare ar trebui să poată fi realizată coerent și la nivel de grup. Element din jurisprudența UE privind capacitatea financiară. Potrivit jurisprudenței constante, un operator economic își poate dovedi capacitatea economică și financiară bazându-se pe resursele altor entități (inclusiv din grup / ale societății-mamă), indiferent de natura juridică a legăturilor cu acestea, cu condiția de a dovedi că dispune efectiv de acele resurse – de exemplu, prin angajamentul ferm al entității respective (CJUE C-176/98, Holst Italia, EU:C:1999:593; C-389/92 și C-5/97, Ballast Nedam Groep; C-94/12, Swm Costruzioni 2 și Mannocchi Luigino, EU:C:2013:646, pct. 33; principiu codificat la art. 63 din Directiva 2014/24/UE). Angajamentul acționarului principal (Hotărâre AGA/Decizie CA) de asigurare a cofinanțării, deja cerut de Ghid, reprezintă tocmai un astfel de mijloc de probă a disponibilității resurselor la nivel de grup. Jutificare: Având în vedere cerința Ghidului Solicitantului de a prezenta o scrisoare de confort în cazul în care Solicitantul nu indeplinește criteriul privind indicatorul de solvabilitate vă rugăm să acceptați: la momentul depunerii cererii de finanțare Solicitantul să prezinte o scrisoare de confort neangajantă sau angajament companie mama ca sustine Solicitantul in implementarea proiectului. În etapa pre-contractuală Solicitantul sa prezinte scrisoarea de confort angajantă sau chiar mai mult documente justificative că Grupul din care face parte solicitantul sau compania-mama pune la dispoziție resursele financiare pentru implementarea și finalizarea proiectului.	finanțări pentru acoperirea contribuției proprii și a cheltuielilor neeligibile.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
		Precizăm că emiterea unei scrisori de confort angajantă la acest moment reprezintă o barieră financiară și administrativă în sensul că presupune o serie de costuri/speze bancare pentru Solicitant care nu are garanția obținerii unei finanțări nerambursabile. Mai mult la aceste costuri contribuie si perioada lunga si imprevizibila de evaluare a proiectelor intucat caracterul angajant al scrisorii de confort presupune mentinerea la dispozitia Beneficiarului a unei sume pe care banca nu o poate utiliza in alte scopuri. Apartenența SPV-ului la un Grup puternic care actioneaza în sectorul de energie și care nu acționează oportunistic pe piața de energie oferă Ministerului Energiei și băncilor care vor emite astfel de instrumente suficiente garanții că investițiile propuse se vor derula și implementa în condițiile impuse de finanțator.	
57.	**21. Acordul proprietarilor pentru implementarea investiției – cerință care dublează conținutul dreptului de superficie și generează costuri suplimentare** Ghid – Cap. 2.2, lit. D): „… se va demonstra deținerea unui drept real (… concesiune/superficie/administrare) … valabil cel puțin 5 ani … În situația în care solicitantul deține drept de concesiune/superficie/administrare …, se va prezenta acordul proprietarilor pentru implementarea investiției." *Comparativ – lista de documente / precontractare: acordul proprietarilor este cerut doar „asupra terenurilor private unde accesul se face conform prevederilor Codului civil, în cazurile în care dreptul de proprietate nu este deținut de solicitant".* Propunere de remediere. Se reformulează lit. D) astfel încât acordul separat al proprietarilor să NU fie cerut atunci când dreptul real invocat (în special dreptul de superficie, dar și concesiunea/administrarea) include deja	Cerință redundantă / sarcină administrativă disproporționată. Dreptul de superficie (art. 693 și urm. Din Codul civil) este un drept real care conferă titularului dreptul de a edifica și de a avea o construcție pe terenul altuia, scopul (inclusiv realizarea investiției/construcției) fiind stabilit chiar prin actul constitutiv al superficiei. În consecință, acordul proprietarului pentru implementarea investiției este deja încorporat în contractul de superficie. Solicitarea unui acord separat, care nu adaugă nimic față de ceea ce este deja prevăzut în contractul de superficie, dublează cerința și generează costuri suplimentare pentru beneficiar (de ex. Costuri notariale/de autentificare). Situații similare pot apărea la concesiune/administrare, unde scopul utilizării este definit prin actul de concesiune/administrare. Necorelare internă. Lit. D) (Cap. 2.2) impune acordul proprietarilor pentru orice drept de	Ghidului solicitantului a fost revizuit.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	dreptul de a edifica/implementa investiția pentru scopul proiectului. Acordul separat se solicită numai dacă actul ce dovedește dreptul real nu acoperă scopul construcției/investiției ori, după caz, exclusiv pentru accesul pe terenuri private ale terților potrivit Codului civil. Se aliniază în acest sens lit. D) cu lista de documente / etapa de precontractare. Solicitare de clarificare. Se solicită confirmarea că, în cazul în care contractul de superficie prevede expres scopul (edificarea construcției/ implementarea investiției), nu mai este necesar un acord suplimentar al proprietarului, pentru a evita dublarea documentelor și costurile aferente.	concesiune/superficie/administrare, în timp ce lista de documente și etapa de precontractare îl limitează la „terenurile private unde accesul se face conform prevederilor Codului civil". Cele două formulări nu sunt aliniate, generând incertitudine privind sfera reală a cerinței.	
58.	**22. Orizontul de eligibilitate a cheltuielilor – termen relativ de 48 de luni, fără plafonarea la orizontul absolut al FM (31 decembrie 2030) din OUG 60/2022** Ghid – Cap. 1 / 2.2 / 2.3: cheltuielile sunt eligibile „între data depunerii cererii de finanțare … și data punerii în funcțiune, dar nu mai târziu de 48 de luni de la data acordării ajutorului" (= data semnării contractului). Aceeași formulare în Schemă și în Anexa nr. 5 (art. 2). *Ghidul NU prevede o dată-limită absolută (de tipul 31 decembrie 2030) pentru efectuarea/plata cheltuielilor și punerea în funcțiune.* Propunere de remediere. Se introduce, în Ghid, în Schemă și în Anexa nr. 5, o dată-limită absolută pentru punerea în funcțiune și pentru efectuarea/plata cheltuielilor eligibile, corelată cu orizontul FM: de exemplu „… în termen de maximum 48 de luni de la data acordării ajutorului, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2030 (respectiv data-limită operațională a FM), oricare dintre acestea intervine prima." Se introduce o trimitere expresă la art. 22 din OUG nr. 60/2022 pentru condițiile de eligibilitate a cheltuielilor. Solicitare de clarificare. Se solicită precizarea datei-limită absolute aplicabile schemei (31 decembrie 2030 sau o dată	Nealiniere la orizontul de timp al FM stabilit prin legislația națională. OUG nr. 60/2022 (preambul, reconfirmat prin OUG nr. 56/2025) stabilește orizontul de timp determinat, 31 decembrie 2030, până la care pot fi utilizate resursele FM, iar condițiile de eligibilitate a cheltuielilor sunt prevăzute la art. 22 din OUG nr. 60/2022. În practica FM, alte scheme plafonează implementarea la o dată absolută (ex. 31 decembrie 2030). Ghidul stabileste eligibilitatea exclusiv într-un termen relativ (48 de luni de la semnarea contractului), fără a-l plafona la orizontul absolut al FM. Risc concret. Cum Ghidul este pentru 2026, iar apelul se lansează ulterior publicării anunțului, un contract semnat în 2027–2028 ar plasa termenul de 48 de luni în 2031–2032, dincolo de 31 decembrie 2030. Cheltuielile efectuate/plătite după orizontul FM ar deveni neeligibile prin raportare la art. 22 din OUG nr. 60/2022 și la cadrul FM, deși s-ar încadra în fereastra de 48 de luni din Ghid – cu risc de neeligibilitate, penalități de întârziere și recuperare. Termenul relativ contrazice și obiectivul declarat al Ghidului (țintele PNIESC de capacitate până în 2030).	Termenul de finalizare și punere în funcțiune a investițiilor este stabilit în conformitate cu prevederile *Comunicarii Comisiei - Cadrul pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a Pactului pentru o industrie curată (Cadrul privind ajutoarele de stat in contextul Pactului pentru o industrie curată) (C/2025/3602) - CISAF,* care prevede că proiectele care beneficiază de sprijin trebuie să fie finalizate și puse în funcțiune în termen de 48 de luni de la data acordării ajutorului, precum și instituirea unui sistem eficace de sancțiuni în cazul nerespectării acestui termen. Această cerință a fost transpusă în Schema de ajutor de stat aprobată de Comisia Europeană - State Aid SA.121308 (2026/N) – România, care prevede atât termenul de maximum 48 de luni pentru finalizarea investiției, cât și sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării acestuia. Totodată, investiția aferentă schemei de ajutor de stat a fost aprobată ca investiție prioritară de către Banca Europeană de Investiții (BEI), în cadrul primei sesiuni din 2026 a Comitetului pentru Investiții al Fondului pentru modernizare, inclusiv în ceea ce privește conditiile si termenul de finalizare și punere în funcțiune a investițiilor. Perioada de valabilitate a Schemei de ajutor de stat până la data de **31 decembrie 2030** reprezintă perioada în care aceasta poate fi aplicată și în cadrul căreia pot fi acordate ajutoarele de stat.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	operațională anterioară) și confirmarea că aceasta prevalează asupra termenului relativ de 48 de luni, pentru a permite solicitanților să dimensioneze corect calendarul de implementare.		Pentru proiectele finanțate în baza contractelor încheiate în perioada de valabilitate a schemei, termenul de implementare aplicabil este cel prevăzut în schema de ajutor de stat, respectiv **maximum 48 de luni de la data acordării ajutorului**. Acest termen vizează întreaga perioadă de implementare a proiectului, inclusiv efectuarea cheltuielilor eligibile, depunerea cererilor de rambursare/plată și efectuarea plăților aferente, în condițiile și cu respectarea prevederilor Schemei de ajutor de stat și ale contractului de finanțare.
59.	**23. Modificari in structura actionariatului Beneficiarului**	*Modificarea acționariatului în perioada de evaluare, selecție și contractare* În situația în care un Beneficiar depune o cerere de finanțare în cadrul apelului „Sprijinirea investițiilor în dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice", finanțat din Fondul pentru Modernizare, Programul-cheie 1, și pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare intervine o modificare în structura acționariatului Beneficiarului, vă rugăm să confirmați că acesta rămâne eligibil și poate semna contractul de finanțare, cu condiția îndeplinirii cumulative a următoarelor cerințe la data semnării contractului: • menține toate condițiile de eligibilitate prevăzute în Schema de ajutor de stat și în Ghidul Solicitantului; • demonstrează în continuare capacitatea tehnică, financiară, administrativă și juridică de a implementa proiectul; • noul acționar sau noua structură acționarială nu se încadrează în niciuna dintre situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene nr. 1039/16.07.2020 privind jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale, criteriu verificat explicit „pe perioada de evaluare, selecție și contractare" conform documentelor programului;	Ghidului solicitantului și Anexa nr. 5 – *Model contract de finanțare* au fost revizuite.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
		• notifică Ministerul Energiei cu privire la modificarea intervenită. *Modificarea acționariatului după semnarea contractului de finanțare (în implementare și durabilitate)* În situația în care o modificare în structura acționariatului Beneficiarului intervine după semnarea contractului de finanțare, inclusiv în perioada de durabilitate de 5 ani, vă rugăm să confirmați că aceasta nu conduce automat la rezilierea contractului și recuperarea sumelor plătite, cu condiția că: • nu afectează natura operării, condițiile de implementare și nu conferă avantaje ilicite vreunui organism public sau privat, în sensul art. 15 din modelul de contract; • nu afectează natura proprietății asupra infrastructurii finanțate; • Beneficiarul notifică Ministerul Energiei în conformitate cu obligațiile de raportare contractuale, inclusiv prin rapoartele anuale de durabilitate; • sunt menținuți indicatorii de rezultat asumați prin contract.	
60.	24. Ghidul Solicitantului – capitolul 2.1. Eligibilitatea solicitantului d) Solicitantul demonstreaza capacitate financiara pentru sustinerea implementarii proiectului, dovedita prin: ..... Se probeaza prin: ✓ Bilanțul contabil (consolidat unde este cazul) auditat/semnat de cenzori daca acest lucru este solicitat de legislația în vigoare, depus și înregistrat la organul fiscal competent, pentru ultimele 3 (trei) exercitii financiare încheiate, anterioare anului de depunere a	Tipologia predominantă a solicitanților vizați de prezenta schemă o reprezintă Societățile cu Scop Special (SPV) — vehicule de proiect constituite specific pentru dezvoltarea investițiilor în stocarea energiei electrice. În arhitectura tipică, SPV-ul este o filială controlată majoritar (frecvent 100%) de o societate-mamă sau de un grup de dezvoltare energetică, iar bilanțul individual al SPV-ului în primii ani de existență reflectă faza pre-operațională (capitaluri proprii reduse, datorii intragrup, fără cifră de afaceri sau cu valori marginale). Relevanța clarificării:	**Propunerea nu se acceptă**. Condițiile privind capacitatea financiară a solicitantului sunt stabilite prin Schema de ajutor de stat aprobată de Comisia Europeană - State Aid SA.121308 (2026/N) – România. Astfel, solicitantul care depune cererea de finantare este entitatea care trebuie să demonstreze capacitatea financiară necesară pentru susținerea implementării proiectului. Sintagma „consolidat unde este cazul” utilizată în cadrul documentelor justificative aferente demonstrării capacității financiare se referă la situațiile financiare consolidate întocmite de solicitant, în conformitate cu prevederile legislației contabile aplicabile acestuia.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	cererii de finantare, în corelare cu Sectiunea Capacitate solicitant din aceasta; ✓ Contul de profit și pierdere și datele informative (consolidat unde este cazul) auditat/semnat de cenzori daca acest lucru este solicitat de legislatia în vigoare, însotit de lista entitatilor incluse în consolidare, pentru ultimele 3 (trei) exercitii financiare încheiate, anterioare anului de depunere a cererii de finantare, în corelare cu Secțiunea Capacitate solicitant dinaceasta: Întrebarea principală: Vă rugăm să clarificați direcția de consolidare la care se referă sintagma „bilanțul contabil (consolidat unde este cazul)" și „contul de profit și pierdere (consolidat unde este cazul)" — formulate la Capitolul 2.1 lit. d) din Ghidul Solicitantului, în secțiunea probatorie a capacității financiare a solicitantului. Mai precis, vă rugăm să precizați care dintre cele două interpretări reflectă intenția autorității contractante: Interpretarea A — Consolidare ÎN AVAL (sensul OMFP 1802/2014): Bilanțul consolidat care urmează a fi depus este cel întocmit de solicitant ca societate-mamă, prin includerea în propriile situații financiare a datelor filialelor sale (atunci când solicitantul are filiale și depășește pragurile contabile de consolidare obligatorie). Interpretarea B — Consolidare ÎN AMONTE: Bilanțul consolidat care urmează a fi depus este cel al societății-mamă a solicitantului (sau al grupului din care SPV-ul face parte), în care solicitantul intră ca filială consolidată.	Distincția are impact direct asupra documentației depuse și a evaluării capacității financiare: • în cazul Interpretării A, un SPV nou-creat (fără filiale proprii) va depune exclusiv bilanțul individual, fără document consolidat — capacitatea financiară fiind evaluată strict pe situația proprie a solicitantului, care în mod tipic este insuficientă pentru a susține un CAPEX BESS substantial pentru un proiect care urmeaza a fi dezvoltat; • în cazul Interpretării B, SPV-ul va depune bilanțul consolidat al grupului-mamă (care reflectă capacitatea financiară reală care va susține efectiv proiectul prin aport de capital, garanții corporate, sau finanțări intragrup), corelat cu structura economică reală a investiției. Având în vedere că schemele similare anterior implementate la nivel european (de exemplu, scheme de stocare energie aprobate în alte state membre UE sub CISAF) au adoptat în mod uzual Interpretarea B, recunoscând că SPV-urile sunt vehicule de proiect a căror capacitate financiară este, prin design, derivată de la nivelul grupului — vă rugăm să confirmați dacă această abordare se aplică și în cadrul prezentei scheme.	Astfel, în situația în care solicitantul are obligația legală de întocmire a situațiilor financiare consolidate (de exemplu, în calitate de societate-mamă care controlează alte entități), acesta va prezenta bilanțul contabil și contul de profit și pierdere consolidate aferente perioadelor solicitate. Situațiile financiare consolidate întocmite la nivelul societății-mamă sau al grupului din care solicitantul face parte nu sunt relevante pentru calculul indicatorului de solvabilitate al solicitantului și nu pot fi utilizate pentru demonstrarea îndeplinirii criteriului privind capacitatea financiară. Evaluarea acestui criteriu se realizează exclusiv pe baza informațiilor financiare aferente solicitantului, conform prevederilor schemei de ajutor de stat.
61.	**25. Contractul de finanțare - art. 3 alin. (2) menționează următoarele:** "În cazul în care, la finalizarea Proiectului, se înregistrează economii în implementare față de valoarea estimată totală prevăzută la alin. (1), valoarea asigurată	Formularea actuală nu permite redistribuirea ajutorului nerambursabil între liniile bugetare ale aceluiași Proiect, în limita valorii totale aprobate. Reducerea valorii ajutorului proporțional cu economiile de pe fiecare linie, fără a permite	**Propunere acceptată.** S-a revizuit Anexa 5 – *Model contract de finantare*.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	din Fondul pentru modernizare se diminuează corespunzător. Prin economii în implementare se intelege ca valoarea angajamentelor legale încheiate în scopul implementării Proiectului și a plăților efectuate pentru realizarea obiectivelor este mai redusă decat valoarea stabilită de către Beneficiar în bugetul proiectului.”	compensarea cu necesarul suplimentar de pe alte linii, conduce la: • pierderea unor sume aprobate inițial, deși acestea ar fi putut acoperi cheltuieli eligibile reale și necesare ale Proiectului; • penalizarea, în mod indirect, a Beneficiarilor care obțin economii reale prin proceduri eficiente de achiziție. In acest context, vă rugăm să acceptați completarea articolului menționat cu următorul paragraf: “ Prin excepție de la alin. (2), în cazul în care ajutorul nerambursabil este alocat pe mai *multe linii bugetare aferente unor categorii de cheltuieli diferite, economiile înregistrate pe oricare dintre acestea pot fi redistribuite de Beneficiar, prin act adițional la Contractul de finanțare, către alte linii bugetare/categorii de cheltuieli, pe care valoarea angajamentelor legale și/sau a plăților depășește valoarea ajutorului nerambursabil aprobat inițial, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:* *a) valoarea totală a ajutorului nerambursabil aprobat la nivelul Proiectului nu se majorează;* *b) intensitatea ajutorului de stat nu se depășește, nici la nivelul Proiectului, nici la nivelul liniei/categoriei beneficiare a redistribuirii;* *c) cheltuielile suplimentare acoperite prin redistribuire sunt eligibile potrivit regulilor aplicabile Proiectului.* *Diminuarea valorii ajutorului nerambursabil în temeiul alin. (2) operează numai după aplicarea, dacă este cazul, a mecanismului de redistribuire prevăzut la alin. (3), și exclusiv pentru economiile nete rămase la nivelul Proiectului după o astfel de redistribuire.”*	
62.	26. Contractul de finantare - art. 10 alin. (8) mentioneaza urmatoarele:“La cererea de rambursare prevazuta la alin.	Formularea actuala a paragrafului 3 din cadrul articolului citat poate conduce la concluzia ca, la	**Propunere acceptata**

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	(7), Ministerul Energiei verifica îndeplinirea urmatoarelor conditii, dupa caz: a) se dovedeste atingerea indicatorilor obligatorii ai investitiei, demonstrata, dupa caz, prin procesul verbal de receptie a punerii în functiune a investitiei, efectuarea testului de performanta, realizarea receptiei finale sau realizarea receptiei la finalizarea lucrarilor si preluarea de catre personalul de exploatare, fiecare dintre acestea dovedite prin mijloacele de proba necesare; b) existenta unui raport de audit tehnico-economic final independent favorabil; c)s-au prezentat ordinele de plata si extrasele de cont la zi care atesta ca au fost achitate taxele si avizele aferente implementarii Proiectului si au fost platiti furnizorii, subcontractorii si celelalte entitati implicate în Proiect." Va rugam, astfel, sa acceptati reformularea paragrafului în vederea limitarii verificarii la platile aflate în sfera de control a Beneficiarului: "La cererea de rambursare prevazuta la alin. (7), Ministerul Energiei verifica îndeplinirea urmatoarelor conditii, dupa caz: a)se dovedeste atingerea indicatorilor obligatorii ai investitiei, demonstrata, dupa caz, prin procesul verbal de receptie a punerii în functiune a investitiei, efectuarea testului de performanta, realizarea receptiei finale sau realizarea receptiei la finalizarea lucrarilor si preluarea de catre personalul de exploatare, fiecare dintre acestea dovedite prin mijloacele de proba necesare; b) existenta unui raport de audit tehnico-economic final independent favorabil; c) s-au prezentat ordinele de plata si extrasele de cont la zi care atesta ca au fost achitate taxele si avizele aferente implementarii Proiectului si au fost platiti toti	depunerea cererii de rambursare, Beneficiarul trebuie sa faca dovada platilor realizate de Antreprenorul general, contractat direct de catre Beneficiar, catre furnizorii si subcontractantii acestora. Acest lucru nu este posibil, având în vedere faptul ca Beneficiarul nu este parte contractuala în relatia dintre Antreprenor si furnizorii/subcontractantii acestuia si nu dispune, astfel, de mecanismele necesaresolicitarii unor astfel de documente justificative.	În vederea asigurării clarității obligațiilor beneficiarului și a corelării acestora cu sfera raporturilor contractuale în care acesta este parte, prevederile art. 10 alin. (10) lit. c) au fost revizuite, astfel încât verificarea financiară să vizeze exclusiv documentele justificative aferente contractelor încheiate direct de beneficiar pentru implementarea proiectului. Ministerul Energiei își păstrează dreptul de a efectua verificări suplimentare și de a solicita informații sau documente necesare pentru confirmarea implementării corespunzătoare a proiectului și a utilizării conforme a finanțării acordate.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	contractantii, parti în contractele încheiate de Beneficiar în vederea implementarii Proiectului.”		
63.	27. Modalitatea de interpretare a noțiunii de „o singură unitate economică” prin raportare la cerința conform căreia valoarea ajutorului de stat solicitat nu poate depăși 15.000.000 euro per întreprindere. Conform art. 7, art. 10 alin. (8) și art. 15 din Schema de ajutor de stat, respectiv conform Secțiunii 1.4 și Secțiunii 1.7 din Ghidul solicitantului, valoarea ajutorului de stat solicitat nu poate depăși 15.000.000 euro per întreprindere, indiferent de numărul de proiecte depuse. Pentru aplicarea acestei condiții, noțiunea de „întreprindere” este definită, conform art. 5 alin. (1) lit. h) din Schema de ajutor de stat și conform Secțiunii 1.1.1 lit. h) din Ghidul solicitantului, ca fiind „orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic și de modul de finanțare, inclusiv entitățile nonprofit. Conform Comunicării Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, se poate considera că mai multe entități juridice distincte formează o singură unitate economică în sensul aplicării normelor privind ajutoarele de stat. Această unitate economică este considerată în consecință a fi întreprinderea în cauză.” În nota din preambulul Capitolului 3 din Ghidul solicitantului, cerința privind valoarea maximă a ajutorului de stat ce poate fi solicitat este nuanțată, prin introducerea unei referințe la societăți legate cu solicitantul: „în cazul depunerii mai multor cereri de finanțare de către un solicitant și de către societățile legate cu acesta, valoarea totală a ajutorului de stat solicitat nu poate depăși suma de 15.000.000 euro per întreprindere”. În aceste condiții, vă rugăm să clarificați dacă criteriul determinant aplicat pentru stabilirea „unității economice” este cel al controlului (de drept sau de fapt) ori un alt	În legătură cu cerința privind valoarea maximă a ajutorului de stat ce poate fi solicitat pe întreprindere, prevederile citate fac referire la două noțiuni specifice noțiunea de „o singură unitate economică”, specifică legislației din materia ajutorului de stat (în principal, Comunicarea Comisiei 2016/C 262/01 privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene). Conform Comunicării Comisiei 2016/C 262/01, mai multe entități juridice distincte pot fi considerate că formează o singură unitate economică, în cazul existenței unei participații de control și a altor legături funcționale, economice sau organice între respectivele entități; - noțiunea de „societăți (întreprinderi) legate”, specifică legislației care se referă la legăturile în funcție de care se determină dacă o întreprindere este întreprindere mare sau IMM (în principal, Legea nr. 346/2004 și anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014). Conform art. 44 din Legea nr. 346/2004, întreprinderile legate sunt întreprinderile între care există oricare dintre următoarele raporturi: a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților celeilalte întreprinderi; b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi; c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul	Conform prevederilor Schemei de ajutor de stat aprobata de catre Comisia Europeana - State Aid SA.121308 (2026/N) – România, noțiunea de „întreprindere” se interpretează în conformitate cu Comunicarea Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Astfel, o întreprindere reprezintă una sau mai multe entități juridice care formează o singură unitate economică în sensul normelor privind ajutoarele de stat. Potrivit Comunicării Comisiei, mai multe entități juridice distincte pot fi considerate ca formând o singură unitate economică. În consecință, în cazul depunerii mai multor cereri de finanțare de către un solicitant și/sau de către entități care, împreună cu acesta, formează o singură unitate economică, valoarea cumulată a ajutorului de stat solicitat nu poate depăși suma de 15.000.000 euro per întreprindere. Pentru aplicarea acestei prevederi, plafonul de 15.000.000 euro pentru valoarea totala a ajutorului de stat solicitat se verifică la nivelul întreprinderii astfel definite, și nu la nivelul fiecărei persoane juridice distincte care face parte din aceeași unitate economică. În consecință, în cazul depunerii mai multor cereri de finanțare de către un solicitant și/sau de către entități care, împreună cu acesta, formează o singură unitate economică, valoarea cumulată a ajutorului de stat solicitat nu poate depăși suma de 15.000.000 euro per întreprindere.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	criteriu, și cum este tratată situația specifică a participațiilor egale, în care niciun asociat nu deține controlul individual, ceea ce presupune un blocaj reciproc, asociații neputând lua decizii decât în unanimitate. În concret, vă rugăm să clarificați dacă, în exemplul prezentat mai sus, pragul de 15.000.000 euro per întreprindere se aplică pentru fiecare dintre cele trei întreprindere în parte (i.e. fiecare dintre cele trei întreprinderi poate depune proiecte în valoare de până la 15.000.000 euro	unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia; d) o întreprindere este acționară sau asociată a celeilalte întreprinderi și deține singură, în baza unui acord cu alți acționari ori asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților întreprinderii respective. Vă rugăm să clarificați modalitatea de aplicare a cerinței privind valoarea maximă a ajutorului de stat ce poate fi solicitat pe întreprindere, în cazul în care în cadrul Schemei de ajutor de stat depun proiecte trei întreprinderi (X, A și B), iar întreprinderile A și B dețin, fiecare, 50% din părțile sociale ale întreprinderii X (cu mențiunea că întreprinderile A și B sunt neafiliate, nefăcând obiectul unui control comun). Conform prevederilor statutare ale întreprinderii X, ambii asociați dispun de puteri decizionale egale, astfel încât nicio decizie a societății (la nivelul adunării generale și al organelor de administrare) nu poate fi adoptată decât cu acordul ambilor asociați. Ca urmare a acestui mecanism de blocaj reciproc (unanimitate), niciunul dintre cei doi asociați nu exercită, individual, controlul asupra întreprinderii X, nici de drept, nici de fapt. Conform definiției din Legea nr. 346/2004, în speța prezentată întreprinderea X ar fi parteneră (nu legată) cu întreprinderea A și cu întreprinderea B. De asemenea, prin raportare la criteriul participației de control, menționat în Comunicarea Comisiei 2016/C 262/01, se poate reține că întreprinderea X nu formează o singură unitate economică nici cu întreprinderea A, nici cu întreprinderea B (de vreme ce niciunul dintre cei doi asociați nu deține o participație de control în întreprinderea X).	

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
64.	**28. Definiția „instalație autonomă (stand-alone) de stocare” – lipsa criteriilor operaționale de delimitare; situația bateriilor asociate unui loc de consum** Ghid – Cap. 1.1.1 și Schema – art. 4: „instalație autonomă (stand-alone) de stocare a energiei electrice în baterii … înseamnă o instalație capabilă să funcționeze independent/autonom care utilizează ca tehnologie bateriile, … conectată la liniile de transport sau de distribuție indiferent de nivelurile de tensiune”. Schema NU defineste: „loc de producție”/„loc de consum”/„colocată”/„hibrid”/„behind-the-meter” și nu stabileste criterii operaționale pentru a distinge bateriile „stand-alone” de cele „asociate Solicităm, în concret, să se confirme: i care este criteriul determinant al noțiunii „stand-alone” — separarea fizică a racordării ori independența operațională, juridică și de măsurare a instalației de stocare; ii (ii) dacă bateriile neasociate unei capacități de producție, amplasate la un loc de consum (Speța A), se încadrează ca „stand-alone”; iii (iii) dacă o baterie colocată cu o capacitate de producție și care partajează racordarea, însă funcționează independent și este măsurată separat (Speța B), se încadrează ca „stand-alone” în sensul considerentului (26); i (iv) ce garanții concrete sunt cerute pentru a evita dubla finanțare în Speța B (interdicția cumulului cu CfD sau certificate verzi acordate producției, măsurare fiscală separată, spor de putere distinct aprobat). Propunem, ca remediere, completarea definiției din Ghid și Schemă cu un criteriu funcțional, iar nu fizic: Este «instalație autonomă (stand-alone) de stocare» instalația de stocare în baterii care îndeplinește cumulativ:	Element neclar / risc de eligibilitate incertă. Definiția este formulată tehnico-funcțional („capabilă să funcționeze independent/autonom”), fără criterii obiective de tipul: (i) lipsa colocării cu o capacitate de producție pe același loc de racordare; (ii) lipsa partajării punctului de conectare la rețea; (iii) lipsa cumulului cu o altă schemă de ajutor (de ex. CfD pentru producția RES); (iv) absența unui contract de partajare a energiei cu o centrală anume. Solicitantul nu poate stabili, cu certitudine, dacă o baterie amplasată la un loc de producere / de consum (industrial/comercial), conectată la rețeaua de distribuție/transport și fără asociere cu o capacitate de producție, se încadrează ca „stand-alone” în sensul schemei. Referința la CISAF. Schema este construită pe Secțiunea 4.1 din CISAF (C/2025/3602) – „Scheme de ajutoare pentru accelerarea utilizării pe scară largă a energiei din surse regenerabile”, care tratează stocarea ca instalație eligibilă, însă nu conține o definiție tehnică a noțiunii „stand-alone” și nici nu fixează criterii pentru distincția stand-alone vs. colocată/hibridă. CISAF, prin pct. 28 (excluderea întreprinderilor în dificultate) și prin Sec. 4.1, lasă statului membru sarcina de a defini condițiile concrete de eligibilitate, cu respectarea principiilor proporționalității, transparenței și nediscriminării. În absența unor criterii clare în Ghid/Schemă, există riscul ca evaluatorii și beneficiarii să interpreteze diferit aceeași situație de fapt, cu risc de contestare a procedurii și de neconformitate motiv pentru care solicităm precizarea regimului aplicabil următoarelor două configurații frecvente în piață, ambele îndeplinind criteriile cantitative ale considerentului (30) (minim 1 MW, raport MWh:MW ≥ 2:1, avize obținute):	A se vedea pct.9. Configurația instalației de stocare fără racord propriu la rețea prin care centrala producătoare și instalația de stocare livrează energie utilizând aceleași transformatoare ale centralei producătoare, în sensul termenilor utilizați de ENTSO-E este configurație de tip co-located și nu este încadrată ca o configurație de tip stand-alone.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	(a) independență operațională — poate încărca din rețea și descărca în rețea indiferent de starea de funcționare a oricărei capacități de producție; (b) independență de măsurare, cu trasabilitate separată a fluxurilor de încărcare/descărcare; (c) interdicția dublei finanțări față de o schemă de sprijin pentru producție; (d) obiect juridic distinct de activitatea de producere — precizându-se expres că partajarea infrastructurii de racordare cu o capacitate de producție ori amplasarea la un loc de consum (inclusiv cu autoconsum local) nu exclud instalația din categoria „stand-alone" dacă aceste condiții sunt îndeplinite	(A) bateria amplasată la un loc de consum industrial/comercial, conectată direct la rețeaua de transport sau distribuție, fără nicio capacitate de producție pe același loc de racordare și fără cumul cu o schemă de sprijin pentru producție, eventual cu funcționalitate de autoconsum local; și (B) bateria colocată cu o capacitate de producție de energie electrică (de regulă din surse regenerabile), care partajează infrastructura de racordare și punctul de conectare la rețea cu aceasta, dar are obiect de activitate distinct, beneficiază de spor de putere aprobat distinct pentru operare simultană și independentă, iar energia tranzitată este măsurată separat printr-un sistem descentralizat avizat de operatorul de transport și de sistem, cu contorizare în aval de punctul de delimitare fiscală.	
65.	29. Solicităm clarificarea modului de aplicare a condiției de eligibilitate privind întreprinderea în dificultate (Capitolul 2, Secțiunea 2.1, litera privind situațiile de excludere, pct. 11, cu trimitere la pct. 20 din Orientările 2014/C 249/01) în raport cu situația particulară a unei companii de proiect (SPV) nou-înființate, parte a unui grup de întreprinderi mari, care la data depunerii cererii de finanțare nu desfășoară activitate economică operațională, ci se află în fază de investiție în active. Întrebarea 1. În cazul unui SPV nou-înființat care, prin apartenența la un grup de întreprinderi mari, este încadrat ca întreprindere mare, se aplică testul întreprinderii în dificultate la nivelul SPV-ului individual, sau la nivelul grupului consolidat (entitatea economică unică, conform definiiei din Secțiunea 1.1.1)? Întrebarea 2. În ce mod se aplică criteriile de la pct. 20 din Orientările 2014/C 249/01 unei entități în fază pre-operațională, fără activitate economică și fără EBITDA, ale cărei pierderi sau erodări de capital decurg exclusiv din faza de investiție (cheltuieli de constituire, amortizare,	Situatia de fapt Un SPV (care apartine unui grup de intreprinderi mari) în fază pre-operațională, care nu a demarat încă activitatea economică și înregistrează doar investiții în active, poate prezenta pierderi contabile sau o erodare a capitalului de natură structurală, anticipată, integrată în planul de afaceri – situatie care este fundamental diferită de un eșec operațional (situatie la care se refera regulamentele de ajutor de stat incidente). Indicatorii de tip EBITDA/dobânzi sunt, prin definiție si natura lor, inaplicabili unei entități fără activitate operațională. Ghidul nu clarifică dacă și cum se aplică testul întreprinderii în dificultate într-o asemenea situație, care nu reflecta un esec al respectivei entitati in activitatea/piata pe care si-o propune/o vizeaza	Conform Anexa 6 la Ghid, un IMM care există de mai puțin de trei ani nu va fi considerat a se afla în dificultate, cu excepția cazului în care se află în una dintre situațiile prevăzute la punctul 20 din *Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate* (2014/C 249/01). Verificarea încadrarii unui solicitant în categoria întreprinderilor în dificultate se realizeaza pe baza informațiilor din ultimul exercițiu financiar încheiat sau ultimele două exerciții financiare incheiate (în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM), depuse odata cu cererea de finantare (înainte de aprobarea la finanțare a proiectului).

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	costuri de finanțare)? Sunt astfel de pierderi pur contabile tratate drept indicator de dificultate? Întrebarea 3. În măsura în care testul se efectuează la nivelul grupului, este suficientă demonstrarea sănătății financiare a societății detinatoare / grupului, pentru ca SPV-ul să fie considerat în afara categoriei întreprinderilor în dificultate, chiar dacă, privit individual, ar îndeplini formal unul dintre criteriile cantitative specifice? Întrebarea 4. În situația în care un SPV ar îndeplini formal un criteriu de dificultate ca urmare a fazei de investiție, se acceptă reconstituirea / majorarea capitalului propriu înainte de momentul acordării ajutorului (semnarea contractului de finanțare) drept remediu, având în vedere că Ghidul definește data acordării ajutorului ca dată a semnării contractului? Care este momentul de referință la care se verifică încadrarea în categoria întreprinderilor în dificultate – data depunerii cererii sau data acordării? Relevanta clarificarii • Proiectele de stocare stand-alone sunt frecvent dezvoltate prin SPV-uri nou-înființate, susținute de grupuri mari – o practică uzuală de structurare a finanțării de proiect. • Aplicarea formalistă a testului la nivel individual si bazata exclusiv pe datele contabile (fara deci a aplica spiritul regulamentelor care statueaza ca o entitate in dificultate ar trebui sa fie cea care a inregistrat un esec operational) ar putea exclude nejustificat dezvoltatori viabili, contrar obiectivului schemei de a accelera desfășurarea capacităților de stocare. • Clarificarea permite solicitanților să își structureze capitalul SPV-ului și să documenteze caracterul investițional al pierderilor înainte de depunere. Vă rugăm să confirmați interpretarea aplicabilă și, dacă este cazul, să introduceți în textul final al Ghidului o precizare expresă privind:		

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	I nivelul la care se aplică testul întreprinderii în dificultate (individual vs. grup); II tratamentul pierderilor din faza de investiție pentru SPV-urile pre-operaționale; și III momentul de referință și posibilitatea reconstituirii capitalului înainte de acordarea ajutorului = semnarea contractului de finantare.		
66.	Subcapitolul 1.1 Secțiunea privind regimul de operare și încărcare al instalatiilor autonome (stand-alone) Se propune completarea Ghidului prin introducerea unei precizări explicite conform căreia instalațiile autonome (stand-alone) de stocare a energiei electrice pot fi încărcate atât din Sistemul Energetic National (SEN), cât și din energia electrică produsă de capacități de producere existente, inclusiv amplasate în același sit energetic, fără ca acest lucru să afecteze caracterul autonom al instalatiei, atât timp cât sunt îndeplinite condițiile de conectare la retea.	Ghidul solicitantului stabileste că instalatiile finantate trebuie să fie autonome (stand-alone), conectate la rețelele de transport sau distribuție și capabile să participe la piețele de energie și de servicii de sistem. Cu toate acestea, documentul nu precizează în mod explicit dacă energia utilizată pentru încărcarea instalațiilor de stocare poate proveni exclusiv din SEN sau și din energia produsă de capacități de producere existente. Clarificarea acestui aspect este necesară pentru asigurarea unei interpretări unitare a condițiilor de eligibilitate și pentru evitarea unor abordări diferite în etapa de evaluare și implementare a proiectelor. Totodată, utilizarea energiei produse de capacități existente pentru încărcarea instalațiilor de stocare poate contribui la creșterea flexibilității operaționale și la utilizarea mai eficientă a infrastructurii energetice existente, în concordanță cu obiectivele urmărite prin program. Producătorii din Sistemul Energetic National (SEN) care operează unități de cogenerare de înaltă eficiență au obligația de a produce energie electrică corelat cu livrarea de energie termică. Permisiunea de a utiliza această energie pentru încărcarea instalației de stocare (prin mecanisme de piață) oferă flexibilitatea de a înmagazina energia în perioadele cu prețuri reduse pe SEN, urmând ca aceasta să fie	**Propunerea nu se accepta.** Prin aprobarea Schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană – State Aid SA.121308 (2026/N) – România, se urmărește sprijinirea investițiilor în instalații autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice, destinate îmbunătățirii funcționării eficiente a Sistemului Electroenergetic Național (SEN). În acest sens, Schema de ajutor de stat prevede că instalațiile de stocare participă la piețele energiei electrice, îndeplinind funcția de aplatizare a curbei prețurilor prin absorbția energiei electrice atunci când producția este ridicată și cererea redusă și reinjectarea acesteia în rețea atunci când cererea este ridicată și producția insuficientă. În acest context, caracterul autonom (stand-alone) al instalației de stocare presupune funcționarea independentă a acesteia față de o anumită capacitate de producere a energiei electrice. Instalația de stocare trebuie să participe în mod autonom la piețele de energie și la serviciile de sistem, contribuind la flexibilitatea și siguranța funcționării SEN. Totodata, conform art. 10 pct. (9) din Schema de ajutor de stat, nu sunt eligibile la finanțare proiectele combinate care includ atât capacități de producere a energiei electrice, cât și capacități de stocare. Prin urmare, nu este în concordanță cu obiectivele și condițiile Schemei de ajutor de stat ca instalația de stocare finanțată să fie configurată pentru a se încărca în mod dedicat dintr-o anumită capacitate de producere a energiei electrice, inclusiv dintr-o unitate de cogenerare, și să funcționeze ca o extensie a acesteia.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
		injectată Înapoi în rețea în momentele de vârf de consum și preț maxim.	O astfel de configurație conduce la pierderea caracterului autonom al instalației de stocare și la calificarea investiției ca proiect combinat, neeligibil pentru finanțare în cadrul prezentului apel.
67.	Subcapitolul 1.4. Tipuri de solicitanți, alineatul 5: ”0 întreprindere, astfel cum este definită în Capitolul 1, Sectiunea 1.1.1. - Definitii poate depune unul sau mai multe proiecte. Valoarea ajutorului de stat solicitat nu poate depăși 15.000.000 euro per întreprindere, indiferent de numărul de proiecte depuse” (corelat cu subcapitolele 1.8 Ajutorul de stat, 2.2 Eligibilitatea proiectului) Se solicită clarificarea posibilității includerii, în cadrul unei singure cereri de finanțare, a mai multor instalatii autonome stand-alone de stocare a energiei electrice amplasate în locații distincte aparținând aceluiași beneficiar	Ghidul solicitantului prevede posibilitatea depunerii unuia sau mai multor proiecte de către aceeași întreprindere, fără a preciza în mod explicit dacă un proiect poate cuprinde investitii amplasate in mai multe locatii sau daca este necesară depunerea unei cereri de finanțare distincte pentru fiecare amplasament. Clarificarea acestui aspect ar facilita pregătirea documentațiilor de finanțare și ar asigura o interpretare unitară a condițiilor de aplicare pentru operatorii economici care dețin și exploatează active energetice în mai multe amplasamente. Totodată, o astfel de clarificare ar contribui la simplificarea procesului administrativ și la eficientizarea implementării investițiilor, fără a afecta plafonul maxim al ajutorului de stat acordat per întreprindere. Posibilitatea de a integra aceste capacități într-o singură cerere de finanțare reduce masiv costurile administrative de aplicare, monitorizare și audit. Managementul unui singur contract de finanțare este mai eficient atât pentru beneficiar, cât și pentru Autoritatea de Management.	O cerere de finantare reprezinta un proiect. Da, este posibilă depunerea unei singure cereri de finanțare care să cuprindă mai multe instalații de stocare, amplasate in locatii diferite, aparținând aceluiași solicitant. Proiectul poate fi compus din mai multe unități aflate în locații diferite, dar fiecare unitate trebuie să respecte cele menționate la pct. 9, să aibă puterea instalată de min. 1 MW și raportul încărcare/descărcare de 2:1.
68.	Subcapitolul 1.7. Valoarea maximă a finantării din Fondul pentru modernizare Ajutorul de stat se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor eligibile efectuate și nu poate depăși 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului și 15.000.000 euro per Întreprindere, indiferent de numărul de proiecte depuse. Se propune modificarea textului din cadrul Subcapitolului 1.7, după cum urmează: „Ajutorul de stat se acordă în lei	Aplicarea plafonului de 15.000.000 euro la nivel de întreprindere poate limita dezvoltarea și implementarea mai multor proiecte distincte de stocare a energiei electrice realizate în amplasamente diferite, deși acestea contribuie individual la obiectivele programului privind creșterea capacității de stocare și flexibilizarea Sistemului Electroenergetic Național.	Conform Schemei de ajutor aprobata de catre Comisia Europeana - *State Aid SA.121308 (2026/N) – România,* valoarea ajutorului de stat solicitat nu depășește 15.000.000 euro per întreprindere, indiferent de numărul de proiecte depuse. În procesul de aprobare a Schemei de ajutor de stat, Ministerul Energiei a fundamentat asigurarea nivelului adecvat de competitivitate în cadrul procedurii concurentiale, respectiv

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	sub forma rambursării cheltuielilor eligibile efectuate și nu poate depăși 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului și 15.000.000 euro per proiect depusa”	În cazul operatorilor care dețin și exploatează active energetice în mai multe locații, fiecare amplasament poate prezenta caracteristici tehnice, condiții de racordare și necesități operaționale diferite, justificând dezvoltarea unor proiecte independente de stocare. Pentru proiectele mari de stocare (BESS) costurile cu echipamentele, racordarea și integrarea în sistem sunt substanțiale. Aplicarea plafonului per proiect, și nu per companie, stimulează depunerea de aplicații solide pentru fiecare locație strategică în parte, asigurând o utilizare eficientă a bugetului Fondului pentru Modernizare.	asigurarea unei participări suficiente a proiectelor eligibile, în vederea atingerii obiectivelor schemei.
69.	Subcapitolul 2.2, lit.r, pag.21 din Ghid și Anexa nr, 2.1 Grila de verificare a conformitătii administrative si a eligibilității cererilor de finantare: "Certificat de urbanism sau document echivalent emis de către autoritatea competentă pentru obiectul cererii de finantare, în termen de valabilitate" Certificatul de urbanism sau documentul echivalent emis de autoritatea competentă pentru obiectul cererii de finanțare, aflat în termen de valabilitate, va fi depus cel târziu în etapa de contractare, anterior semnării contractului de finantare. La momentul depunerii cererii de finanțare, solicitantul va prezenta dovada depunerii solicitării pentru emiterea certificatului de urbanism la autoritatea competentă. ”	1) Proiectele de dezvoltare a instalațiilor de stocare a energiei electrice presupun, în mod frecvent, realizarea unor analize tehnice preliminare complexe privind racordarea la rețea, coexistenta cu infrastructura energetică existentă și identificarea zonelor de protecție și siguranță. În practică, procedura de emitere a certificatului de urbanism pentru astfel de investiții conduce frecvent la depășirea termenului procedural standard. 2) O abordare similară este deja utilizată în cadrul altor scheme de finanțare din fonduri europene și naționale dedicate investițiilor energetice și industriale, unde anumite documente administrative preliminare sunt solicitate în etapa de contractare, pentru a evita restrângerea artificială a competiției și blocarea proiectelor complexe din considerente procedurale. Un exemplu relevant îl reprezintă Programul-cheie nr. 7 — „Eficiență energetică în instalații industriale incluse în EU-ETS”. 3) Modificarea nu afectează procesul de evaluare tehnico-economică și nu generează riscuri suplimentare pentru autoritatea finanțatoare, întrucât	**Propunerea nu se acceptă.** Certificatul de urbanism se menține ca document obligatoriu la depunerea cererii de finanțare, în termen de valabilitate, având în vedere că acesta face parte din conținutul-cadru al Studiului de Fezabilitate, in conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
		documentul rămâne obligatoriu anterior semnării contractului.	
70.	Art. 2.1 – Eligibilitatea solicitanților, lit. a) b) Solicitantul are personalitate juridică, este legal constituit în conformitate cu legislația națională sau în conformitate cu legislația specifică din statul membru UE a cărei naționalitate o deține și este înregistrat la ONRC din România, până la data semnării contractului de finanțare. Se probează prin: □ Actul constitutiv/ Statutul/ documente echivalente cu traducere autorizată, după caz și □ Certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului (emis cu maximum 30 zile înainte de depunerea Cererii de finanțare), valabile la data depunerii cererii de finanțare. Notă: Depunerea certificatului constatator este obligatorie odată cu depunerea cererii de finanțare pentru solicitanții deja înscriși la ONRC din România la data depunerii cererii definanțare, iar pentru solicitanții înregistrați în alt stat membru UE, până la data semnării contractului de finanțare. Solicitanții vor avea înscrise în actul constitutiv activități privind producerea și comercializarea de energie electrică, respectiv: - CAEN 3515 — Comercializarea energiei electrice - CAEN 3516 — Depozitarea energiei electrice, din clasificarea codurilor CAEN, Rev. 3 sau echivalent.	- Eliminarea incertitudinii juridice și administrative în procesul de autorizare și clarificarea codurilor specifice conform CAEN Rev. 3 - Necesitatea alinierii la specificul tehnologic și la CAEN Rev. 3. Textul inițial făcea o trimitere generică la întreaga diviziune 35. Având în vedere intrarea în vigoare a noii clasificări CAEN Rev. 3, utilizarea unei mențiuni generale poate genera confuzii majore. Instalațiile de stocare autonome (stand-alone) nu se mai încadrează în producția clasică, ci au primit un cod dedicat nou implementat: CAEN 3516 — Depozitarea energiei electrice. Totodată, activitatea de tranzacționare și arbitraj a acestei energii stocate este acoperită de CAEN 3515 — Comercializarea energiei electrice. Nominalizarea exactă a acestor două coduri elimină orice risc de interpretare greșită din partea evaluatorilor și a solicitanților. Modificarea textului asigură claritate deplină, previne respingerea unor proiecte viabile din cauza unor interpretări rigide ale ONRC privind autorizarea timpurie a codurilor CAEN și corelează cerințele ghidului cu realitatea juridică a implementării proiectelor de stocare de tip stand-alone.	**Propunerea nu se acceptă.** Schema de ajutor de stat a fost aprobată de Comisia Europeană cu referire la activitatile corespunzatoare Diviziunii 35 din clasificarea CAEN sau echivalent. În etapa de depunere a cererii de finanțare este suficientă îndeplinirea condiției privind încadrarea în CAEN 35. Ulterior, în etapa implementării și operării investiției, beneficiarul va avea obligația de a obține toate autorizațiile, avizele și licențele necesare desfășurării activității investitiei, conform legislatiei in vigoare.
71.	Art. 2.1 – Eligibilitatea solicitanților, lit. d) d) Solicitantul demonstrează capacitate financiară pentru susținerea implementării proiectului, dovedită prin: • îndeplinirea criteriului de solvabilitate, respectiv prin raportul dintre datorii totale și capitaluri proprii care trebuie să fie pozitiv și mai mic de 7,5 în ultimul exercițiu	1. Solicităm modificarea formatului scrisorii de confort și a valorii pentru care este solicitată. Modul de finanțare a proiectelor este complet diferit în practică față de structura impusă prin ghidul solicitantului. Prin impunerea unei scrisori de confort care să ateste existența unui credit bancar de 100% din valoarea cofinanțării, inclusiv TVA, este	Scrisoarea de confort, conform precizărilor din Ghidul solicitantului, se depune odată cu cererea de finanțare pentru demonstrarea capacității financiare pentru susținerea implementării proiectului în următoarele două situații: dacă solicitantul este întreprindere nou înființată sau dacă nu îndeplinește criteriul privind indicatorul de solvabilitate, cazuri în care se consideră că solicitantul nu dispune de surse proprii.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	financiar încheiat. Dacă solicitantul este întreprindere nou înființată sau nu îndeplinește criteriul privind indicatorul de solvabilitate trebuie să prezinte la depunere o scrisoare de confort emisă de o instituție bancară sau nebancară din România/alte state membre ale Uniunii Europene, autorizată de BNR; • asigurarea contribuției proprii din surse proprii sau atrase, care exclud orice altă formă de sprijin public, prin prezentarea documentelor de aprobare a acesteia (hotărâre AGA/ asociat unic, decizie CA). Se probează prin: □ Bilanțul contabil (consolidat unde este cazul) auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislația în vigoare, depus și înregistrat la organul fiscal competent, pentru ultimele 3 (trei) exerciții financiare încheiate, anterioare anului de depunere a cererii de finanțare, în corelare cu Secțiunea Capacitate solicitant din aceasta; □ Contul de profit și pierdere și datele informative (consolidat unde este cazul) auditat/semnat de cenzori dacă acest lucru este solicitat de legislația în vigoare, însoțit de lista entităților incluse în consolidare, pentru ultimele 3 (trei) exerciții financiare încheiate, anterioare anului de depunere a cererii de finanțare, în corelare cu Secțiunea Capacitate solicitant din aceasta: □ Documente de confirmare/alocare a contribuției solicitantului (de ex: Hotărârea AGA/Asociaților/Asociatului Unic al societății sau decizia CA) privind asigurarea cofinanțării proiectului și acoperirea contravalorii cheltuielilor altele decât cele eligibile (care să cuprindă cel puțin, dar fără a se limita la, denumirea proiectului, valoarea totală (din care valoarea eligibilă și valoarea neeligibilă), indicatorii tehnico-economici ai proiectului conform Studiului de fezabilitate, asigurarea cofinanțării proiectului și acoperirea contravalorii cheltuielilor neeligibile);	instaurată o condiție artificială care contrazice complet practica bancară. Pentru majoritatea covârșitoare a firmelor care dezvoltă proiecte în domeniul energiei, situația cea mai întâlnită este finanțarea printr-un mix de resurse proprii, respectiv aport de capital sau împrumut asociat plus credite bancare. În România ponderea împrumuturilor bancare în finanțarea proiectelor este între 0% și 80%, în funcție de deciziile asociaților și bancabilitatea proiectelor. De asemenea, valoarea TVA nu se finanțează printr-un credit de investiții, ci prin credit punte, deoarece aplicanții au alte mijloace de a-și recupera TVA 2. Solicităm analizarea indicatorului de îndatorare pe un singur an, cel mai recent, fiind complet irelevantă structura de finanțare în anii de început ai proiectului. Istoricul acestui indicator cu privire la gradul de îndatorare ține de momentele din trecut la care asociații au decis capitalizarea firmei și nu are nicio relevanță cu privire la momentul prezent. Propunerea noastră respectă bunele practici implementate de instituția dumneavoastra în cadrul schemelor CFD, în cadrul cărora dovada cofinanțării era realizată prin modalitățile pe care le propunem. Apelarea la credite bancare este opțională, iar situații în care beneficiarii apelează 100% la credite bancare pentru cofinanțarea unui proiect nu există în practică deoarece legislația din România nu permite unei bănci să finanțeze 100% din proiect. Solicitarea scrisorii de confort de tipul: Creditul este deja aprobat pentru întreaga cofinanțare creează o situație artificială, deoarece toate băncile cer finanțare parțială prin capitaluri proprii ale debitorului, potrivit normelor prudențiale in vigoare.	În Ghidul solicitantului, cerințele minime ale scrisorii de confort au fost revizuite în sensul înlocuirii obligației de prezentare a unei aprobări a facilității de credit cu confirmarea efectuării unei analize preliminare a proiectului și a capacitatii financiare a solicitantului privind posibilitatea acordării unei finanțări pentru acoperirea contribuției proprii și a cheltuielilor neeligibile.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	Declarația unică (Anexa nr. 3) din care să reiasă că acesta va asigura resursele financiare necesare implementării optime a proiectului. ✓ În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de mai sus, solicitantul va prezent scrisore de confort angajante, prin care banca se angajează să pună la dispoziția beneficiarului cofinanțarea necesară investiției, acoperind cofinanțarea necesară pentru cheltuielile eligibile și finanțarea cheltuielilor neeligibile, fără TVA; ✓ dovada disponibilității capitalului propriu pentru cofinanțarea necesară investiției, acoperind cofinanțarea necesară pentru cheltuielile eligibile și finanțarea cheltuielilor neeligibile, fără TVA; o combinație dintre cele două, acoperind valoarea necesară.		
72.	Art. 2.3 - Eligibilitatea cheltuielilor Implementarea financiară a proiectului Mecanismul prefinanțării, plății și rambursării cheltuielilor efectuate: Notă: În cazul beneficiarilor care depun cereri de prefinanțare, este necesară prezentarea unei scrisori de garanție bancară (SGB) emisă de o instituție bancară sau nebancară din România/alte state membre ale Uniunii Europene, autorizată de BNR, pentru suma solicitată la prefinanțare, care să fie valabilă până la data la care beneficiarul justifică suma primită la prefinanțare, conform modelului prezentat în Anexa nr.10 - Scrisoare de garanție la prezentul Ghid. Furnizorul ajutorului de stat solicită unilateral executarea SGB pentru plata sumelor nejustificate aferente cererii de prefinantare. Prin cererea furnizorului de ajutor de stat, emitentul SGB va efectua plata de îndată, fără a fi nevoie de acordul	Eliminarea obligației de constituire a Scrisorii de Garanție Bancară (SGB) pentru cererile de plată, în acord cu cadrul normativ național, si corelarea textului Ghidului Solicitantului cu prevederile OUG nr. 60/2022 (privind managementul financiar al Fondului pentru Modernizare) și modificările legislative ulterioare aduse prin OG nr. 56/2025, care reglementează distinct mecanismul fluxurilor financiare. Primul argument: În arhitectura fondurilor europene și a programelor de finanțare naționale corelate, mecanismul de prefinanțare și cel al cererii de plată reprezintă instrumente financiare total diferite, cu riscuri distincte pentru autoritatea finanțatoare: - Prefinanțare reprezintă acordarea unor sume în avans (lichidități) către beneficiar, înainte ca acesta să efectueze cheltuieli sau să primească facturi de la furnizori. De aceea, din considerente de prudență fiscală, legislația impune blocarea acestui risc prin SGB.	**Propunere acceptata** Se menține obligația constituirii unei Scrisori de Garanție Bancară (SGB) exclusiv pentru mecanismul de prefinanțare. S-au corelat documentele în consecință.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	expres al beneficiarului proiectului pentru care a fost acordată prefinanțarea.	Cererea de plată este un mecanism prin care beneficiarul solicita la plata facturile acceptate la plată emise de furnizori pentru bunuri livrate / servicii prestate / lucrări executate. De asemenea, beneficiarul are obligația prezentării dovezii plații contribuției proprii din cadrul facturilor solicitate la plată, urmând ca autoritatea să transfere fondurile destinate achitării direct sau cu obligația stingerii rapide a acelor facturi. Plata se face pe baza unor documente justificative deja existente ce atestă realitatea parțială a proiectului, motiv pentru care riscul de deturnare a fondurilor este minim și nu justifică o garantare prealabilă de tipul SGB Alinierea la OUG nr. 60/2022 și OG nr. 56/2025. Prevederile legale instituite prin OUG nr. 60/2022, modificate structural prin OG nr. 56/2025 pentru eficientizarea absorbției de fonduri în sectorul energetic, definesc regulile clare de derulare a operațiunilor de decontare. Acest cadru normativ general aprobat la nivel de Guvern stabilește că: • Asigurarea unei SGB este obligatorie exclusiv în cazul tragerii de sume cu titlu de prefinanțare (avans). • Introducerea unei obligații suplimentare pentru mecanismul cererilor de plată (solicitarea unei scrisori de garanție bancară) reprezintă o barieră administrativă și financiară neprevăzută din cadrul actual normativ, ținând cont ca Implementarea financiara se face in conformitate cu prevederile art. 21 din OUG 60/2022 actualizata. Al doilea argument: Corelarea Ghidului cu Anexa nr. 10 - Scrisoare de garanție, Anexa nr. 5 – Model contract finanțare. Mențiunea inițială din textul Ghidului, care solicita o Scrisoare de Garanție Bancară (SGB) inclusiv pentru „cererile de plată”, se afla într-o contradicție tehnică majoră cu formatul oficial al Anexei nr. 10, care reprezintă Modelul de	

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
		Scrisoare de garanție bancara care are ca obiect exclusiv ” „În scopul garantării restituirii prefinanțării acordate... s-a cerut prezentarea unei garanții bancare”.” De asemenea, in cadrul Anexei 5 – Model contract finanţare, nu prevede obligația beneficiarului de a constitui un instrument de garantare raportat la CAPITOLUL IV – PREFINANȚAREA, PLATA ȘI RAMBURSAREA CHELTUIELILOR; Art. 9 – Mecanismul Cererilor de plata. Prin eliminarea sintagmei „și/sau cereri de plată”, textul Ghidului devine pe deplin armonizat cu formatul juridic al Anexei nr. 10, asigurând un proces predictibil și lipsit de ambiguități atât pentru solicitanți, cât și pentru băncile emitente, si care respecta cadrul legal in vigoare privind implementarea financiara a proiectelor finanțate din Fondul pentru Modernizare.	
73.	Anexa 5 – Model Contract finanţare; Art.3; alin (2). (2) În cazul în care, la finalizarea Proiectului, se înregistrează diferențe între costurile eligibile aprobate și costurile eligibile efectiv realizate, valoarea finanțării acordate din Fondul pentru modernizare se ajustează numai în măsura necesară evitării supracompensării, cu respectarea prevederilor schemei de ajutor de stat și a legislației europene aplicabile. În situația în care diferențele rezultă din economii obținute prin proceduri de achiziție, optimizări tehnice, negocieri comerciale, realocări între categorii de cheltuieli eligibile sau alte variații intervenite pe parcursul implementării, fără reducerea capacității aprobate și fără afectarea obiectivelor Proiectului, acestea se reflectă cu prioritate în diminuarea contribuției Beneficiarului, fără reducerea finanțării nerambursabile aprobate. Reducerea finanțării nerambursabile intervine numai în cazul în care diferențele de cost conduc la supracompensare, rezultă din diminuarea capacității aprobate, din declararea unor	În forma actuală, art. 3 alin. (2) utilizează sintagma „valoarea asigurată din Fondul pentru modernizare se diminuează corespunzător”, fără a defini în mod explicit semnificația termenului „corespunzător” și fără a distinge între diferitele situații care pot apărea pe parcursul implementării unui proiect. O astfel de formulare lasă loc unor interpretări diferite și poate conduce la aplicarea aceluiași tratament unor circumstanțe care sunt fundamental distincte din punct de vedere juridic, tehnic și economic. În practică, un proiect poate înregistra economii rezultate din proceduri competitive de achiziție, realocări între categorii de cheltuieli eligibile, optimizări tehnice, variații de preț între componente sau, dimpotrivă, reduceri ale capacității aprobate ori cheltuieli declarate neeligibile. Aceste situații nu produc aceleași efecte asupra ajutorului de stat și nu ar trebui să conducă automat la același mecanism de diminuare a finanțării. Din acest motiv, considerăm necesară clarificarea expresă a cazurilor în care	S-a revizuit Anexa 5 – *Model contract de finantare*.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	cheltuieli ca neeligibile sau din nerespectarea condițiilor de acordare a ajutorului de stat.	finanțarea se reduce și a celor în care diferențele de cost se reflectă în contribuția beneficiarului, cu respectarea principiului evitării supracompensării. Argument nr. 1 – Coerența cu procedura competitivă Procedura de selecție este construită pe un criteriu concurențial unic, respectiv cuantumul ajutorului de stat solicitat raportat la MWh instalat. Acest criteriu are rolul explicit de a minimiza ajutorul public și de a preveni supracompensarea încă din etapa de evaluare ex-ante. În aceste condiții, reducerea automată și integrală a grantului pentru orice economie de cost apărută ulterior atribuirii riscă să altereze rezultatul procedurii competitive și să transforme mecanismul de selecție într-un sistem de decontare ex-post a costurilor efective. Menținerea grantului aprobat, cu ajustarea acestuia exclusiv în măsura necesară evitării supracompensării, conservă atât logica procedurii competitive, cât și principiile care au stat la baza departajării proiectelor. Argument nr. 2 – Distincția necesară între economii reale și variații bugetare Nu toate diferențele dintre costurile estimate și costurile efectiv realizate reprezintă economii susceptibile să genereze supracompensare. În implementarea proiectelor de stocare apar frecvent economii pe anumite componente care sunt compensate de majorări pe alte componente eligibile, de modificări de preț, de ajustări tehnice sau de realocări între categorii de cheltuieli. Tratarea tuturor acestor situații ca economii care impun reducerea automată a grantului ar genera o rigiditate excesivă și ar penaliza implementarea eficientă a proiectelor. Din perspectiva ajutorului de stat, elementul relevant nu este existența unei variații bugetare punctuale, ci existența unei supracompensări efective. Prin urmare, contractul	

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
		trebuie să distingă între reducerea reală a costului eligibil total care poate conduce la supracompensare și simple ajustări bugetare care nu modifică parametrii investiției și nu afectează conformitatea cu schema de ajutor de stat.	
74.	Ghidul solicitantului - Pagina 7 Atenție! În cazul în care termenul de 48 de luni nu este respectat, beneficiarul ajutorului de stat datorează penalități de întârziere egale cu 0,01% pe zi din valoarea ajutorului de stat acordat, la care se adaugă rata dobânzii de politică monetară stabilită de Banca Națională a României. Penalitățile de întârziere se calculează începând cu ziua imediat împlinirii termenului de 48 de luni de la data încasării parțiale sau totale a ajutorului și până la data punerii în funcțiune a instalației, anterior celor 48 de luni care reprezinta finalul duratei de implementare.	Modul de calcul al penalităților contrazice criteriul de eligibilitate a cheltuielilor menționat la capitolul 2.3: "Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții cu caracter general: 1) Să fie efectuată și plătită de la data la care solicitantul depune cererea de finanțare la Ministerul Energiei, dar nu mai târziu de data de finalizare a investiției prevăzută în cadrul procedurii de ofertare concurențială, respectiv maxim 48 de luni de la data acordării ajutorului". Penalitățile nu pot fi calculate începând cu ziua imediat următoare împlinirii a 48 de luni de la acordarea ajutorului de stat, deoarece din acel moment se încheie perioada de implementare a proiectului, iar data punerii în funcțiune este irelevantă. De asemenea, vor exista proiecte care nu vor fi finalizate deloc și nu vor accesa ajutorul de stat, iar pentru acestea se vor emite penalități perpetue.	Penalitățile prevăzute în această situație nu reprezintă penalități de întârziere aferente sumelor de recuperat, ci reprezintă o clauză penală a contractului de finanțare, independentă de recuperarea ajutorului de stat acordat pentru un proiect a cărui implementare nu a fost finalizată în termenul asumat.
75.	*"1.7. Valoarea maximă a finanțării din Fondul pentru modernizare* *Ajutorul de stat se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor eligibile efectuate și nu poate depăși 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului și 15.000.000 euro per întreprindere, indiferent de numărul de proiecte depuse (echivalent în lei la cursul InforEuro din luna anterioară deschiderii procedurii de ofertare concurențială), respectiv, 1 euro = ... lei.* *De asemenea, ajutorul de stat solicitat este de maximum 69.000 euro/MWh de stocare instalat."*	Apreciem oportună reanalizarea necesității introducerii unui plafon exprimat in EUR/MWh al ajutorului de stat si mentinerea numai a intensității de maxim 100% din costurile eligibile ale investiției, în conformitate cu prevederile art. 10d din Directiva 2003/87/CE coroborate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1001. De asemenea, considerăm ca renunțarea la plafonul fix EUR/MWh al ajutorului de stat, va contribui la asigurarea unei participări cât mai largi la acest apel de finantare, prin corelarea ajutorului de stat cu realitățile pieței, cu specificul tehnico-economic al	**Propunerea nu se accepta**. Pragul de 69.000 euro/MWh a fost stabilit prin Schema de ajutor de stat aprobată de Comisia Europeana - *State Aid SA.121308 (2026/N) – România.* În procesul de aprobare a Schemei de ajutor de stat, Ministerul Energiei a justificat acest nivel printr-o analiză a costurilor și veniturilor unui proiect de referinta de stocare autonoma, Comisia Europeană concluzionând că plafonul este necesar, proporțional și adecvat pentru atingerea obiectivelor schemei de ajutor de stat, cu respectarea normelor Uniunii Europene privind ajutorul de stat

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	Având în vedere costurile semnificative asociate dezvoltării și implementării unor astfel de proiecte, considerăm că nivelul maxim stabilit al ajutorului de stat 69.000 euro/MWh acoperă doar o parte limitată din cheltuielile eligibile ale investiției, ceea ce poate determina reducerea capacității operatorilor economici de a inița și implementa proiecte la scară relevantă pentru atingerea obiectivelor asumate de Romania pentru creșterea semnificativă a ponderii energiei din surse regenerabile în mixul energetic și la asigurarea securității și stabilității Sistemului Electroenergetic National (SEN).	fiecărui proiect și cu necesarul efectiv de finanțare și va facilita implementarea proiectelor de stocare de mare capacitate.	
76.	*„3.1.2. Sustenabilitate și durabilitate Se va preciza modul în care proiectul se va autosusține financiar după încetarea finanțării solicitate prin cererea de finanțare, capacitatea de a asigura operarea și întreținerea investiției după finalizare (entități responsabile, fonduri, activități, orizont de timp).* *Caracterul durabil al proiectului: se va indica modul în care beneficiarul va asigura exploatarea durabilă a investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la punerea în exploatare a proiectului (dovedit prin certificatul de racordare).”* Considerăm că această cerință este, în forma actuală, prematură în raport cu ciclul de dezvoltare al proiectelor, în condițiile în care majoritatea investițiilor vizate de acest apel de finanțare se află în faze incipiente de dezvoltare. În practică, certificatul de racordare se obține într-o etapă mult mai avansată, ulterior finalizării investiției, a instalației de racordare și efectuării probelor de punere în funcțiune. În aceste condiții, impunerea acestuia ca dovadă a durabilității în etapa de evaluare a cererii de finanțare reprezintă o barieră semnificativă în accesarea schemei de sprijin și este în contradictoriu cu respectarea principiului “demararea lucrărilor”	Considerăm necesară reanalizarea acestei cerințe și eliminarea necesității “dovedit prin certificatul de racordare”. De asemenea, apreciem că prin completarea capitolului 3.1.2. cu sintagma “5 ani de la termenul estimat pentru punerea în exploatare a proiectului” se va permite corelarea cerințelor ghidului cu stadiul real de dezvoltare al proiectelor și cu specificul investițiilor în domeniul vizat.	Certificatul de racordare este specificat ca document care atesta punerea in exploatare a proiectului. Prevederile Ghidului solicitantului și cele ale Anexei nr. 5 au fost revizuite în mod corespunzător.
77.	*„1.1. Domeniul de investiții aferent și obiectivul specific Investițiile vor fi finalizate și puse în funcțiune în termen de maximum 48 de luni de la data acordării ajutorului”*	Ministerul Energiei poate aproba prelungirea termenului de implementare și punere în funcțiune peste perioada de 48 de luni în situația existenței	**Propunerea nu se acceptă**. Termenul de maximum 48 de luni pentru finalizarea și punerea în funcțiune a investițiilor este stabilit în conformitate cu

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	Forma actuală este excesiv de rigidă și recunoaște doar forța majoră în sens civil, ceea ce nu acoperă întârzierile sistemice, blocaje de supply chain extrem de frecvente în implementarea sistemelor de stocare a energiei cu baterii sau alte întârzieri neimputabile beneficiarului.	unor cauze obiective, neimputabile beneficiarului, inclusiv, dar fără a se limita la: - întârzieri în emiterea avizelor, acordurilor, autorizațiilor, documentațiilor de către autoritățile competente; - întârzieri în lanțurile de aprovizionare pentru echipamente critice; - imposibilitatea temporară de execuție determinată de restricții legislative, de mediu sau de siguranță; - alte situații justificate care afectează implementarea proiectului fără culpa beneficiarului. Prelungirea se aprobă pe baza unei solicitări motivate a beneficiarului și a documentelor justificative, iar această modificare NU afectează intensitatea ajutorului și NU modifică schema aprobată de Comisia Europeană.	prevederile Cadrului privind ajutoarele de stat în contextul Pactului pentru o industrie curată (CISAF) și a fost transpus în Schema de ajutor de stat aprobată de Comisia Europeană - *State Aid SA.121308 (2026/N) – România*. Schema de ajutor de stat prevede atât termenul de finalizare și punere în funcțiune a investițiilor, cât și regimul sancțiunilor aplicabile în cazul nerespectării acestuia, precum și posibilitatea neaplicării penalităților exclusiv în situația existenței/intervenirii unui caz de forță majoră, astfel cum este definit de legislația aplicabilă.
78.	*„1.4. Tipuri de solicitanți* *Întreprinderile nou-înființate este necesar să aibă capitalul social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100.000 lei.”* Întreprinderile nou-înființate este necesar să aibă capitalul social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 90.000 lei.	Propunerea de modificare este justificată de necesitatea corelării prevederilor Ghidului cu dispozițiile legislației societare aplicabile în România, respectiv Legea nr. 31/1990 privind societățile, care stabilește pentru societățile pe acțiuni un capital social minim legal de 90.000 lei. Menținerea pragului de 100.000 lei introduce o condiție suplimentară față de cerințele legale generale, fără o justificare obiectivă raportată la capacitatea financiară reală a solicitantului sau la implementarea proiectului. Totodată, această condiție poate conduce la excluderea unor vehicule investiționale nou înființate special pentru dezvoltarea proiectelor de stocare, deși acestea sunt susținute de grupuri industriale solide și îndeplinesc celelalte criterii de eligibilitate financiară prevăzute de Ghid. În practică, majorarea capitalului social presupune parcurgerea unor proceduri corporative și formalități de înregistrare la Registrul Comerțului care pot	**Propunerea nu se accepta.** Prin Schema de ajutor de stat aprobată de Comisia Europeană – State Aid SA.121308 (2026/N) – România – a fost aprobată condiția de eligibilitate potrivit căreia întreprinderile nou-înființate trebuie să aibă capitalul social subscris și vărsat, în condițiile legii, în valoare de minimum 100.000 lei. Ghidul solicitantului transpune această condiție de eligibilitate prevăzută în schema de ajutor de stat aprobată de Comisia Europeană, nefiind posibilă modificarea pragului minim al capitalului social la 90.000 lei.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
		depăși termenele apelului de proiecte și pot limita nejustificat accesul la finanțare. În consecință, se propune modificarea pragului de la 100.000 lei la 90.000 lei, în concordanță cu nivelul minim prevăzut de legislația națională pentru societățile pe acțiuni.	
79.	„*1.5. Indicatori* *Indicatorul I.1: Capacitatea nou instalată de stocare a energiei electrice exprimată în MWh pentru anul ulterior celui în care se finalizează proiectul.* *Proiectul asigură un raport între capacitatea instalației de stocare cu baterii (MWh) și puterea instalata a acesteia (MW) de cel puțin 2:1, adică să poată fi utilizată în regim de încărcare sau de descărcare la puterea instalată cel puțin 2 ore.”* Solicitare clarificare: confirmați faptul că, în sensul prevederii menționate, sunt incluse și considerate eligibile inclusiv proiectele care asigură un raport egal cu 2:1 între capacitatea instalației de stocare (MWh) și puterea instalată a acesteia (MW), respectiv o durată de utilizare în regim de încărcare sau de descărcare la puterea instalată egală cu 2 ore.		Conform condițiilor de eligibilitate din Schema de ajutor de stat, Art. 10, punctul 1, pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să să asigure un raport între capacitatea instalației de stocare cu baterii (MWh) și puterea instalată a acesteia (MW) de cel puțin 2:1, respectiv isntalatia sa poata functiona la puterea instalata pentru o durata de cel puțin 2 ore în regim de încărcare sau de descărcare. Astfel, proiectele care asigură un raport egal cu 2:1, respectiv o durată de funcționare egală cu 2 ore la puterea instalată, îndeplinesc această condiție de eligibilitate, cu respectarea tuturor celorlalte condiții prevăzute de Schema de ajutor de stat și de Ghidul solicitantului.
80.	*„Art.3; alin (2)din Anexa 5 – Model Contract finanțare* *În cazul în care, la finalizarea Proiectului, se înregistrează economii în implementare față de valoarea estimată totală prevăzută la alin. (1), valoarea asigurată din Fondul pentru modernizare se diminuează corespunzător. Prin economii în implementare se înțelege că valoarea angajamentelor legale încheiate în scopul implementării Proiectului și a plăților efectuate pentru realizarea obiectivelor este mai redusă decât valoarea stabilită de către Beneficiar în bugetul proiectului.”* Considerăm necesară reformularea art. 3 alin. (2) în sensul că ajustarea valorii finanțării acordate din Fondul pentru modernizare să intervină exclusiv în măsura necesară evitării supracompensării, cu respectarea prevederilor	Propunerea este justificată de necesitatea corelării mecanismului de ajustare cu logica procedurii competitive de selecție, al cărei criteriu de departajare îl reprezintă cuantumul ajutorului solicitat raportat la MWh instalat. Forma actuală, care prevede diminuarea automată a finanțării pentru orice economie înregistrată, penalizează implementarea eficientă și nu distinge între variații bugetare fără impact asupra parametrilor aprobați și situațiile care generează efectiv supracompensare.	S-a revizuit Anexa 5 – *Model contract de finantare.*

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	schemei de ajutor de stat și a legislației europene aplicabile. În situația în care diferențele față de costurile eligibile aprobate rezultă din economii obținute prin proceduri de achiziție, optimizări tehnice, negocieri comerciale sau realocări între categorii de cheltuieli eligibile, fără reducerea capacității aprobate și fără afectarea obiectivelor Proiectului, acestea să se reflecte cu prioritate în diminuarea contribuției Beneficiarului, fără reducerea finanțării nerambursabile aprobate. Reducerea finanțării nerambursabile să intervină numai în cazul în care diferențele conduc la supracompensare, rezultă din diminuarea capacității aprobate, din declararea unor cheltuieli ca neeligibile sau din nerespectarea condițiilor de acordare a ajutorului de stat.		
81.	Secțiunea 1.1 cum argumentăm în Secțiunea I, noțiunea de „finalizare și punere în funcțiune” a investiției, în contextul termenului de 48 de luni prevăzut de Ghid, se consideră îndeplinită la data la care instalația este fizic finalizată și pusă în funcțiune din punct de vedere tehnic, respectiv este capabilă să opereze conform parametrilor proiectați. Această clarificare este importantă deoarece respectarea acestui termen nu ar trebui condiționată de obținerea ulterioară a certificatului de racordare și/sau a licenței de producere emise de ANRE, având în vedere că aceste etape presupun proceduri administrative distincte, și susceptibile de întârzieri în afara controlului beneficiarului.	Investițiile vor fi finalizate și puse în funcțiune în termen de maximum 48 de luni de la data acordării ajutorului. Termenul se consideră respectat la data la care beneficiarul obține certificatul de racordare cu privire la instalație. Obținerea licenței de exploatare comercială emise de ANRE, a autorizației de mediu sau a altor autorizații administrative ulterioare nu condiționează respectarea acestui termen. În cazul în care termenul de 48 de luni nu este respectat, beneficiarul ajutorului de stat datorează penalități de întârziere egale cu 0,01% pe zi din valoarea ajutorului de stat acordat, la care se adaugă rata dobânzii de politică monetară stabilită de Banca Națională a României. Penalitățile de întârziere se calculează începând cu ziua imediat împlinirii termenului de 48 de luni de la data acordării ajutorului și până la data punerii în funcțiune a instalației. Ministerul Energiei renunță la impunerea de penalități dacă beneficiarul demonstrează că nerespectarea termenului de finalizare este cauzată	Ghidul solicitantului a fost revizuit.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
		de forța majoră așa cum este definită în legislația aplicabilă. În acest caz, beneficiarul ajutorului de stat trebuie să notifice în scris Ministerul Energiei cu privire la apariția unui caz de forță majoră. Penalitățile de întârziere nu pot fi aplicate în cazul în care beneficiarul face dovada că depășirea termenului de 48 de luni este cauzată de întârzieri nejusiticate din partea autorităților competente sau a operatorilor de rețea implicați în procesul de racordare prin depășirea termenelor legale impuse de cadrul legal în sarcina acestora. În situația nefinalizării investiției în termenele și condițiile menționate anterior, Ministerul Energiei va dispune recuperarea integrală a ajutorului de stat acordat, cu dobânzile aplicabile calculate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi celorlalte norme europene în vigoare.	
82.	Secțiunea 3.1.2. Ghidul nu definește conținutul concret al obligației de exploatare durabilă, ceea ce generează incertitudine pentru beneficiari cu privire la comportamentul așteptat pe durata celor 5 ani. Clarificarea propusă delimitează obligația de funcționare permanentă de cea de menținere a capacității operaționale și stabilește condițiile în care dezafectarea, relocarea sau modificarea substanțială sunt restricționate. De asemenea, considerăm că obligația de exploatare durabilă ar trebui să vizeze asigurarea continuității funcționării investiției, și nu identitatea persoanei care o exploatează. Atât timp cât noul proprietar sau acționar își asumă integral obligațiile din contractul de finanțare și investiția continuă să fie exploatată conform parametrilor	Caracterul durabil al proiectului: se va indica modul în care beneficiarul va asigura exploatarea durabilă a investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la punerea în exploatare a proiectului (dovedit prin certificatul de racordare). Prin exploatare durabilă se înțelege menținerea instalației în stare de funcționare și utilizarea acesteia conform destinației și parametrilor tehnici ai proiectului pe întreaga perioadă de 5 ani. Obligația de exploatare durabilă nu implică funcționarea neîntreruptă a instalației, ci menținerea capacității operaționale a acesteia, cu excepția perioadelor de oprire justificate tehnic sau comercial (mentenanță, reparații, condiții temporare de piață care determină desfășurarea activității în pieredere). Pe durata	Caracterul durabil (sustenabilitatea) al proiectului reprezintă capacitatea acestuia de a genera beneficii și rezultate pe termen lung, continuând să funcționeze și să aducă valoare și după finalizarea perioadei de implementare sau a finanțării primite. Solicitantul va descrie în Cererea de finanțare modul în care va asigura exploatarea durabilă a investiției și menținerea rezultatelor proiectului pe perioada prevăzută în Ghidul solicitantului. În ceea ce privește menținerea identității persoanei care exploatează investiția, în perioada de durabilitate, prevederile Ghidului solicitantului și cele ale Anexei nr. 5 au fost revizuite în mod corespunzător.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	proiectului, scopul normei este pe deplin respectat. Interzicerea oricărui transfer ar restrânge în mod nejustificat dreptul de dispoziție al beneficiarului și ar depăși ceea ce este necesar pentru protejarea interesului public urmărit prin schema de ajutor de stat.	perioadei de exploatare durabilă, beneficiarul nu va dispune în mod deliberat dezafectarea instalației, fără acordul prealabil al autorităților competente. De asemenea, nu sunt incompatibile cu obligația de exploatare durabilă (i) transferul controlului (direct sau indirect) și al acțiunilor/părților sociale ale societății beneficiare către un terț, respectiv (ii) actele de dispoziție cu privire la componentele instalației (inclusiv constituirea de garanții reale asupra imobilelor) care nu determină dezafectarea instalației.	
83.	Secțiunea 2.2.r) Cele două perioade de referință (plata finală, respectiv punerea în exploatare), au momente de început diferite și pot avea, în consecință, momente de încheiere diferite. În absența unei clarificări, există riscul ca un beneficiar să dețină un drept real asupra terenului suficient din perspectiva unuia dintre criterii, dar insuficient din perspectiva celuilalt. Propunerea asigură alinierea celor două cerințe prin raportare la data provizionată de beneficiar pentru obținerea certificatului de racordare.	În acest sens se va demonstra deținerea unui drept real (de exemplu: act de proprietate/contract de concesiune/superficie/administrare) asupra terenului unde se face investiția, valabil cel puțin 5 ani de la data previzionată pentru obținerea certificatului de racordare în cadrul (...) Orice document/înscris care atestă deținerea unui drept real (ex: act de proprietate/contract de concesiune/superficie/administrare), asupra imobilului (teren și/sau clădire) unde se face investiția, valabil cel puțin 5 ani de la data previzionată pentru obținerea certificatului de racordare (NOTĂ: nu se acceptă drepturi asupra imobilului (teren și/sau clădire), conferit în baza unui contract de închiriere/leasing imobiliar/comodat etc.). În plus, în cazurile în care dreptul de proprietate nu este deținut de solicitant, în etapa de precontractare se va prezenta și acordul proprietarilor asupra terenurilor private unde accesul se face conform prevederilor Codului civil; (...)	Ghidul solicitantului a fost revizuit.
84.	Clarificarea noțiunii de "conectare la linii de transport sau de distribuție" prin raportare la posibilitatea conectării instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare și la stațiile electrice aparținând operatorilor de transport sau distribuție în baza cadrului de reglementare aplicabil acestui tip de instalații de la nivel național	Ghidul solicitantului definește la Secțiunea 1.1.1 lit. g) instalația autonomă (stand-alone) de stocare ca fiind „conectată la liniile de transport sau de distribuție indiferent de nivelurile de tensiune", formulare identică cu cea din Art. 5 alin. (1) lit. g) din Schema de ajutor. Aceeași formulare este reluată	Sintagma „conectare la linii electrice de transport sau de distribuție a energiei electrice" implică conectarea la SEN, deci și la stațiile electrice ale operatorilor de transport și distribuție.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	În acest context, vă rugăm să clarificați/confirmați că formularea din Ghidul solicitantului și din Schema de ajutor acoperă și racordarea instalațiilor de stocare în stațiile electrice ale operatorilor de rețea, nu doar racordarea directă la liniile de transport sau distribuție, respectiv propunem completarea/clarificarea formulării din Ghidul solicitantului și din Schema de ajutor astfel: „conectate la linii de transport sau de distribuție a energiei *electrice ori la stațiile electrice aparținând operatorilor de transport sau distribuție, indiferent de nivelurile de tensiune”.*	în mai multe secțiuni din cadrul documentației, de exemplu la Secțiunea 1.3.1 din Ghidul solicitantului (Acțiunile finanțabile), la criteriul de eligibilitate de la Secțiunea 2.2 lit. d) din Ghidul solicitantului, precum și la Art. 2 alin. (1), Art. 4 alin. (1) și Art. 10 alin. (1) lit. b) din Schema de ajutor. În practică și în linie cu reglementările aplicabile instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare, aceste tipuri de instalații se pot racorda nu doar la liniile electrice propriu-zise, ci și la stațiile electrice aparținând operatorilor de transport și/sau distribuție, desigur cu respectarea (i) tuturor normelor și reglementărilor în vigoare, respectiv (ii) a soluției de racordare stabilită de operatorul de rețea și legislația specifică. Prin urmare, o limitare în cadrul Apelului de Proiecte privind eligibilitatea instalațiilor de stocare autonome (stand-alone) conectate exclusiv la liniile de transport sau de distribuție (iar nu și, alternativ, la stațiile electrice, de exemplu) nu este susținută și de cadrul de reglementare aplicabil acestor instalații de la nivel național.	
85.	Obligațiile privind participarea la piețele de energie și serviciile de sistem În acest context, vă rugăm să clarificați următoarele: Sintagma *„au posibilitatea” din CISAF constituie o* cerință privind accesul nediscriminatoriu la piață al instalațiilor de stocare (i.e., absența barierelor de reglementare care ar împiedica participarea) sau o obligație pentru beneficiar de a participa efectiv și simultan la toate piețele și serviciile enumerate la pct. (i)-(iii) / la oricare dintre acestea? În cazul în care Ministerul Energiei interpretează pct. 49 CISAF ca instituind o obligație de participare efectivă, vă rugăm să precizați: (i) dacă această obligație trebuie îndeplinită de la data punerii în funcțiune a instalației sau	Ghidul solicitantului preia la Secțiunea 1.1, iar Schema de ajutor la Art. 2 alin. (4), textul de la pct. 49 din CISAF – confirmat și de Comisia Europeană la considerentul (92) din Decizia CE, conform căruia furnizorul ajutorului de stat confirmă că stocarea are „posibilitatea”: (i) de a vinde și de a cumpăra energie electrică pe piețele pentru ziua 3 următoare și piețele intrazilnice; (ii) de a participa la orice serviciu de sistem care are sau nu ca scop stabilitatea frecvenței în cazul în care consumul dispecerizabil și/sau stocarea ar putea furniza serviciul necesar; (iii) de a participa la redispecerizarea bazată pe piață și/sau de a fi eligibile să furnizeze servicii de gestionare a congestiilor pentru operatorii de transport și de	Nu este o obligație pentru beneficiarii schemei de ajutor de stat de a participa simultan la toate pietele si serviciile enumerate (PZU piete intrazilnice, servicii de sistem, servicii de gestionare a congestiilor etc). Prevederile para. (49) din CISAF vizeaza existența posibilității de acces și participare a instalațiilor de stocare si a agregatorilor la aceste piețe și servicii, respectiv existenta unui unui cadru de reglementare care nu introduce bariere de participare. Totodată, subliniem că obiectivul schemei de ajutor de stat vizeaza dezvoltarea capacităților autonome de stocare în vederea creșterii flexibilității și siguranței Sistemului Electroenergetic Național. În acest sens, beneficiarii sunt așteptați să exploateze instalatiile de stocare în conformitate cu cadrul de reglementare aplicabil și să valorifice capacitățile tehnice disponibile pe piețele și/sau serviciile pentru care sunt

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	de la o altă dată și (ii) durata minimă a obligației de participare.	sistem (OTS) și/sau pentru operatorii de sisteme de distribuție (OSD).	eligibile, în funcție de condițiile de piață și de necesitățile sistemului electroenergetic.
86.	Persoana responsabilă cu implementarea proiectului În acest context, vă rugăm să clarificați următoarele: Persoana responsabilă cu implementarea proiectului trebuie să fie în mod obligatoriu angajat cu contract individual de muncă al solicitantului/ beneficiarului, sau poate fi o persoană externă, desemnată în baza unui contract de prestări servicii de management de proiect? În cazul în care desemnarea unei persoane externe este permisă, există cerințe specifice privind calificarea sau experiența acesteia (e.g., autorizări ANRE, experiență în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene)?	Secțiunea 3.1.7 din Ghidul solicitantului prevede că „Solicitanții au obligația de desemnare a unei persoane responsabile cu implementarea proiectului și care va asigura comunicarea în relația cu autoritatea finanțatoare.”	Responsabilul de proiect va fi desemnat de reprezentantul legal al solicitantului sau prin decizie CA/hotărâre AGA și poate fi o persoană angajată sau externă. Nu s-au precizat în Ghid cerințe specifice pentru responsabilul de proiect.
87.	Interpretarea noțiunii de instalație „autonomă (stand-alone)” în raport cu amplasarea la un loc de consum existent .În acest context, vă rugăm să clarificați interpretarea noțiunii de „instalație autonomă (stand-alone) de stocare” în raport cu amplasarea și racordarea acesteia, mai exact: O instalație de stocare amplasată pe același amplasament cu un loc de consum existent, utilizând același punct de racordare la rețeaua de distribuție/transport, este considerată „autonomă (stand-alone)” în sensul Ghidului, cu condiția să funcționeze independent din punct de vedere tehnic și comercial? Energia electrică stocată într-o instalație finanțată în cadrul Apelului de Proiecte poate fi utilizată atât pentru injectarea în rețeaua operatorului de distribuție sau transport, cât și pentru alimentarea directă a unui loc de consum aflat la același punct de racordare, fără ca aceasta să afecteze calificarea instalației ca „autonomă (stand-alone)” în sensul Ghidului?	Ghidul solicitantului definește la Secțiunea 1.1.1 lit. g), iar Schema de ajutor la Art. 5 alin. (1) lit. g), instalația autonomă ca fiind „o instalație capabilă să funcționeze independent/autonom care utilizează ca tehnologie bateriile, în care are loc stocarea energiei electrice, conectată la liniile de transport sau de distribuție indiferent de nivelurile de tensiune”.	Energia electrică stocată într-o instalație finanțată în cadrul Apelului de Proiecte NU poate fi utilizată pentru alimentarea directă a unui loc de consum aflat la același punct de racordare, fără ca aceasta să afecteze calificarea instalației ca „autonomă (stand-alone)” în sensul Ghidului. A se vedea si raspunsul de la pct. 9 de mai sus.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
88.	Excluderea proiectelor combinate (energie regenerabilă + stocare) În acest context, vă rugăm să clarificați/confirmați dacă: Excluderea se aplică exclusiv proiectelor integrate care solicită finanțare în cadrul aceluași Apel de Proiecte atât pentru componenta de producere din surse regenerabile, cât și pentru componenta de stocare? O instalație de stocare care beneficiază de un aviz tehnic de racordare (ATR) propriu și este conectată independent la rețeaua operatorului de distribuție sau de transport (i.e., prin branșament separat), dar care, în paralel cu racordarea la rețea, dispune și de o a doua cale electrică de alimentare directă dintr-o instalație de producere a energiei din surse regenerabile existentă sau planificată (e.g., o conexiune behind-the-meter cu o centrală fotovoltaică), este considerată „combinată" în sensul excluderii de mai sus sau va fi eligibilă ca instalație autonomă (stand-alone) în cadrul Apelului de Proiecte, având în vedere că aceasta este conectată și direct la rețea?	Ghidul solicitantului prevede la Secțiunea 1.3.1, iar Schema de ajutor la Art. 10 alin. (9) pct. (i), că nu sunt eligibile „proiectele care reprezintă proiecte combinate, respectiv de producere de energie din surse regenerabile și de stocare".	Scopul prezentei scheme de finantare din Fondul pentru Modernizare este dezvoltarea unui portofoliu de investitii in instalatii de stocare care sa functioneze autonom, în condițiile descrise la pct. 9 de mai sus și cu respectare celorlalte prevederi din Schema de ajutor de stat, din Ghidul solicitantului, precum și din cadrul legal și de reglementare în vigoare.
89.	1. Corelarea Anexei nr. 1 – Cererea de finanțare cu obiectul apelului În cadrul Anexei nr. 1 – Cererea de finanțare sunt identificate referiri la investiții în capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile, respectiv la obiective specifice aferente apelurilor dedicate producției de energie din surse regenerabile, deși prezentul apel vizează exclusiv dezvoltarea instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice. Propunere: Solicităm revizuirea și corelarea integrală a Anexei nr. 1 – Cererea de finanțare cu obiectul prezentului apel, prin eliminarea tuturor referirilor la capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile și înlocuirea acestora cu formulări specifice investițiilor în instalații autonome de stocare.		Anexa nr. 1 a fost revizuită în mod corespunzător

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
90.	2. Clarificarea unității de măsură utilizate în grila de evaluare tehnico-economică Anexa nr. 2.2 la Ghidul solicitantului și Anexa nr.2 la Schema de ajutor de stat prevăd acordarea punctajului în funcție de cuantumul ajutorului de stat solicitat raportat la capacitatea instalată de stocare exprimată în euro/MWh, însă în cadrul formulei de calcul este utilizată unitatea euro/MW (”x= ..... euro/MW”). Propunere: Solicităm corectarea Anexei nr. 2.2 și Anexei nr. 2 prin utilizarea consecventă a aceleiași unități de măsură pe întregul document.	Justificare: MW reprezintă puterea instalată, iar MWh reprezintă capacitatea energetică de stocare. Utilizarea simultană a celor două unități poate genera interpretări diferite și eventuale contestații privind modul de calcul al punctajului.	S-a corectat în Grila VTE – Anexa 2.2. la Ghidul solicitantului unitatea de măsură a valorii ajutorului de stat solicitat (Euro/MWh).
	3. Clarificarea cerinței privind codurile CAEN ale solicitanților Documentele apelului prevăd obligația ca solicitanții să aibă înscrise în actul constitutiv activități privind producerea și comercializarea energiei electrice corespunzătoare diviziunii 35: "Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat" din clasificarea codurilor CAEN, Rev. 3 sau echivalent. Diviziunea 35 include următoarele coduri CAEN: • Grupa 351 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice 3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile 3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile 3513 - Transportul energiei electrice 3514 - Distribuția energiei electrice 3515 - Comercializarea energiei electrice 3516 - Depozitarea energiei electrice • Grupa 352 - Producția, transportul și distribuția energiei electrice • Grupa 353 - Furnizarea de abur și aer condiționat		**Propunerea nu se acceptă** Schema de ajutor de stat a fost aprobată de Comisia Europeană cu referire la activitatile corespunzatoare Diviziunii 35 din clasificarea CAEN sau echivalent. În etapa de depunere a cererii de finanțare este suficientă îndeplinirea condiției privind încadrarea în CAEN 35. Ulterior, în etapa implementării și operării investiției, beneficiarul va avea obligația de a obține toate autorizațiile, avizele și licențele necesare desfășurării activității investitiei, conform legislatiei in vigoare.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	• Grupa 354 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale 3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale Solicitare de clarificare: Vă rugăm să precizați: a) care sunt codurile CAEN Rev. 3 considerate eligibile pentru prezentul apel; b) dacă este suficientă deținerea codului CAEN 3516 – „Depozitarea energiei electrice” sau dacă este obligatorie și deținerea unor coduri privind producerea și/sau comercializarea energiei electrice; c) dacă respectivele coduri CAEN trebuie să fie înscrise în obiectul de activitate al solicitantului la data depunerii cererii de finanțare sau pot fi introduse până la semnarea contractului de finanțare; d) dacă respectivele coduri CAEN trebuie să fie deja înregistrate în registrul comerțului la data depunerii cererii de finanțare sau este suficientă asumarea actualizării obiectului de activitate până la contractare; e) dacă respectivele activități pot reprezenta activități secundare sau este necesar ca una dintre acestea să constituie activitatea principală a solicitantului.		
91.	4. Clarificarea situațiilor obiective care nu sunt imputabile beneficiarului și care pot justifica prelungirea termenului de implementare Documentația apelului prevede posibilitatea neaplicării penalităților exclusiv în situații de forță majoră. Totuși, în implementarea proiectelor energetice de mare anvergură pot interveni întârzieri generate de factori independenți de voința beneficiarului, fără ca aceștia să întrunească elementele constitutive ale forței majore. Solicitare de clarificare:	Justificare: Investițiile în instalații de stocare de mare capacitate presupun obținerea unui număr semnificativ de avize, autorizații și aprobări emise de terți, precum și executarea unor lucrări de racordare care depind de operatorii de rețea. În aceste condiții, există riscul ca anumite întârzieri independente de voința beneficiarului să conducă la aplicarea unor penalități, deși beneficiarul a întreprins toate demersurile necesare pentru implementarea proiectului.	Intarzierile in emiterea ATR/ generate de operatorii de distribuție sau de transport, după caz, în obținerea avizelor și autorizațiilor emise de autorități publice, nu pot fi considerate situații de forță majoră. Suplimentar, reamintim prevederile contractuale, potrivit cărora beneficiarii finanțării au obligația implementării proiectelor cu respectarea reglementărilor în vigoare în ceea ce privește obținerea avizelor/autorizațiilor.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	Vă rugăm să precizați dacă pot fi considerate motive justificate pentru prelungirea termenului de implementare sau pentru neaplicarea penalităților situații precum: • întârzieri în emiterea ATR-ului, a contractului de racordare sau a certificatului de racordare; • întârzieri generate de operatorii de distribuție sau de transport, după caz, în funcție de nivelul de racordare al proiectului; • întârzieri în obținerea avizelor și autorizațiilor emise de autorități publice; • întârzieri în livrarea echipamentelor cauzate de perturbări ale lanțurilor de aprovizionare; • litigii sau contestații care afectează procedurile administrative; • alte situații obiective, dovedite, care nu sunt imputabile beneficiarului.		
92.	5. Clarificarea modului de aplicare a prevederilor art. 3 alin. (2) din modelul Contractului de finanțare privind economiile în implementare. Art. 3 alin. (2) din modelul Contractului de finanțare prevede că: „În cazul în care, la finalizarea Proiectului, se înregistrează economii în implementare față de valoarea estimată totală (...), valoarea asigurată din Fondul pentru modernizare se diminuează corespunzător.” Totodată, documentul definește economiile în implementare ca reprezentând situația în care valoarea angajamentelor legale și a plăților efectuate pentru realizarea investiției este inferioară valorii estimate prin bugetul proiectului. Solicitare de clarificare: Vă rugăm să precizați în mod expres ce presupune sintagma „se diminuează corespunzător” și care este modalitatea concretă de recalculare a finanțării nerambursabile în situația în care, în urma procedurilor de achiziție, se înregistrează economii în implementare.	Justificare: Clarificarea acestui aspect prezintă o importanță deosebită pentru fundamentarea ofertelor financiare depuse în cadrul procedurii concurențiale și pentru elaborarea modelelor financiare ale proiectelor. În lipsa unei metodologii explicite de calcul, prevederea poate genera interpretări diferite cu privire la tratamentul economiilor rezultate din procedurile de achiziție și la impactul acestora asupra valorii ajutorului de stat aprobat. De asemenea, având în vedere că selecția proiectelor se realizează prin raportare la nivelul ajutorului de stat solicitat, exprimat în euro/MWh instalat, este necesară clarificarea relației dintre acest indicator și mecanismul de diminuare a finanțării prevăzut la art. 3 alin. (2) din Contractul de finanțare.	S-a revizuit Anexa 5 – *Model contract de finantare*.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	În mod particular, vă rugăm să clarificați: a) dacă valoarea finanțării nerambursabile se reduce cu valoarea integrală a economiilor rezultate din implementare; b) dacă se menține nivelul ajutorului de stat ofertat de solicitant în cadrul procedurii concurențiale (exprimat în euro/MWh instalat), iar grantul se recalculează prin aplicarea acestuia la costurile eligibile efectiv realizate; c) dacă se menține valoarea finanțării aprobate prin contract, cu condiția atingerii integrale a indicatorilor și capacității asumate; d) dacă reducerea se aplică exclusiv asupra componentei aferente cheltuielilor eligibile economisite sau dacă determină recalcularea integrală a ajutorului de stat aprobat. Propunere: Pentru evitarea oricăror interpretări neunitare, propunem completarea art. 3 alin. (2) cu o formulă explicită de recalculare a finanțării și cu exemple privind modul de aplicare a reducerii în cazul economiilor rezultate din implementare.		
93.	6. Clarificarea modului de aplicare a art. 3 alin. (4) din Contractul de finanțare privind reducerea proporțională a finanțării Art. 3 alin. (4) din modelul Contractului de finanțare prevede că: *„În situația în care în procesul verbal de recepție a punerii în funcțiune a investiției este prevăzută o capacitate de stocare inferioară celei asumate în Anexa nr. 1 – Cererea de finanțare, Ministerul Energiei va reduce proporțional valoarea maximă eligibilă nerambursabilă.”* Cu toate acestea, documentația apelului nu precizează metodologia de determinare a capacității de stocare care va fi luată în considerare la recepția punerii în funcțiune și nici eventualele toleranțe tehnice admise.	Justificare: Documentația apelului stabilește reducerea proporțională a finanțării în situația în care capacitatea de stocare realizată este inferioară celei asumate, însă nu reglementează modul de determinare a acestei capacități și nici tratamentul eventualelor diferențe rezultate în urma testelor de recepție și punere în funcțiune. Clarificarea acestui aspect este necesară pentru evaluarea riscurilor investiționale și pentru fundamentarea corectă a parametrilor tehnici asumați prin Cererea de finanțare.	Anexa nr. 5 -– *Model contract de finantare* a fost revizuită.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	Solicitare de clarificare: Vă rugăm să precizați: a) care este capacitatea de referință utilizată pentru aplicarea art. 3 alin. (4): • capacitatea nominală instalată; • capacitatea utilă; • capacitatea certificată prin teste de performanță; • alt indicator tehnic; b) care este metodologia și documentația pe baza căreia se verifică această capacitate; c) dacă există o toleranță tehnică admisă între capacitatea asumată prin Cererea de finanțare și capacitatea rezultată la punerea în funcțiune; d) în cazul existenței unei astfel de toleranțe, care este nivelul acesteia și modul concret de aplicare; e) dacă reducerea finanțării se aplică pentru orice diferență constatată sau numai pentru depășirea unei anumite limite de toleranță.		
94.	7. Clarificarea procedurii de testare și verificare a performanței instalațiilor de stocare Având în vedere prevederile art. 10 alin. (8) lit. a) din modelul Contractului de finanțare, care fac referire la efectuarea unui „test de performanță”, vă rugăm să clarificați: • metodologia aplicabilă efectuării testului de performanță; • parametrii tehnici care vor fi verificați; • documentele care trebuie prezentate pentru demonstrarea rezultatului testului; • standardele tehnice aplicabile; • dacă testul va fi realizat de către furnizor, beneficiar, auditorul independent sau o terță parte autorizată; • dacă rezultatele testului de performanță constituie baza exclusivă pentru aplicarea art. 3 alin. (4) privind reducerea proporțională a finanțării în cazul unei capacități de stocare inferioare celei asumate.		Testul de performanță reprezintă ansamblul verificărilor efectuate pentru a demonstra că sistemul funcționează conform specificațiilor tehnice și cerințelor contractuale, înainte de punerea în exploatare sau recepția finală. În funcție de standardul sau caietul de sarcini aplicabil, testul de performanță poate include: Verificarea capacității energetice – măsurarea energiei efectiv stocate și livrate (kWh sau MWh) în raport cu capacitatea nominală. Verificarea puterii nominale – confirmarea că sistemul poate încărca și descărca la puterea proiectată (kW sau MW) pe durata specificată. Determinarea randamentului (Round-Trip Efficiency – RTE) – raportul dintre energia restituită și energia utilizată pentru încărcare.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
			Verificarea timpului de răspuns – timpul necesar pentru ca instalația să atingă puterea solicitată după primirea unei comenzi. Verificarea îndeplinirii raportului de minimum 2:1 între capacitatea de stocare instalată și puterea instalată a sistemului de stocare, corespunzător unei durate de descărcare la puterea instalată de minimum două ore. Verificarea funcționării continue – demonstrarea că sistemul poate funcționa stabil pe durata prevăzută, fără declanșări sau limitări nejustificate. Testarea sistemului de management al bateriei (BMS) – verificarea monitorizării celulelor, echilibrării, protecțiilor și alarmelor. Testarea sistemului de conversie a puterii (PCS/invertor) – verificarea parametrilor electrici (tensiune, frecvență, factor de putere, armonici etc.). Verificarea sistemelor auxiliare – răcire, ventilație, detectare și stingere incendiu, alimentare auxiliară, comunicații. Testarea funcțiilor de protecție și siguranță – oprire de urgență, protecții la supratensiune, supracurent, temperatură ridicată, izolație etc. Verificarea disponibilității și fiabilității – în unele contracte, se urmărește funcționarea fără defecte pe o perioadă prestabilită.
95.	8. Clarificarea eligibilității extinderii unor capacități existente de stocare Vă rugăm să precizați dacă sunt eligibile investițiile care vizează extinderea unor instalații autonome de stocare existente și, în caz afirmativ, dacă ajutorul de stat se acordă exclusiv pentru capacitatea nou instalată.	Justificare: Documentația utilizează noțiunea de „instalații noi”, fără a preciza regimul aplicabil extinderilor de capacitate.	Dezvoltarea de noi instalații autonome de stocare a energiei electrice nu vizează extinderea unor instalații autonome de stocare existente.
96.	9. Clarificarea condițiilor aplicabile proiectelor dezvoltate prin SPV-uri	Justificare:	Referitor la solicitanții de tip SPV:

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	Vă rugăm să precizați dacă: • solicitanții de tip SPV trebuie să demonstreze individual capacitatea financiară necesară implementării proiectului; • este permisă utilizarea resurselor și a susținerii financiare a societăților-mamă sau a companiilor din cadrul aceluiași grup; • scrisorile de confort pot fi emise în favoarea societății-mama sau este obligatoriu să fie emise doar pentru SPV.	Majoritatea proiectelor de stocare la scară mare sunt dezvoltate prin vehicule investiționale dedicate.	- trebuie să demonstreze individual capacitatea financiară necesară implementării proiectului, - nu este permisă utilizarea resurselor și a susținerii financiare a societăților-mamă sau a companiilor din cadrul aceluiași grup, - scrisorile de confort vor fi emise în favoarea SPV și vor atesta existența sursei de finanțare a solicitantului pentru asigurarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul depus. O scrisoare de confort emisă în favoarea societății-mama nu poate substitui documentul prevăzut de ghid și, prin urmare, nu poate fi acceptată pentru îndeplinirea acestei cerințe. Mai mult, condițiile privind capacitatea financiară a solicitantului sunt stabilite în schema de ajutor de stat aprobată de Comisia Europeană – State Aid SA.121308 (2026/N) – România. În Ghidul solicitantului, cerințele minime ale scrisorii de confort au fost revizuite în sensul înlocuirii obligației de prezentare a unei aprobări a facilității de credit cu confirmarea efectuării unei analize preliminare a proiectului și a capacitatii financiare a solicitantului privind posibilitatea acordării unei finanțări pentru acoperirea contribuției proprii și a cheltuielilor neeligibile.
97.	10. Clarificarea listei echipamentelor și componentelor eligibile Solicitare de clarificare: Vă rugăm să precizați în mod expres dacă sunt considerate eligibile cheltuielile aferente următoarelor categorii de echipamente și sisteme: • EMS; • SCADA; • PPC; • transformatoare; • celule MT; • sisteme HVAC;	Justificare: Aceste echipamente reprezintă componente esențiale ale unui sistem de stocare și pot avea o pondere semnificativă în valoarea totală a investiției.	Cheltuielile aferente echipamentelor și componentelor necesare realizării și funcționării instalației autonome de stocare se încadrează în categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute în Anexa 4 – Categorii de cheltuieli indicative aferentă Schemei de ajutor de stat. Astfel, echipamente precum EMS, SCADA/PPC, BMS, transformatoare, celule MT, sisteme HVAC, PSI, telecomunicații și alte echipamente auxiliare pot fi eligibile în măsura în care sunt aferente investiției de bază, sunt necesare funcționării instalației autonome de stocare și sunt justificate tehnic și economic prin documentația proiectului. Acestea se pot încadra, după caz, în categoria cheltuielilor cu utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj,

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	• sisteme PSI; • BMS; • sisteme de telecomunicații și comunicații; • alte echipamente auxiliare necesare funcționării instalației de stocare.		cheltuielilor cu montajul acestora, cheltuielilor cu dotările sau cheltuielilor cu active necorporale. Încadrarea finală a cheltuielilor se realizează prin documentația tehnico-economică elaborată cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016, precum și a prevederilor Schemei de ajutor de stat și ale Ghidului solicitantului.
98.	11. Clarificarea condițiilor aplicabile furnizorilor și originii echipamentelor/ componentele utilizate în cadrul proiectelor finanțate Documentația apelului stabilește condițiile de eligibilitate aplicabile solicitanților și investițiilor finanțate, precum și obligațiile beneficiarilor privind derularea procedurilor de achiziție, însă nu conține prevederi exprese referitoare la eventuale restricții aplicabile furnizorilor de echipamente, constructorilor, integratorilor de sisteme sau originii componentelor utilizate în cadrul proiectelor finanțate. Totodată, documentația nu precizează dacă există cerințe privind proveniența geografică a echipamentelor și componentelor principale ale sistemelor de stocare, precum baterii, invertoare, sisteme EMS/BMS, transformatoare, echipamente de protecție și control sau alte componente aferente investiției. Solicitare de clarificare: Vă rugăm să precizați dacă, în cadrul prezentului apel: a) există restricții privind eligibilitatea furnizorilor, contractorilor, subcontractorilor sau integratorilor de sisteme implicați în implementarea proiectelor; b) există limitări privind țara de origine, țara de fabricație sau țara de proveniență a echipamentelor și componentelor utilizate în cadrul investiției; c) sunt aplicabile restricții privind utilizarea unor produse, tehnologii sau echipamente provenite din anumite state terțe; d) există cerințe minime privind conformitatea echipamentelor cu standardele europene, marcajul CE,	Justificare: Proiectele de stocare a energiei electrice utilizează lanțuri de aprovizionare globale și implică achiziția unor echipamente specializate provenite de la producători din diverse jurisdicții. În lipsa unor prevederi exprese privind eventualele restricții aplicabile furnizorilor și originii componentelor, există riscul unor interpretări diferite în etapa de implementare și verificare a proiectelor, cu potențiale implicații asupra eligibilității cheltuielilor și conformității investițiilor. Clarificarea acestui aspect este necesară pentru fundamentarea strategiilor de achiziție, selectarea furnizorilor și evaluarea riscurilor asociate implementării proiectelor finanțate.	Schema de ajutor de stat aprobată de Comisia Europeană - *State Aid SA.121308 (2026/N) – România* nu conține prevederi privind instituirea unor restricții aplicabile furnizorilor si originii echipamentelor. În consecință, astfel de restricții nu sunt prevăzute nici în Ghidul solicitantului.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	certificările tehnice sau alte documente de conformitate care trebuie prezentate în etapa de implementare și verificare a proiectului; e) există cerințe suplimentare privind securitatea cibernetică, securitatea infrastructurilor energetice critice sau alte considerente de securitate care ar putea influența eligibilitatea anumitor furnizori, tehnologii sau componente. Propunere: În măsura în care Ministerul Energiei intenționează să aplice restricții privind anumite categorii de furnizori, tehnologii sau țări de origine, propunem includerea expresă a acestora în documentația apelului, împreună cu criteriile obiective și documentele justificative necesare pentru demonstrarea conformității.		
99.	12. Clarificarea sursei energiei electrice care poate fi stocată în instalațiile autonome (stand-alone) de stocare Vă rugăm să clarificați în mod expres dacă instalațiile autonome (stand-alone) de stocare finanțate în cadrul prezentei scheme pot încărca energie electrică direct din Sistemul Electroenergetic Național (SEN), indiferent de sursa de producere a acesteia, sau dacă energia stocată trebuie să provină exclusiv din surse regenerabile de energie. De asemenea, vă rugăm să precizați dacă există restricții privind participarea instalațiilor finanțate la piețele de energie electrică (PZU, PI, Piața de Echilibrare, Piața Serviciilor de Sistem), inclusiv în ceea ce privește încărcarea energiei din rețea în scopul realizării operațiunilor de arbitraj energetic. Propunere de completare a Ghidului și Schemei de ajutor de stat: „Instalațiile autonome (stand-alone) de stocare finanțate în cadrul prezentei scheme pot absorbi energie electrică din Sistemul Electroenergetic Național, inclusiv în vederea participării la piețele de energie electrică și a furnizării serviciilor de sistem, fără obligația ca energia	Justificare: Atât Ghidul Solicitantului, cât și Schema de ajutor de stat descriu instalațiile autonome de stocare ca participând la piețele de energie electrică prin absorbția energiei electrice atunci când producția este ridicată și cererea redusă și reinjectarea energiei stocate în rețea atunci când cererea este crescută, fiind menționate în mod expres funcțiile de arbitraj energetic, participarea la Piața de Echilibrare și la Piața Serviciilor de Sistem. Cu toate acestea, documentația apelului nu conține o prevedere expresă privind proveniența energiei care poate fi stocată și nu stabilește dacă aceasta trebuie să provină exclusiv din surse regenerabile de energie sau poate fi absorbită din SEN, în conformitate cu modelul de funcționare specific instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare. Clarificarea acestui aspect este esențială pentru: • fundamentarea studiilor de fezabilitate și a modelelor financiare;	Instalațiile autonome (stand-alone) de stocare finanțate în cadrul prezentei scheme pot încărca energie electrică direct din Sistemul Electroenergetic Național (SEN), indiferent de sursa de producere a energiei electrice.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	stocată să provină exclusiv din surse regenerabile de energie, cu respectarea legislației naționale și europene aplicabile." Această clarificare ar elimina una dintre cele mai importante incertitudini din documentația actuală și ar confirma faptul că schema urmărește dezvoltarea unor instalații BESS stand-alone cu funcționare comercială completă în cadrul SEN.	• estimarea veniturilor din arbitraj energetic și servicii de sistem; • stabilirea configurației tehnice a instalațiilor; • asigurarea unei interpretări unitare a condițiilor de eligibilitate și implementare a proiectelor.	
100	13. Clarificarea modului de departajare a proiectelor care obțin punctaje egale Grila de evaluare tehnico-economică prevede că punctajul se acordă exclusiv în funcție de cuantumul ajutorului de stat solicitat raportat la capacitatea instalată de stocare (euro/MWh instalat), însă documentația apelului nu conține prevederi referitoare la modalitatea de departajare a proiectelor care obțin același punctaj final. Propunere: În situația în care două sau mai multe proiecte obțin același punctaj final, departajarea să se realizeze succesiv după următoarele criterii: a) valoarea cea mai redusă a ajutorului de stat solicitat raportat la capacitatea instalată de stocare (euro/MWh); b) capacitatea instalată de stocare (MWh) cea mai mare; c) puterea instalată a sistemului de stocare (MW) cea mai mare.	b) Justificare: Obiectivul apelului este atingerea unei capacități totale instalate de minimum 2.174 MWh. Cu același nivel de ajutor raportat la MWh se va obține: • mai multă flexibilitate în SEN; • mai multă capacitate disponibilă pentru echilibrare; • mai multe servicii de sistem; • impact mai mare asupra țintei naționale. c) Justificare: Un proiect cu o putere instalată (MW) mai mare poate furniza servicii de reglaj mai rapid și va avea un impact mai mare asupra adecvanței sistemului.	Conform Ghid: *Cererile de finanțare vor fi ordonate în funcție de punctajul obținut și înscrise pe lista pentru finanțare începând de la cele cu punctajul cel mai mare (**cererile de finanțare cu punctajul egal se vor înscrie în ordinea în care au fost depuse de către solicitanți în cadrul procedurii de ofertare competitivă**), până la acoperirea bugetului alocat.* În situația proiectelor clasate la limita bugetului finanțării, care obțin același punctaj în urma aplicării ecuației dreptei, departajarea se va realiza pe baza a două subcriterii: • valoarea mai mare a Indicatorului I.1 – capacitate de stocare instalată (MWh); • intensitatea mai mică a ajutorului de stat solicitat, conform Cererii de finanțare, calculată ca pondere a ajutorului de stat solicitat în totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, în cazul egalității valorii Indicatorului I.1. Tinta asumata prin Schema de ajutor de stat este de 2.174 MWh capacitate de stocare instalată. Ghidul solicitantului a fost revizuit în mod corespunzător
101	14. Clarificarea posibilității modificării configurației instalației de stocare între depunerea cererii de finanțare și punerea în funcțiune Documentația apelului stabilește condiția minimă privind raportul dintre capacitatea energetică și puterea instalată a sistemului de stocare, respectiv minimum 2 ore de încărcare/descărcare la puterea nominală. Cu toate acestea, documentele apelului nu precizează în ce măsură beneficiarul poate modifica ulterior	Justificare**:** În cazul proiectelor de stocare a energiei electrice, configurația optimă a instalației poate evolua pe parcursul dezvoltării investiției, inclusiv ca urmare a rezultatelor studiilor tehnice, a condițiilor de racordare, a evoluției pieței serviciilor de sistem sau a disponibilității tehnologiilor. În lipsa unei clarificări exprese, există riscul unor interpretări diferite cu privire la posibilitatea majorării capacității energetice a instalației fără	Anexa nr. 5 – *Model contract de finantare* a fost revizuită în mod corespunzător.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	configurația tehnică a instalației, inclusiv prin creșterea capacității energetice a sistemului de stocare, între momentul depunerii cererii de finanțare și finalizarea implementării proiectului. Solicitare de clarificare: Vă rugăm să precizați dacă, ulterior depunerii Cererii de finanțare și anterior recepției punerii în funcțiune a investiției, este permisă modificarea configurației tehnice a sistemului de stocare prin majorarea capacității energetice a acestuia. În mod particular, vă rugăm să clarificați dacă este permisă: • transformarea unui sistem proiectat inițial pentru o durată de încărcare/descărcare de 2 ore într-un sistem cu durată de 4 ore; • creșterea capacității de stocare exprimată în MWh, cu menținerea aceleiași puteri instalate (MW); • creșterea simultană atât a capacității energetice (MWh), cât și a puterii instalate (MW). De asemenea, vă rugăm să precizați: a) dacă o astfel de modificare este compatibilă cu condițiile de eligibilitate și criteriile de evaluare ale apelului; b) dacă aceasta impune actualizarea Studiului de Fezabilitate depus în cadrul aplicației; c) dacă aceasta impune actualizarea documentației de racordare (ATR, studiu de soluție, contract de racordare sau alte documente tehnice relevante); d) dacă o astfel de modificare poate conduce la recalcularea ajutorului de stat solicitat sau la modificarea punctajului proiectului; e) dacă este necesară aprobarea prealabilă a Ministerului Energiei și care este procedura aplicabilă.	afectarea eligibilității proiectului și a finanțării acordate.	
102	15. Clarificarea posibilității majorării capacității de stocare (MWh) pe perioada de durabilitate a proiectului	Justificare**:** În cazul instalațiilor autonome (stand-alone) de stocare, evoluția pieței serviciilor de sistem, a pieței	Obligatia beneficiarului este legata de mentinerea investiției și a indicatorilor asumați pe perioada de durabilitate de 5 ani de la data punerii în funcțiune a investiției, dovedita prin certificatul

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	Documentația apelului prevede obligația menținerii investiției și a indicatorilor asumați pe perioada de durabilitate de 5 ani de la data punerii în funcțiune a investiției. Totodată, modelul Contractului de finanțare prevede că, în situația în care la recepția punerii în funcțiune capacitatea de stocare realizată este inferioară celei asumate prin Cererea de finanțare, valoarea finanțării nerambursabile se reduce proporțional. Cu toate acestea, documentația nu conține prevederi referitoare la situația inversă, respectiv la posibilitatea extinderii ulterioare a capacității de stocare după finalizarea implementării proiectului și intrarea acestuia în perioada de durabilitate. Solicitare de clarificare: Vă rugăm să precizați dacă, pe perioada de durabilitate de minimum 5 ani de la punerea în funcțiune a investiției, beneficiarul poate realiza investiții suplimentare din surse proprii în vederea creșterii capacității de stocare a instalației finanțate, fără a solicita finanțare suplimentară din Fondul pentru modernizare. În mod particular, vă rugăm să clarificați dacă este permisă: • creșterea capacității de stocare exprimată în MWh prin instalarea unor module suplimentare de baterii; • creșterea duratei de încărcare/descărcare (de exemplu de la 2 ore la 4 ore), prin majorarea capacității energetice a sistemului, cu menținerea aceleiași puteri instalate (MW); • creșterea simultană atât a capacității energetice (MWh), cât și a puterii instalate (MW). De asemenea, vă rugăm să precizați dacă astfel de modificări: a) sunt considerate compatibile cu obligațiile asumate prin Contractul de finanțare; b) pot fi interpretate ca o modificare a indicatorilor proiectului sau a obiectului finanțat;	de echilibrare și a mecanismelor de remunerare a flexibilității poate determina necesitatea creșterii ulterioare a capacității energetice a sistemului, în scopul optimizării performanțelor comerciale și operaționale ale investiției. În practică, este posibil ca beneficiarii să dorească extinderea unei instalații finanțate, exclusiv din surse proprii, fără modificarea componentelor finanțate prin Fondul pentru modernizare și fără solicitarea unui ajutor de stat suplimentar. În lipsa unei clarificări exprese, există riscul unor interpretări diferite privind compatibilitatea unei astfel de extinderi cu obligațiile de durabilitate și cu indicatorii asumați prin Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.	de racordare. Nu se identifică un impediment in suplimentarea capacitatii de stocare instalată, in perioada de durabiliate, cu condiția ca aceasta să fie realizată integral din surse proprii și să nu afecteze obligația de menținere a investiției și a indicatorilor asumați prin Cererea de finanțare și Contractul de finanțare.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	c) pot genera obligații de notificare prealabilă către Ministerul Energiei; d) pot avea implicații asupra eligibilității proiectului, a perioadei de durabilitate sau a obligației de menținere a investiției finanțate. Propunere**:** Pentru evitarea oricăror interpretări neunitare, propunem introducerea unei prevederi exprese care să stabilească dacă extinderea ulterioară a instalației finanțate, realizată integral din surse proprii și fără afectarea funcționalităților finanțate prin proiect, este permisă pe perioada de durabilitate și care sunt condițiile aplicabile unei astfel de extinderi.		
103	16. Clarificare privind achizițiile intra-grup Vă rugăm să clarificați regimul aplicabil achizițiilor realizate de beneficiarii privați în situația în care operatorul economic desemnat câștigător al procedurii de achiziție face parte din același grup de societăți cu beneficiarul finanțării. Solicitarea noastră are în vedere faptul că atât Ghidul solicitantului, cât și Îndrumarul metodologic aprobat prin Ordinul ministrului energiei nr. 1561/2024 reglementează obligația beneficiarilor privați de a respecta principiile generale aplicabile achizițiilor, fără a prevedea însă în mod expres dacă atribuirea unui contract către o societate afiliată/grupată cu beneficiarul este permisă sau interzisă. În acest context, observăm că: • beneficiarii privați care nu intră sub incidența Legii nr. 98/2016 sau Legii nr. 99/2016 aplică procedurile prevăzute în Îndrumarul metodologic; • principiile obligatorii aplicabile procedurilor sunt nediscriminarea, tratamentul egal, transparența și asumarea răspunderii; • beneficiarul are obligația respectării principiilor generale aplicabile în domeniul achizițiilor publice, conform legislației incidente;		Conform prevederilor Ghidului solicitantului, achizițiile realizate de beneficiarii privați se desfășoară cu respectarea prevederilor legale aplicabile și a Îndrumarului metodologic privind modul de lucru pentru beneficiarii privați finanțați din Fondul pentru modernizare, aprobat prin Ordinul ministrului energiei nr. 1561/2024, care are caracter obligatoriu. Apartenența operatorului economic participant la procedura de achiziție la același grup de societăți cu beneficiarul finanțării nu reprezintă, prin ea însăși, o interdicție privind atribuirea contractului. Cu toate acestea, beneficiarul are obligația de a demonstra respectarea principiilor aplicabile achizițiilor (nediscriminare, tratament egal, transparență și asumarea răspunderii), precum și caracterul real și justificat al procedurii derulate. În cazul unei achiziții intra-grup, beneficiarul trebuie să asigure documentarea corespunzătoare a procedurii, justificarea caracterului de piață al prețului contractului, capacitatea operatorului economic selectat de a realiza contractul și respectarea prevederilor privind prevenirea conflictelor de interese. Existența unei relații de grup între beneficiar și operatorul economic nu determină automat existența unui conflict de

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	• Ministerul Energiei are obligația prevenirii și corectării conflictelor de interese, conform art. 61 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046. Totodată, Ghidul solicitantului definește noțiunea de „întreprindere” prin raportare la conceptul de „single economic unit”, conform Comunicării Comisiei Europene privind noțiunea de ajutor de stat prevăzută la art. 107 alin. (1) TFUE. Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm respectuos să clarificați în mod expres următoarele aspecte: a) Este permisă atribuirea contractelor de furnizare/servicii/lucrări aferente proiectului către o societate care face parte din același grup de societăți cu beneficiarul finanțării? b)În cazul unui răspuns afirmativ: o care sunt condițiile cumulative ce trebuie respectate pentru ca o astfel de achiziție intra-grup să fie considerată conformă și eligibilă; o dacă simpla apartenență la același grup poate fi considerată, prin ea însăși, situație de conflict de interese; o dacă existența unor administratori, acționari sau beneficiari reali comuni între beneficiar și operatorul economic participant/câștigător poate conduce automat la constatarea unui conflict de interese sau a unei abateri de la principiile concurențiale; o ce documente justificative și măsuri de conformitate recomandă Ministerul Energiei pentru demonstrarea caracterului real, transparent și competitiv al procedurii de achiziție. c) Vă rugăm să precizați dacă, în interpretarea Ministerului Energiei: o atribuirea contractului către o societate afiliată poate fi considerată o încălcare a principiilor prevăzute în Îndrumarul metodologic aprobat prin Ordinul nr. 1561/2024;		interese, aceasta urmând a fi analizată în funcție de circumstanțele concrete ale fiecărui caz. Noțiunea de „întreprindere”/„unitate economică unică” utilizată în materia ajutorului de stat are relevanță pentru stabilirea beneficiarului și a plafonului de ajutor de stat și nu exonerează beneficiarul de respectarea regulilor aplicabile achizițiilor aferente proiectului. Beneficiarii privați au obligația de a respecta prevederile aplicabile privind prevenirea conflictelor de interese și principiile prevăzute în Îndrumarul metodologic aprobat prin Ordinul ministrului energiei nr. 1561/2024. Cu toate acestea, în situația în care procedura de achiziție nu asigură respectarea principiilor de transparență, tratament egal și asumarea răspunderii, pot deveni aplicabile măsurile prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv corecțiile financiare aferente. În consecință, beneficiarul are obligația de a demonstra, inclusiv prin documentele procedurii de achiziție, caracterul transparent, justificat economic și conform cu condițiile pieței al achiziției realizate**.**

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	o poate genera corecții financiare în temeiul OUG nr. 66/2011; o sau poate fi interpretată ca acordare indirectă de avantaje nepermise în cadrul aceleiași „entități economice unice" (single economic unit), în sensul Comunicării Comisiei Europene privind noțiunea de ajutor de stat. d)Vă rugăm să clarificați dacă există restricții suplimentare rezultate din: o Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, în special art. 61 privind conflictul de interese; o OUG nr. 60/2022; o Regulamentul (UE) 651/2014; o Comunicarea Comisiei Europene privind noțiunea de ajutor de stat; o sau alte acte normative europene/nationale incidente în materia Fondului pentru modernizare. e) În măsura în care asemenea achiziții sunt permise, vă rugăm să precizați dacă Ministerul Energiei consideră necesară: o existența unui număr minim de ofertanți independenți; o excluderea persoanelor afiliate din comisia de evaluare; o justificarea caracterului de piață al prețului ofertat; o prezentarea unor declarații suplimentare privind lipsa conflictului de interese; o sau alte măsuri specifice de conformitate.		
104	17. Clarificarea aplicabilității restricțiilor privind modificarea elementelor esențiale ale proiectului după depunerea cererii de finanțare În cadrul unor apeluri anterioare finanțate din Fondul pentru modernizare pentru investiții în capacități de stocare a energiei electrice, documentația de finanțare prevedea în mod expres că anumite modificări intervenite ulterior depunerii cererii de finanțare puteau conduce la respingerea proiectului, inclusiv modificări referitoare la	Justificare**:** Proiectele de stocare stand-alone sunt investiții complexe, cu valori ridicate și perioade lungi de dezvoltare, fiind frecvente situațiile în care, între momentul depunerii cererii de finanțare și momentul contractării sau implementării, apar modificări corporative, tehnice sau juridice necesare optimizării investiției.	Ghidul solicitantului și Anexa nr. 5 – *Model contract de finanțare* au fost revizuite.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	structura acționariatului/asociaților, amplasamentul investiției sau capacitatea de stocare propusă. Având în vedere specificul proiectelor de stocare stand-alone și perioada relativ îndelungată dintre depunerea cererii de finanțare, evaluare, contractare și implementare, considerăm necesară clarificarea expresă a regimului aplicabil eventualelor modificări intervenite pe parcursul procesului. Solicitare de clarificare: Vă rugăm să precizați dacă, în cadrul prezentului apel, constituie motive de respingere a cererii de finanțare, de necontractare sau de încetare a contractului de finanțare modificările intervenite ulterior depunerii cererii de finanțare cu privire la: a) structura acționariatului sau a asociaților solicitantului; b) beneficiarul proiectului, inclusiv în situația reorganizărilor corporative realizate în cadrul aceluiași grup de societăți; c) drepturile asupra terenului sau amplasamentului investiției; d) amplasamentul investiției; e) capacitatea de stocare (MWh) și/sau puterea instalată (MW); f) soluția tehnică propusă prin cererea de finanțare; g) configurația instalației de racordare; h) structura finanțării proiectului. Propunere**:** Pentru asigurarea transparenței și predictibilității procesului de evaluare și implementare, propunem introducerea unei secțiuni distincte în Ghidul Solicitantului care să stabilească în mod expres: • modificările care sunt permise; • modificările care necesită aprobarea prealabilă a Ministerului Energiei;	În lipsa unor prevederi exprese, există riscul unor interpretări diferite cu privire la caracterul admisibil al acestor modificări și la efectele pe care acestea le pot produce asupra eligibilității proiectului.	

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	• modificările care conduc la respingerea cererii de finanțare sau la încetarea contractului de finanțare.		
105	Propunere de criteriu de evaluare privind maturitatea proiectului Utilizarea unor criterii de evaluare care puncteaza gradul de maturitate al investitiilor reprezinta o practica deja utilizata in cadrul mai multor programe de finantare precum: 1. Punctarea suplimentara a proiectelor care detin autorizata de construire sau, cel putin, a dovada initierii procedurii de autorizare. 2. Punctarea suplimentara a proiectelor care detin Avizului Tehnic de Racordare (ATR) inca din etapa depunerii cererii de finantare. 3. Punctarea suplimentara a proiectelor care detin actul de reglementare privind protectia mediului. In concluzie, consideram ca abordarea propusa asigura un echilibru intre mentinerea caracterului deschis si competitiv al apelului si necesitatea orientarii finantarii catre proiectele care prezinta cel mai ridicat grad de pregatire pentru implementare. Introducerea unui criteriu distinct de punctaj aferent maturitatii proiectului nu ar reprezenta o limitare a accesului la finantare, ci un mecanism obiectiv de departajare a proiectelor in functie de nivelul real de dezvoltare al investitiei, de riscurile asociate implementarii si de probabilitatea punerii in functiune a capacitatilor finantate intr-un termen predictibil. Apreciem ca o astfel de abordare este cu atat mai relevanta in contextul unui apel competitiv cu o alocare financiara limitata, in care obiectivul principal trebuie sa fie selectarea investitiilor cu cele mai mari sanse de implementare si de contributie efectiva la cresterea capacitatii nationale de stocare a energiei electrice,	1. Consideram ca autorizatia de construire reprezinta unul dintre cele mai relevante documente privind maturitatea unei investitii. Obtinerea acesteia presupune parcurgerea etapelor urbanistice, tehnice si administrative necesare pentru validarea amplasamentului si a solutiei propuse. In lipsa unei astfel de cerinte, exista riscul selectarii unor proiecte care, ulterior aprobarii la finantare, sa intampine dificultati majore sau chiar imposibilitatea obtinerii autorizatiilor necesare realizarii investitiei. 2. După cum se cunoaște, situația actuală a rețelelor electrice evidențiază dificultăți semnificative în obținerea unor soluții de racordare viabile, capacitatea disponibilă în anumite zone fiind limitată. Desi ghidul prevede obligativitatea detinerii ATR-ului pentru instalatia de stocare, documentul poate fi prezentat pana la depunerea primei cereri de rambursare. Consideram ca aceasta abordare transfera o parte semnificativa a riscului de implementare dupa etapa de selectie a proiectelor. In contextul limitarilor existente la nivelul retelelor electrice si al dificultatilor intampinate de investitori in obtinerea unor solutii de racordare viabile, apreciem ca ATR-ul reprezinta unul dintre principalele elemente care demonstreaza fezabilitatea reala a proiectului. Solicitarea acestuia in calitate de criteriu de punctaj inca din etapa depunerii ar contribui la selectarea prioritara proiectelor care beneficiaza de o solutie concreta de racordare si ar reduce riscul blocarii	**Propunerea nu se acceptă** Criteriul de selecție în cadrul procedurii de ofertare concurențială a fost aprobat prin Schema de ajutor de stat de către Comisia Europeană prin *Decizia nr. C(2026) 1588 final* și reprezinta valoarea ajutorului de stat solicitat pentru proiect, inclusiv valoarea ajutorului de stat în euro/MWh de stocare instalat. În consecință, introducerea unor criterii suplimentare de punctaj privind gradul de maturitate al proiectului (autorizație de construire, ATR sau act de reglementare privind protecția mediului) nu este posibilă în cadrul mecanismului de selecție aprobat. ATR aferent instalației de stocare reprezintă o condiție de eligibilitate a proiectului, însă prezentarea acestuia nu este obligatorie la depunerea cererii de finanțare. Documentul trebuie depus cel târziu până la momentul depunerii primei cereri de plată, acesta fiind termenul stabilit pentru demonstrarea îndeplinirii condiției respective. De asemenea, actul de reglementare privind protecția mediului reprezintă o condiție de eligibilitate a proiectului. La momentul depunerii cererii de finanțare este necesară prezentarea dovezii inițierii procedurii de obținere a acestuia, urmând ca documentul să fie depus cel târziu până la momentul depunerii primei cereri de plată.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	precum si la atingerea obiectivelor asumate prin Fondul pentru Modernizare.	fondurilor pe investitii care nu pot fi implementate din motive independente de beneficiar. 3. In prezent, ghidul permite depunerea proiectelor pe baza simplei dovezi a initierii procedurii de mediu. Consideram ca existenta unui act de reglementare emis de autoritatea competenta reprezinta o garantie suplimentara privind viabilitatea investitiei si conformitatea acesteia cu legislatia de mediu, drept urmare ar fi un criteriu de punctaj oportun in vederea reducerii riscurilor si a intarzierilor in implementarea proiectelor. 4. Procedura de mediu este una dintre etapele critice ale dezvoltarii proiectelor energetice, iar nefinalizarea acesteia poate conduce la intarzieri semnificative sau chiar la imposibilitatea implementarii investitiei.	
106	Apreciem oportuna introducerea in cadrul grilei de evaluare tehnico-economica a unui criteriu distinct care sa reflecte nivelul de maturitate al proiectului propus spre finantare. Consideram ca acest criteriu ar trebui sa detina o pondere relevanta in evaluare, de aproximativ 30-40% din punctajul total, permitand diferentierea proiectelor in functie de stadiul efectiv de pregatire pentru implementare. In opinia noastra, acordarea punctajului poate fi realizata prin raportare la documentele deja obtinute de solicitant, fara transformarea acestora in conditii obligatorii de eligibilitate. In acest sens, propunem analizarea urmatoarelor elemente: 1. Detinerea autorizatiei de construire sau, dupa caz, dovada initierii procedurii de autorizare. 2. Detinerea Avizului Tehnic de Racordare (ATR) la data depunerii cererii de finantare.	1. Autorizatia de construire reprezinta rezultatul unui proces complex de verificare urbanistica, tehnica si administrativa, fiind unul dintre cele mai relevante documente care confirma viabilitatea unei investitii. Proiectele care au	**Propunerea nu se acceptă** Criteriul de selecție în cadrul procedurii de ofertare concurențială a fost aprobat prin Schema de ajutor de stat de către Comisia Europeană prin *Decizia nr. C(2026) 1588 final* și reprezintă valoarea ajutorului de stat solicitat pentru proiect exprimată în euro/MWh de stocare instalat. În consecință, introducerea unor criterii suplimentare de punctaj nu este posibilă în cadrul mecanismului de selecție aprobat.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	3. Detinerea actului de reglementare emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului. Consideram ca introducerea unui criteriu dedicat maturitatii investitiei ar permite orientarea finantarii catre proiectele cu cel mai ridicat potential de implementare, fara a restrictiona accesul altor solicitanti la competitie. Totodata, o astfel de abordare ar contribui la cresterea gradului de absorbtie a fondurilor disponibile, la reducerea riscurilor de implementare si la accelerarea punerii in functiune a noilor capacitati de stocare a energiei electrice. Pentru aceste considerente, va rugam sa analizati oportunitatea completarii grilei de evaluare tehnico-economica cu un criteriu distinct privind maturitatea proiectelor si acordarea unui punctaj suplimentar pentru documentele mentionate anterior.	ajuns in aceasta etapa demonstreaza un nivel ridicat de pregatire si prezinta premise solide pentru demararea rapida a implementarii. 2. In conditiile existentei unor limitari de capacitate in anumite zone ale retelelor electrice, obtinerea ATR-ului reprezinta un element esential pentru confirmarea fezabilitatii investitiei. Desi documentul este solicitat ulterior conform prevederilor ghidului, apreciem ca existenta acestuia inca din etapa depunerii constituie un argument solid privind capacitatea proiectului de a fi implementat in conditii reale.Punctarea suplimentara a acestor proiecte ar contribui la diminuarea riscului ca fondurile sa fie alocate unor investitii care ulterior intampina dificultati majore in obtinerea unei solutii de racordare. 3. Finalizarea procedurii de mediu reprezinta o etapa importanta in dezvoltarea proiectelor energetice. Existenta actului de reglementare confirma analiza impactului investitiei si reduce semnificativ riscul aparitiei unor blocaje sau intarzieri ulterioare.Din acest motiv, apreciem ca proiectele care au finalizat aceasta etapa ar trebui sa beneficieze de un punctaj suplimentar in cadrul procesului de evaluare.	
107	Art. 2, alin (3), paragraf (3) Ghidul menționează beneficiile privind gestionarea congestiilor și participarea la serviciile de system. Se propune introducerea unui criteriu suplimentar de evaluare (punctaj suplimentar în grila de analiză tehnică) pentru proiectele ale căror instalații BESS sunt amplasate în noduri electrice sau zone geografice identificate prin Planul de Dezvoltare al Rețelei de Transport (RET) ca fiind zone cu congestii recurente.	**Argumentația tehnică:** * **Eficiența rețelei**: Direcționează investițiile finanțate din Fondul pentru Modernizare exact în zonele unde rețeaua are cea mai mare nevoie de sprijin, maximizând utilitatea publică a sistemelor de stocare. * **Integrarea RES:** Permite preluarea surplusului de producție din surse regenerabile în zonele cu capacitate de evacuare limitată (de exemplu,	**Propunerea nu se acceptă** Criteriul de selecție în cadrul procedurii de ofertare concurențială a fost aprobat prin Schema de ajutor de stat de către Comisia Europeană prin Decizia nr. C(2026) 1588 final și reprezintă valoarea ajutorului de stat solicitat pentru proiect exprimată în euro/MWh de stocare instalat. În consecință, introducerea unor criterii suplimentare de punctaj nu este posibilă în cadrul mecanismului de selecție aprobat.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
		Dobrogea sau Banat), reducând pierderile de energie curată. ***Aliniere strategică:** Asigură o corelare matematică și planificată între ajutoarele de stat acordate de Ministerul Energiei și planurile strategice de extindere și optimizare dezvoltate de Transelectrica (OTS).	
108	1.1. Domeniul de investiţii aferent și obiectivul specific –încurajarea realizării investițiilor în instalații autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice pentru îmbunătățirea funcționării eficiente a SEN; Se propune introducerea unui set de criterii tehnice minime și cuantificabile care să reglementeze parametrii de performanță ai instalației BESS: • Timpul de răspuns: definirea unui timp de răspuns rapid (măsurat în milisecunde) adaptat cerințelor de reglaj primar; • Capacitatea de reglaj activ: definirea benzilor și a vitezei de injecție/absorbție de putere activă (MW); • Capacitatea de reglaj reactiv: definirea capabilităților de livrare/absorbție de putere reactivă (MVAR) pentru controlul tensiunii;• Disponibilitatea: stabilirea unui nivel minim de disponibilitate tehnică anuală pentru operarea în serviciile de sistem.	**Argumentația tehnică:** Oferă un cadru de evaluare tehnică standardizat și transparent, asigurându-se că toate proiectele selectate utilizează echipamente de înaltă performanță, capabile de reacție rapidă în rețea. * Permite calibrarea corectă a proiectelor conform cerințelor operationale ale Transelectrica (OTS) pentru menținerea frecvenței și tensiunii în SEN. * Protejează investiția publică prin garantarea că echipamentele finanțate au capacitatea tehnică de a performa pe piețele de servicii de sistem pe întreaga durată de viață a proiectului.	**Propunerea nu se acceptă** Criteriul de selecție în cadrul procedurii de ofertare concurențială a fost aprobat prin Schema de ajutor de stat de către Comisia Europeană prin Decizia nr. C(2026) 1588 final și reprezintă valoarea ajutorului de stat solicitat pentru proiect exprimată în euro/MWh de stocare instalat. În consecință, introducerea unor criterii suplimentare de punctaj nu este posibilă în cadrul mecanismului de selecție aprobat.
109	Interzicerea parteneriatelor Se propune reconsiderarea deciziei de a interzice parteneriatele și permiterea depunerii proiectelor în cadrul unor consorții sau parteneriate de entități juridice . Ghidul va reglementa condițiile în care partenerii își asumă răspunderea solidară, definirea liderului de parteneriat și modalitatea de repartizare a rolurilor tehnice și financiare în cadrul proiectului.	**Argumentația tehnică:** * Optimizarea resurselor: Având în vedere investițiile semnificative necesare implementării instalațiilor BESS, parteneriatele reprezintă un instrument frecvent în practică pentru agregarea capacităților financiare și a expertizei tehnice (ex: un dezvoltator tehnic în parteneriat cu un investitor financiar). * Competitivitate și maturitate: Interzicerea parteneriatelor limitează nejustificat interesul marilor investitori și reduce numărul de proiecte mature și competitive ce pot fi depuse.	**Propunerea nu se acceptă** Parteneriatele nu sunt eligibile conform Schemei de ajutor de stat aprobată de către Comisia Europeană prin *Decizia nr. C(2026) 1588 final.*

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
		* Proporționalitate juridică: Legislația națională și europeană aplicabilă Fondului pentru Modernizare nu impune o interdicție expresă a consorțiilor. Restricția actuală este disproporționată în raport cu complexitatea acestor investiții și riscă să conducă la subutilizarea bugetului alocat schemei.	
110	1.1. Domeniul de investiţii aferent și obiectivul specific (ii) de a participa la orice serviciu de sistem care are sau nu ca scop stabilitatea frecvenței în cazul în care consumul dispecerizabil și/sau stocarea ar putea furniza serviciul necesar; (iii) de a participa la redispecerizarea bazată pe piață și/sau de a fi eligibile să furnizeze servicii de gestionare a congestiilor pentru operatorii de transport și de sistem (OTS) și/sau pentru operatorii de sisteme de distribuție (OSD); Se propune clarificarea explicită a caracterului participării instalațiilor de stocare pe piețele de energie și de servicii de sistem, după cum urmează: 1. Caracter facultativ (opțional): Participarea la piețele de energie, arbitraj, servicii de sistem (FCR, aFRR, mFRR) și managementul congestiilor este o opțiune comercială a beneficiarului, în funcție de strategia sa de business și condițiile de piață.	**Argumentația tehnică:** * Oferă claritate juridică și comercială investitorilor, prevenind riscul ca reglementările de ajutor de stat să impună obligații tehnice rigide care ar putea afecta viabilitatea financiară a proiectului. * Aliniază ghidul cu regulile europene de piață (Directiva UE 2019/944), care interzic discriminarea sau obligarea nejustificată a stocării de a participa la anumite piețe, lăsând dispecerizarea pe criterii de piață liberă. * Permite operatorilor BESS să își optimizeze strategiile de mentenanță și degradare a bateriilor, fără presiunea unor obligații contractuale permanente de ofertare forțată în momente nefavorabile.	Scopul schemei de finantare din Fondul pentru Modernizare este dezvoltarea unui portofoliu de investitii in instalatii de stocare care sa functioneze autonom, în condițiile descrise la pct. 9 de mai sus și cu respectare celorlalte prevederi din Schema de ajutor de stat, din Ghidul solicitantului, precum și din cadrul legal și de reglementare în vigoare Pentru a atinge scopul sus-menționat, beneficiarul ajutorului de stat are obligația de a depune toate diligențele pentru a obține și menține calificarea tehnică necesară pentru furnizarea serviciilor pe piața de echilibrare și pe celelalte piețe ale serviciilor de sistem, în condițiile reglementărilor aplicabile
111	Obiectivul schemei ART. 2 (1) Se propune introducerea unei componente de evaluare privind contribuția la securitatea alimentării consumatorilor industriali critici și infrastructurilor energetice strategice.	**Argumentația tehnică:** Prin prezenta schemă de ajutor de stat este vizată sprijinirea investițiilor în dezvoltarea de noi instalații autonome de stocare a energiei electrice, conectate la linii de transport sau de distribuție a energiei electrice, indiferent de nivelurile de tensiune, contribuind la creșterea semnificativă a ponderii energiei din surse regenerabile în mixul energetic și la asigurarea securității și stabilității Sistemului Electroenergetic National.	**Propunerea nu se acceptă** Criteriul de selecție în cadrul procedurii de ofertare concurențială a fost aprobat prin Schema de ajutor de stat de către Comisia Europeană prin Decizia nr. C(2026) 1588 final și și reprezintă valoarea ajutorului de stat solicitat pentru proiect exprimată în euro/MWh de stocare instalat. În consecință, introducerea unor criterii suplimentare de punctaj nu este posibilă în cadrul mecanismului de selecție aprobat.
112	Capitoul 2, subcapitol: 2.1. Eligibilitatea solicitantului (3) Prin prezenta schemă de ajutor de stat se urmărește:	**Argumentația tehnică:** * Aliniază ghidul cu reglementările europene (Stacking Revenues), care permit și încurajează	Confirmam faptul ca in perioada de operare a instalatiilor de stocare acestea au dreptul de a cumula venituri prin participarea la:

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	Clarificarea eligibilității funcționării comerciale multi-serviciu. Schema menționează participarea simultană pe piețele PZU, PI, echilibrare și servicii de sistem. Pentru evitarea interpretărilor diferite în faza de evaluare și implementare, se propune clarificarea explicită a faptului că instalațiile de stocare au dreptul de a cumula venituri prin participarea la: • Arbitrajul energetic; • Furnizarea de servicii de sistem (piețele de rezerve FCR, aFRR, mFRR); • Managementul congestiilor din rețelele de transport și distribuție; • Optimizarea profilului de injecție a energiei în rețea.	cumularea de funcții tehnice și comerciale pentru ca sistemele de stocare să fie viabile economic. * Elimină riscul ca evaluatorii să considere participarea la anumite piețe (cum ar fi arbitrajul) drept o încălcare a regulilor ajutorului de stat, oferind predictibilitate totală modelului de afaceri. * Asigură utilizarea la capacitate maximă a instalației BESS, aducând beneficii simultane atât investitorului (prin venituri diversificate), cât și rețelei (prin stabilitate și reducerea congestiilor).	• Arbitrajul energetic; • Furnizarea de servicii de sistem (piețele de rezerve FCR, aFRR, mFRR); • Managementul congestiilor din rețelele de transport și distribuție; • Optimizarea profilului de injecție a energiei în rețea, in functie de preturile stabilite pe aceste piete
113	1.1. Domeniul de investiţii aferent și obiectivul specific Gestionarea intermitenței surselor de energie regenerabilă și asigurarea unei furnizări constante de energie electrică. Instalațiile de stocare participă la piețele energiei electrice în special îndeplinind o funcție de aplatizare a curbei prețurilor prin absorbția și stocarea energiei electrice atunci când producția este ridicată și cererea redusă, creșterea cererii conducând la creșterea prețurilor și injectarea înapoi în rețea a energiei stocate atunci când cererea este crescută și producția insuficientă, creșterea ofertei (producției) conducând la o scădere a prețurilor de pe piață – piața de arbitraj; Se propune introducerea unui criteriu de evaluare tehnică (punctaj suplimentar) pentru proiectele care demonstrează capabilitatea și angajamentul de a furniza: • Participare la rezerva de restaurare a frecvenței cu activare automată (aFRR); • Participare la rezerva de restaurare a frecvenței cu activare manuală (mFRR); • Reglajul tensiunii în rețea; • Furnizarea de putere reactivă; • Alte servicii de sistem și de rezervă.	* Stimulează selectarea proiectelor cu performanțe tehnice ridicate, capabile să ofere servicii de sistem avansate și esențiale pentru Operatorul de Transport și Sistem (OTS - Transelectrica). * Serviciile de tip aFRR (reglaj secundar) și mFRR sunt critice pentru gestionarea dezechilibrelor rapide din SEN, provocate de intermitența surselor regenerabile. * Asigură o utilizare eficientă a banului public, prioritizând la finanțare instalațiile BESS care contribuie activ la stabilitatea dinamică a sistemului, nu doar la stocarea simplă de energie.	**Propunerea nu se acceptă** Criteriul de selecție în cadrul procedurii de ofertare concurențială a fost aprobat prin Schema de ajutor de stat de către Comisia Europeană prin Decizia nr. C(2026) 1588 final și reprezintă valoarea ajutorului de stat solicitat pentru proiect exprimată în euro/MWh de stocare instalat. În consecință, introducerea unor criterii suplimentare de punctaj nu este posibilă în cadrul mecanismului de selecție aprobat.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
114	1.1. Domeniul de investiţii aferent și obiectivul specific Obiectivul general urmărit este: lit (c) c) creșterea gradului de integrare în SEN a surselor regenerabile de energie și, pe cale de consecință, creșterea ponderii energiei electrice regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca efect rezultant al investițiilor în instalații de stocare a energiei electrice; Se propune introducerea unui indicator obligatoriu de rezultat privind volumul anual de energie din surse regenerabile suplimentar integrată în SEN prin funcționarea instalației BESS (măsurat în MWh/an).	* Aliniază direct ghidul cu obiectivele europene privind tranziția verde și decarbonizarea, demonstrând utilitatea directă a stocării în reducerea pierderilor de energie curată. * Permite cuantificarea reducerii fenomenului de curtailment (limitarea producției parcurilor eoliene și fotovoltaice în perioadele de supraproducție). * Justifică utilizarea Fondului pentru Modernizare prin demonstrarea unui impact ecologic măsurabil, stocând energia verde la prânz/noaptea și livrând-o în momentele de vârf de consum.	**Propunerea nu se acceptă** Indicatorul de rezultat aprobat prin Schema de ajutor de stat de către Comisia Europeană prin *Decizia nr. C(2026) 1588 final* este capacitatea nou instalată de stocare în baterii a energiei electrice, exprimată in MWh
115	Categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute în Anexa nr. 4 la prezentul Ghid. Costurile de operare nu sunt eligibile. Se propune introducerea explicită în categoria cheltuielilor eligibile a sistemelor de siguranță operațională specifice tehnologiei de stocare (BESS): • Sisteme de detecție incendiu (gaze, fum, temperatură);• Sisteme de stingere incendiu (gaze inerte/soluții dedicate BESS); • Sisteme HVAC (climatizare și ventilare pentru controlul temperaturii celulelor); • Sisteme de monitorizare termică (senzori/camere IR); • Sisteme de securitate și control acces.	* Tehnologiile BESS (în special cele pe bază de litiu) prezintă riscuri specifice de instabilitate termică (thermal runaway), ceea ce face ca sistemele de siguranță, stingere și HVAC să fie vitale, nu opționale. * Clasificarea clară ca cheltuieli eligibile previne excluderea unor componente critice pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu (ISU). * Protejează investiția finanțată din Fondul pentru Modernizare și reduce riscurile operaționale și de mediu în caz de incident tehnic.	**Propunerea nu se acceptă** Cheltuielile eligibile au fost aprobate prin Schema de ajutor de stat (Anexa 1) de către Comisia Europeană prin Decizia nr. C(2026) 1588 final. Cheltuielile aferente echipamentelor și componentelor necesare realizării și funcționării instalației autonome de stocare se încadrează în categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute în Anexa 4 – Categorii de cheltuieli indicative aferentă Schemei de ajutor de stat. Astfel, echipamente precum EMS, SCADA/PPC, BMS, transformatoare, celule MT, sisteme HVAC, PSI, telecomunicații și alte echipamente auxiliare pot fi eligibile în măsura în care sunt aferente investiției de bază, sunt necesare funcționării instalației autonome de stocare și sunt justificate tehnic și economic prin documentația proiectului. Acestea se pot încadra, după caz, în categoria cheltuielilor cu utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj, cheltuielilor cu montajul acestora, cheltuielilor cu dotările sau cheltuielilor cu active necorporale. Încadrarea finală a cheltuielilor se realizează prin documentația tehnico-economică elaborată cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016, precum și a prevederilor Schemei de ajutor de stat și ale Ghidului solicitantului.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
116	CAPITOLUL 1. INFORMAȚII DESPRE PROCEDURA DE SELECȚIE A PROIECTELOR 1.4 - Tipuri de solicitanți, care doresc să obțină finanţare din fondurile alocate României prin Fondul pentru modernizare (FM) pentru dezvoltarea de noi instalații autonome de stocare a energiei electrice, conectate la linii de transport sau de distribuție a energiei electrice, indiferent de nivelurile de tensiune, contribuind la creșterea semnificativă a ponderii energiei din surse regenerabile în mixul energetic și la asigurarea securității și stabilității Sistemului Electroenergetic National (SEN). Se propune introducerea unui indicator de performanță complex denumit „Indicele de Contribuție la Stabilitatea SEN”, cu scopul de a măsura impactul direct al investiției asupra rezilienței și siguranței sistemului. Acest indicator va integra cumulat: adecvanța SEN (MW fermi), reziliența energetică (autonomie la șocuri), reducerea dezechilibrelor (MWh compensați) și creșterea securității alimentării (scăderea SAIDI/SAIFI).	* Aliniază proiectele finanțate din Fondul pentru Modernizare cu obiectivele macro-energetice ale României, asigurând o corelare directă între grantul acordat și stabilitatea rețelei. * Oferă o metodă unitară și matematică de evaluare a utilității sistemului de stocare, dincolo de simpla capacitate instalată. * Permite monitorizarea clară a modului în care investiția ajută la preluarea vârfurilor de consum și la integrarea în siguranță a energiei regenerabile intermitente.	**Propunerea nu se acceptă** Schema de ajutor de stat aprobată de către Comisia Europeană prin *Decizia nr. C(2026) 1588* final nu prevede indicatori de performanta.
117	2.2. Eligibilitatea proiectului **Notă*:*** Nu sunt eligibile proiectele care sunt propuse pentru a înlocui instalațiile mai vechi de stocare energie electrică, fiind eligibile doar instalațiile noi autonome de stocare a energiei electrice în baterii, conectate la liniile de transport sau de distribuție, indiferent de nivelurile de tensiune. Se propune introducerea unei liste explicite privind tehnologiile de stocare eligibile și neeligibile: 1. Tehnologii eligibile: Confirmarea expresă a eligibilității tehnologiilor moderne de baterii, cum ar fi: Litiu-ion (Li-ion), Litiu Fier Fosfat (LFP), Nichel Mangan Cobalt (NMC), Sodiu-Sulf (NaS), Sodiu-ion (Na-ion) și flux lichid (flow batteries). 2. Tehnologii neeligibile: Nominalizarea clară ca fiind neeligibile a tehnologiilor învechite sau cu impact de mediu	* Oferă predictibilitate investitorilor și aliniază ghidul cu stadiul actual al industriei globale de stocare, incluzând tehnologii emergente sigure și eficiente (ex. LFP, Na-ion). * Asigură respectarea principiului DNSH (Do No Significant Harm) și a normelor de mediu europene prin excluderea tehnologiilor poluante sau greu reciclabile (Plumb, Cadmiu). * Previne depunerea de proiecte cu randamente scăzute sau durată de viață degradată rapid, protejând eficiența utilizării Fondului pentru Modernizare.	**La capitolul:** **1.3. Acțiunile și activitățile finanțabile** ***1.3.1. Acțiunile finanțabile,*** este precizat clar ca nu se accepta proiectele prin care este propusă înlocuirea unor instalații mai vechi de stocare a energiei electrice, precum si proiectele ce implică baterii care utilizează tehnologii pe bază de plumb, NiCd sau NiMH.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	negativ pronunțat: Plumb-acid, Nichel-Cadmiu (NiCd) și Nichel-Metal Hidrud (NiMH).		
118	1.3.2. Activităţile finanţabile Următoarele activităţi prevăzute în proiect sunt eligibile: Achiziționarea de instalații/ echipamente noi pentru construirea de instalații autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice; Realizarea de construcții care fac obiectul proiectului de stocare în baterii a energiei electrice. Se propune menționarea explicită în categoria cheltuielilor eligibile a următoarelor echipamente și arhitecturi tehnologice:1. Sisteme hibride cu cuplare în curent alternativ sau continuu (AC/DC-coupled);2. Invertoare de baterie/sisteme de conversie a puterii (PCS) de tip modular;3. Containere baterii standardizate (baterii integrate);4. Sisteme de management al bateriei și al energiei (BMS/EMS);5. Transformatoare dedicate postului de transformare al instalației.	* Oferă claritate deplină investitorilor și proiectanților cu privire la tehnologiile moderne acceptate, prevenind interpretările restrictive în faza de evaluare. * Arhitecturile AC/DC-coupled și sistemele PCS modulare asigură o flexibilitate crescută și o mentenanță facilă, reducând riscul de indisponibilitate totală a instalației. * BMS-ul, EMS-ul și containerele standardizate sunt componente critice pentru siguranța la incendiu, optimizarea degradării chimice și integrarea eficientă în piețele de energie.	Cheltuielile aferente echipamentelor și componentelor necesare realizării și funcționării instalației autonome de stocare se încadrează în categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute în Anexa 4 – Categorii de cheltuieli indicative aferentă Schemei de ajutor de stat. Astfel, echipamente precum EMS, SCADA/PPC, BMS, transformatoare, celule MT, sisteme AC/DC, telecomunicații și alte echipamente auxiliare pot fi eligibile în măsura în care sunt aferente investiției de bază, sunt necesare funcționării instalației autonome de stocare și sunt justificate tehnic și economic prin documentația proiectului. Acestea se pot încadra, după caz, în categoria cheltuielilor cu utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj, cheltuielilor cu montajul acestora, cheltuielilor cu dotările sau cheltuielilor cu active necorporale. Încadrarea finală a cheltuielilor se realizează prin documentația tehnico-economică elaborată cu respectarea prevederilor HG nr. 907/2016, precum și a prevederilor Schemei de ajutor de stat și ale Ghidului solicitantului..
119	1.1. Domeniul de investiţii aferent și obiectivul specific Prin acordarea finanțării se urmărește: Atenție! Toate documentele vor fi prezentate obligatoriu în limba română. Studiul de fezabilitate va fi prezentat într-un format pdf care va permite căutarea și identificarea automată a unei sintagme. 5 −încurajarea realizării investițiilor în instalații autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice pentru îmbunătățirea funcționării eficiente a SEN; -dezvoltarea instalațiilor autonome de stocare în baterii a energiei electrice, capabile să funcționeze	* Garantează că instalațiile de stocare finanțate sunt capabile să aducă valoare adăugată reală rețelei prin furnizarea de servicii de sistem esențiale (reglaj primar și secundar de frecvență). * Asigură interoperabilitatea tehnică deplină cu dispeceratul central și teritorial al operatorilor de sistem (OTS/OSD) prin standardizarea cerințelor SCADA. * Protejează stabilitatea rețelei electrice prin impunerea unui timp de răspuns rapid și a capabilității de injecție/absorbție de putere reactivă.	**Propunerea nu se acceptă** Criteriul de selecție în cadrul procedurii de ofertare concurențială a fost aprobat prin Schema de ajutor de stat de către Comisia Europeană prin Decizia nr. C(2026) 1588 final și reprezintă valoarea ajutorului de stat solicitat pentru proiect exprimată în euro/MWh de stocare instalat. În consecință, introducerea unor criterii suplimentare de punctaj nu este posibilă în cadrul mecanismului de selecție aprobat.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	independent/autonom, care aduc multiple beneficii strategice SEN, astfel: Se propune introducerea unui set de cerințe tehnice minime pentru asigurarea capabilităților de sistem. Acestea vor reglementa performanța operațională (timp de răspuns, putere reactivă), participarea la serviciile de sistem (FCR, FRR) și conformitatea cu standardele OTS/OSD privind codul de rețea și integrarea în SCADA/telemetrie.		
120	1.1.1. Definiții Instalație autonomă (stand-alone) de stocare a energiei electrice în baterii înseamnă o instalație capabilă să funcționeze independent/autonom care utilizează ca tehnologie bateriile, în care are loc stocarea energiei electrice, conectată la liniile de transport sau de distribuție indiferent de nivelurile de tensiune. . Se propune introducerea unei definiții explicite și clare pentru termenul „instalație autonomă (stand-alone)", bazată pe criterii tehnice minime: 1. Independență structurală: Lipsa unei conexiuni electrice interne cu unități de producție de energie electrică (izolare galvanică/tehnică față de consumatori sau producători existenți în amonte de punctul de delimitare). 2. Conectare unică: Existența unui punct unic de racordare la rețeaua publică (OTS/OSD). 3. Autonomie operațională: Posibilitatea tehnică de operare independentă și capabilitatea de participare directă pe piețele de energie electrică și de servicii de sistem.	* Elimină ambiguitățile interpretative din faza de evaluare a eligibilității, delimitând clar proiectele de stocare pură de cele hibride (stocare atașată unei centrale de producție RES). * Asigură alinierea exactă a ghidului cu textul Schemei de ajutor de stat aprobate de Comisia Europeană (p. 1). * Oferă claritate inginerilor proiectanți în stabilirea soluției tehnice și a arhitecturii electrice a proiectului pentru obținerea avizului tehnic de racordare (ATR).	Scopul schemei de finantare din Fondul pentru Modernizare este dezvoltarea unui portofoliu de investitii in instalatii de stocare care sa functioneze autonom, în condițiile descrise la pct. 9 de mai sus și cu respectare celorlalte prevederi din Schema de ajutor de stat, din Ghidul solicitantului, precum și din cadrul legal și de reglementare în vigoare
121	2.1. Eligibilitatea solicitantului d) Solicitantul demonstrează capacitate financiară pentru susținerea implementării proiectului, dovedită prin: • îndeplinirea criteriului de solvabilitate, respectiv prin raportul dintre datorii totale și capitaluri proprii care trebuie să fie pozitiv și mai mic de 7,5 în ultimele două exerciții financiare incheiate. Dacă solicitantul este	* Permite participarea companiilor mari și a consorțiilor internaționale care își gestionează lichiditățile și liniile de credit la nivel centralizat, prin entități de tip holding sau firme-mamă. * Asigură flexibilitate financiară în faza de depunere, menținând în același timp o garanție fermă	Conform Ghid, pentru demonstrarea capacității financiare, Solicitantul care depune cererea de finanțare va prezenta odată cu depunerea acesteia o scrisoare de confort, document emis de o instituție bancară sau nebancară din România/alte state membre ale Uniunii Europene, autorizată de BNR prin care se atestă existența sursei de finanțare a Solicitantului pentru

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	întreprindere nou înființată sau nu îndeplinește criteriul privind indicatorul de solvabilitate trebuie să prezinte la depunere o ***scrisoare de confort*** emisă de o instituție bancară sau nebancară din România/alte state membre ale Uniunii Europene, autorizată de BNR; Se propune acceptarea unei scrisori de confort (conform șablon, inclusiv din partea entității de grup) cu valabilitate minimă 6 luni sau până la semnarea contractului.	a disponibilității fondurilor pe toată perioada de evaluare și precontractare. * Aliniază ghidul la practicile comerciale internaționale de finanțare a proiectelor mari de infrastructură energetică.	asigurarea cofinanțării și a cheltuielilor neeligibile pentru proiectul depus. În Ghidul solicitantului, cerințele minime ale scrisorii de confort au fost revizuite în sensul înlocuirii obligației de prezentare a unei aprobări a facilității de credit cu confirmarea efectuării unei analize preliminare a proiectului și a capacitatii financiare a solicitantului privind posibilitatea acordării unei finanțări pentru acoperirea contribuției proprii și a cheltuielilor neeligibile.
122	CAPITOLUL 6. Depunerea și soluționarea contestațiilor Contestațiile trebuie să respecte următoarele cerințe: •identificarea contestatarului prin: denumirea solicitantului, adresa, funcția, numele şi prenumele reprezentantului legal; •identificarea proiectului prin: numărul unic de înregistrare alocat cererii de finanțare (codul proiectului din platforma electronică) și titlul proiectului; •obiectul contestației (ce se solicită prin formularea contestației); Se propune introducerea unui set explicit de instrucțiuni tehnice pentru utilizarea platformei MySMIS 2021, după cum urmează: 1. Semnătura electronică: Obligativitatea aplicării exclusiv a semnăturii electronice extinse calificate pentru toate documentele încărcate. 2. Dimensiune și format: Specificarea limitelor maxime de dimensiune per fișier (ex: max. 50MB) și a formatelor acceptate (ex: PDF text-searchable, ZIP, XLS).3. Nomenclator fișiere: Stabilirea unei reguli clare de denumire a fișierelor (ex: fără diacritice, caractere speciale sau spații; utilizarea de denumiri scurte și sugestive, ex: Anexa_7_Buget).	* Previne erorile tehnice de încărcare și respingerea automată a documentelor din cauza limitărilor tehnice ale platformei MySMIS 2021. * Reduce timpul alocat fazei de clarificări, asigurându-se că toate documentele transmise de solicitanți sunt lizibile, valide juridic și ușor de identificat de către evaluatori. * Uniformizează modul de prezentare a dosarului de finanțare, optimizând fluxul de lucru în etapa de evaluare administrativă.	Toate informațiile referitoare la funcționalitățile Platformei MySMIS 2021 se regăsesc în manualele de utilizare, disponibile în platformă. Includerea unor astfel de informații în Ghidul solicitantului, care reprezintă un document programatic, este superfluă.
123	4.1.2 Verificarea conformității administrative și a eligibilității cererilor de finanțare.	* Delimitează clar activele proprii ale proiectului de stocare de cele care intră în patrimoniul operatorilor	**Propunerea nu se acceptă**.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	Se propune delimitarea explicită a cheltuielilor cu infrastructura electrică, după cum urmează: 1. Costuri eligibile: Confirmarea expresă a eligibilității tuturor costurilor pentru rețeaua de conectare internă realizată în perimetrul proiectului, până la punctul de delimitare a instalației. 2. Costuri neeligibile: Precizarea clară a neeligibilității lucrărilor de branșament, a stațiilor electrice aparținând OTS/OSD și a tarifului de conectare/contribuției de racordare plătită operatorului.	de rețea (OTS/OSD), oferind o ghidare precisă pentru proiectanți și auditori. * Elimină riscul încadrării greșite a cheltuielilor în bugetul proiectului și previne corecțiile financiare ulterioare în faza de decontare. * Asigură utilizarea fondurilor din program strict pentru activele productive aflate sub controlul direct al beneficiarului.	Eligibilitatea cheltuielilor aferente infrastructurii electrice se stabilește în conformitate cu categoriile de cheltuieli prevăzute în Anexa nr. 4 la Schema de ajutor de stat. În acest sens, sunt eligibile cheltuielile aferente investiției de bază, respectiv cheltuielile cu construcții și instalații, montajul utilajelor și echipamentelor tehnologice și funcționale, utilajele și echipamentele care necesită montaj, dotările și activele necorporale, în măsura în care acestea sunt componente ale instalației autonome de stocare și sunt necesare realizării și funcționării acesteia. Totodată, conform prevederilor Schemei de ajutor de stat, cheltuielile cu branșamentul (conectarea la stația de transformare), precum și alte cheltuieli aferente racordării la rețea, care intră în responsabilitatea operatorilor de rețea, nu sunt eligibile. Încadrarea concretă a cheltuielilor se va realiza pe baza documentației tehnico-economice aferente proiectului, cu respectarea categoriilor de cheltuieli eligibile și neeligibile prevăzute în Schema de ajutor de stat și în Anexa nr. 4.
124	2.2. Eligibilitatea proiectului g) Valoarea maximă a ajutorului de stat acordat pe MWh de stocare instalat este de maximum 69.000 euro/MWh. Se propune introducerea unei metodologii explicite de calcul și introducerea regulilor de rotunjire: 1. Ghid de calcul: Includerea unui exemplu clar de calcul bazat pe plafoanele duble: intensitatea de maximum 69.000 euro/MWh capacitate de stocare instalată și limita maximă de 15 milioane euro per întreprindere unică. 2. Regulă matematică: Menționarea expresă a obligației de a efectua toate calculele financiare cu rotunjire la exact două zecimale, regulă aplicabilă obligatoriu în modelul de buget din Anexa 7 și în cererea de finanțare.	* Elimină riscul erorilor de calcul sau al neconcordanțelor matematice dintre bugetul din Anexa 7 și platforma electronică de depunere. * Asigură transparență deplină și un tratament egal pentru toți solicitanții, prevenind respingerea proiectelor din cauza unor diferențe minore de rotunjire (ex: fracțiuni de cent/euro). * Facilitează procesul de verificare automată și manuală efectuat de evaluatorii Ministerului Energiei.	Conform Anexa 7, Tabelul 3, ajutorul de stat solicitat se calculează ca produsul dintre valoarea ajutorului solicitat în Euro/MWh propusă (maximum 69.000 Euro/MWh) și capacitatea de stocare a instalației (MWh).

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
125	Mecanismul prefinanțării, plății și rambursării cheltuielilor effectuate: Cererile de prefinanțare, plată și rambursare se depun în conformitate cu graficul cererilor de rambursare, anexă la contractul de finanțare, conform modelelor prevăzute în anexele la contractul de finanțare. Se propune introducerea unei reglementări explicite pentru acordarea prefinanțării (de maximum 20%), prin definirea clară a următoarelor criterii: 1. Obligatorie: Necesitatea prezentării unei Scrisori de Garanție Bancară (SGB). 2. Forma SGB: Să fie irevocabilă, necondiționată și plătibilă la prima cerere a Autorității. 3. Emitent acceptat: Bancă comercială sau IFN autorizat înscris în registrele BNR. 4. Valabilitate: Până la justificarea completă a prefinanțării acordate. 5. Format: Respectarea obligatorie a modelului standard prevăzut în Anexa 10 la Ghid.	* Oferă un cadru procedural clar și predictibil solicitanților, reducând riscul respingerii instrumentelor de garantare în faza de implementare. * Protejează integral fondurile publice europene prin stabilirea unor cerințe riguroase de solvabilitate și lichiditate a garanțiilor (SGB la prima cerere). * Uniformizează documentația la nivelul schemei prin utilizarea unui model unic obligatoriu (Anexa 10).	Se menține obligația constituirii unei Scrisori de Garanție Bancară (SGB) exclusiv pentru mecanismul de prefinanțare. S-au corelat documentele în consecință.
126	2.2. Eligibilitatea proiectului j) Bugetul proiectului respectă formatul prestabilit în Anexa nr. 7, respectă indicațiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli conform prevederilor Ghidului și Anexei nr. 4, sunt indicate sursele de finanțare ale investiției (se va face diferența între fondurile proprii ale Solicitantului și sursele de cofinanțare) și este corelat cu devizul general din Studiul de fezabilitate. Se propune introducerea unei precizări explicite cu privire la mecanismul de plată, după cum urmează: 1. Obligația cofinanțării: Beneficiarul are obligația de a achita cota sa de cofinanțare aferentă cheltuielilor eligibile înaintea depunerii cererii de plată.	* Asigură o predictibilitate financiară totală pentru beneficiari în gestionarea fluxului de numerar (cash-flow) pe durata implementării. * Simplifică și accelerează procesul de verificare a cererilor de plată la nivelul Ministerului Energiei, prin stabilirea unei liste exhaustive și clare de documente justificative, eliminând solicitările redundante de clarificări.	A se vedea prevederile art. 9 din Anexa nr. 5 la Ghidul Solicitantului.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	2. Lista documentelor probatorii: Justificarea plății și a conformității se va face exclusiv prin prezentarea următoarelor documente: ordine de plată (OP), extrase de cont, situații de lucrări, procese-verbale de recepție, garanții și raportul auditorului financiar independent (acolo unde este aplicabil).		
127	4.1.1. Evaluarea preliminară tehnico-economică a cererii de finanțare Selecția cererilor de finanțare se va face în limita fondurilor disponibile pentru această procedură competitivă, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute. Astfel, la finalizarea acestei etape, se va întocmi o *Listă provizorie* cuprinzând cererile de finanțare depuse, ordonate descrescător în funcție de punctajul obținut pentru criteriul de selecție prevăzut la prezenta etapă. Se propune clarificarea modalității de selecție prin indicarea explicită a uneia dintre opțiuni: 1. Stabilirea unui prag minim de punctaj tehnic pentru calificare; 2. Sau specificarea clară a faptului că selecția se face exclusiv prin ordonarea descrescătoare a proiectelor (pe criterii de eficiență/cost) până la epuizarea bugetului total alocat	* Elimină ambiguitatea din procesul de evaluare și oferă predictibilitate solicitanților în faza de pregătire a proiectelor. * Permite o alocare eficientă a resurselor de consultanță și proiectare în funcție de șansele reale de finanțare ale proiectului.	Etapele parcurse pentru evaluarea cererilor de finanțare sunt: ○ evaluarea preliminară tehnico-economică, în baza datelor introduse de solicitant in aplicația MySmis2021 în ceea ce privește cuantumul ajutorului de stat solicitat pentru proiect/MWh instalat de stocare și ordonarea cererilor de finanțare în ordine descrescătoare (Listă provizorie); ○ evaluarea conformității administrative și a eligibilității, conform Grilei VAE aprobată cu Schema de ajutor de stat (Anexa 2.1 la Ghid), în ordinea în care acestea au fost prevăzute în Lista provizorie; În situația în care, în urma verificărilor administrative se modifică punctajul acordat unui proiect în etapa de evaluare preliminară tehnico-economică, aceasta va fi repoziționat în clasamentul provizoriu; ○ evaluarea tehnico-economică finală, conform Grilei VTE aprobată cu Schema de ajutor de stat (Anexa 2.2 la Ghidul solicitantului) și ordonarea Cererilor de finanțare în ordine descrescătoare (rezultând lista care cuprinde clasamentul final). În situația cererilor de finantare clasate la limita bugetului finanțării, care obțin același punctaj în urma aplicării ecuației dreptei, departajarea se va realiza pe baza a două subcriterii: • valoarea mai mare a Indicatorului I.1 – capacitate de stocare instalată (MWh); • intensitatea mai mică a ajutorului de stat solicitat, conform Cererii de finanțare, calculată ca pondere a ajutorului de stat solicitat în totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, în cazul egalității valorii Indicatorului I.1. Stabilirea acestor criterii de departajare este în concordanță cu obiectivul Schemei de ajutor de stat aprobate de Comisia

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
			Europeană - State Aid SA.121308 (2026/N) – România, respectiv realizarea unei capacități totale de stocare instalate de 2.174 MWh. Ghidul solicitantului a fost completat in consecinta.
128	2. Efectul stimulativ și principiul ”demarării lucrărilor Solicitanții vor avea în vedere justificarea efectului stimulativ al finanțării solicitate și respectarea principiului privind demararea lucrărilor pentru proiectul propus spre finanțare. Activitățile proiectului nu vor fi începute înainte de data depunerii cererii de finanțare la Ministerul Energiei, cu excepția cumpărării terenurilor și lucrărilor pregătitoare (obținerea permiselor și realizarea studiilor de fezabilitate), care nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. Propune introducerea unui paragraf de conformare practică: 1. Cu exemple de activități permise înainte de depunere (studiu fezabilitate, CU, avize de principiu, achiziție teren – neeligibile). 2. Activități interzise înainte de depunere (comenzi echipamente, contract execuție, lucrări construcții, avansuri). 3. Obligația păstrării dovezilor datate (procese-verbale, comenzi, contracte). Propun includerea unei clauze suspensive în contractele comerciale semnate după depunere, condiționată de semnarea contractului de finanțare.	Această abordare flexibilizează procesul de contractare, prevenind blocarea proiectelor din cauza timpilor mari de așteptare pentru eliberarea avizelor de mediu. Permiterea depunerii actului final până la prima plată asigură avansarea proiectelor mature, menținând în același timp controlul asupra conformității legale.	**Propunerea nu se accepta.** Se menține definiția demarării lucrărilor astfel cum este prevăzută în Schema de ajutor de stat/Ghid. În acest sens, sunt permise înainte de depunerea cererii de finanțare doar activitățile pregătitoare care nu constituie demarare a lucrărilor, respectiv achiziția de terenuri, obținerea permiselor și avizelor și realizarea studiilor de fezabilitate. Nu sunt permise înainte de depunerea cererii de finanțare activitățile precum semnarea contractelor de execuție, comenzile ferme de echipamente, începerea lucrărilor de construcții sau alte angajamente juridice obligatorii care fac investiția ireversibilă.
129	3.1.4. Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) Documente necesare la depunerea Cererii de finanțare: • Actul de reglementare privind protecția mediului emis de către autoritatea competentă (Clasarea notificării/ Decizia etapei de încadrare/Acord de mediu) sau cel putin	Această abordare flexibilizează procesul de contractare, prevenind blocarea proiectelor din cauza timpilor mari de așteptare pentru eliberarea avizelor de mediu. Permiterea depunerii actului final până la prima plată	**Propunerea nu se acceptă.** Actul de reglementare privind protecția mediului reprezintă o condiție de eligibilitate a proiectului. La momentul depunerii cererii de finanțare este necesară prezentarea dovezii inițierii procedurii de obținere a acestuia, urmând ca documentul să fie

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	dovada solicitarii la autoritatea competenta a actului de reglementare pentru protecția mediului. În situația în care la momentul depunerii cererii de finanțare sau în etapa de precontractare, solicitantul nu depune dovada solicitării la autoritatea competentă pentru obținerea actului de reglementare pentru protecția mediului, depunerea actului de reglementare pentru protecția mediului este obligatorie până la depunerea primei cereri de plată. Se propune introducererea următoarelor reguli privind actele de mediu: 1. Termen-limită obligatoriu: Depunerea actului de mediu final se va face cel târziu la prima cerere de plată. 2. Recomandare: Depunerea deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu se va realiza în perioada de precontractare, pentru proiectele fără risc de întârziere.	asigură avansarea proiectelor mature, menținând în același timp controlul asupra conformității legale.	depus cel târziu până la momentul depunerii primei cereri de plată.
130	3.1.2. Sustenabilitate și durabilitate Se propune asigurarea unei disponibilități anuale de minimum 95% și menținerea acesteia timp de 5 ani de la punerea în funcțiune....	Alinierea ghidului la standardele comerciale de performanță ale bateriilor.	**Propunerea nu poate fi preluată.** Obligația privind caracterul durabil al proiectului se referă la menținerea investiției și a rezultatelor acesteia pe perioada prevăzută în Ghid, fără instituirea unor indicatori tehnici de performanță, precum disponibilitatea anuală minimă.
131	1. Societatile de tip SPV (Special Purpose Vehicle) cu activitate mai putin de 3 ani, sunt considerate intreprinderi nou-infiintate, indiferent de fluxurile de numerar?		Da, conform Ghid**, *"întreprindere nou înființată** înseamnă întreprinderea înființată în anul anterior anului înregistrării Cererii de finanțare, care nu are situații financiare aprobate corespunzător ultimului exercițiu financiar încheiat, întreprinderea înființată în anul depunerii Cererii de finanțare **sau întreprinderea care nu a desfășurat activitate economică, dar nu mai mult de trei ani fiscali consecutivi înainte de data depunerii Cererii de finanțare**".* În acest caz solicitantul va depune declarații de inactivitate depuse la ANAF semnate de reprezentantul legal (Anexa 2.1 la Ghid).
132	2. Intreprinderile nou-infiintate (tip SPV), cu vechime mai mica de 3 ani, si care sunt in dificultate financiara, deoarece nu au avut fluxuri de numerar care sa genereze venituri sunt eligibile la finantare in baza		Conform Anexa 6 la Ghid: Un IMM care există de mai puțin de trei ani nu va fi considerat a se afla în dificultate, cu excepția cazului în care îndeplinește condiția prevăzută la punctul 20 litera (c) din *Orientările*

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	scrisorii de confort angajante emise de o institutie bancara?		*privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate* (2014/C 249/01). În acesată situație, solicitantul este considerat întreprindere nou-înființată, caz în care în vederea îndeplinirii criteriului privind indicatorul de solvabilitate, va prezenta o scrisoare de confort conform prevederilor Ghidului. În Ghidul solicitantului, cerințele minime ale scrisorii de confort au fost revizuite în sensul înlocuirii obligației de prezentare a unei aprobări a facilității de credit cu confirmarea efectuării unei analize preliminare a proiectului și a capacitatii financiare a solicitantului privind posibilitatea acordării unei finanțări pentru acoperirea contribuției proprii și a cheltuielilor neeligibile.
133	3. In conformitate cu prevederile Ghidul Solicitantului, *Capitolul 1.4 Tipuri de solicitanti: „Întreprinderile nou-înființate este necesar să aibă capitalul social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100.000 lei."* Va rugam sa ne transmiteti daca suma de 100.000 lei se probeaza ca a fost depusa conform balantei contabile lunare pana la data depunerii cererii de finantare, fara sa fie inregistrata bilantul contabil de la data de 31.12.2025.		Capitalul social subris și vărsat al unei societăți nou-înființate va fi demonstrat prin Certificatul ONRC si actul constitutiv actualizat.
134	4. In conformitate cu prevederile Ghidul Solicitantului, *Capitolul 2.1 Eligibilitatea solicitantului, lit. c) Solicitantul **nu** se încadrează într-una din situațiile de mai jos: , pct. 11: se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în Comunicarea Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01)."*		Conform Anexa 6 la Ghid, nu este în dificultate o întreprindere care nu este un IMM atunci când în <u>ultimii doi ani:</u> (i) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii a fost mai mare de 7,5; și (ii) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA a fost sub 1,0.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	Va rugam sa ne transmiteti daca firma trebuie sa probeze ca nu se incadreaza in categoria intreprinderilor in dificultate pentru ultimul an fiscal incheiat sau pentru ultimii doi ani.		
135	5. In conformitate cu prevederile Ghidul Solicitantului, *Capitolul 1.8 Ajutor de stat: „Condițiile ce trebuie respectate de către Solicitanți din punct de vedere al conformării cu prevederile legale referitoare la ajutorul de stat sunt următoarele: pct. 2 2. Efectul stimulativ și principiul "demarării lucrărilor: Un efect stimulativ apare în cazul în care ajutorul determină beneficiarul să își schimbe comportamentul, să se implice într-o activitate economică suplimentară sau într-o activitate economică care respectă mediul, pe care, în absența ajutorului, nu ar desfășura-o sau ar desfășura-o în mod limitat sau diferit. Ajutoarele nu trebuie să sprijine costurile unei activități pe care beneficiarul ajutorului ar fi desfășurat-o oricum și nu trebuie să compenseze riscul comercial normal al unei activități economice. Demonstrarea unui efect stimulativ presupune identificarea scenariului factual și a scenariului contrafactual probabil în absența ajutorului."* Astfel, tinand cont ca proiectele trebuie sa demonstreze efectul stimulativ si conformarea la prevederile *CISAF: Cadrul pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a Pactului pentru o industrie curată (Cadrul privind ajutoarele de stat în contextul Pactului pentru o industrie curată) (C/2025/3602),* va rugam sa ne transmiteti urmatoarele: 6. Ce tip de scenariu contrafactual trebuie prezentat, tinand cont ca proiectele ce prevad instalarea de capacitati de stocare autonome se dezvolta de la stadiul de „greenfield", fara posibilitatea reala de a compara echitabil cu un altfel de proiect echivalent. Concret, va rugam sa ne specificati daca pentru acest apel scneriul		Se acceptă ca scenariu contrafactual scenariul în care proiectul nu este realizat, respectiv situația în care nu se efectuează nicio investiție în absența ajutorului de stat.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
	contrafactual va fi reprezentat de scenariul in care nu se desfasoara nicio alta activitate (VAN contrafactual = 0).		
136	7. Se consideră eligibilă finanțarea unei capacități de stocare ce înmagazinează energie electrică provenită din surse de producție neregenerabile?		Instalațiile de stocare participă la piețele energiei electrice prin absorbția și stocarea energiei electrice din SEN atunci când producția este ridicată și cererea redusă și injectarea înapoi în rețea a energiei stocate atunci când cererea este crescută și producția insuficientă, indiferent de tipul de proveniență a energiei electrice.
137	8. Conform capitolului 1.4. se citează „*Întreprinderile nou-înființate este necesar să aibă capitalul social subscris vărsat în condițiile legii în valoare de minimum 100.000 lei*”. 9. Această cerință este aplicabilă și operatorilor economici care nu se încadrează ca fiind nou-înființate?		Criteriul se aplică doar întreprinderilor nou-înființate.
138	10. În cazul în care un mare consumator ce își achiziționează energia de pe piețele de a doua zi și piețele intrazilnice, dorește să obțină o finanțare pentru instalarea unei capacități de stocare cu intenția de a achiziționa energia iar ulterior de a o folosi în procesele interne de producție este eligibil pentru finanțare?		Instalațiile de stocare absorb și stochează energia electrică din SEN și o injectează înapoi în rețea. Prin Schema de ajutor de stat aprobată de Comisia Europeană (State Aid SA.121308 (2026/N) – România, se urmărește sprijinirea investițiilor în **instalații autonome (stand-alone) de stocare în baterii a energiei electrice,** destinate îmbunătățirii funcționării eficiente a Sistemului Electroenergetic Național (SEN). În acest sens, Schema prevede că instalațiile de stocare participă la piețele energiei electrice, îndeplinind funcția de aplatizare a curbei prețurilor prin absorbția energiei electrice atunci când producția este ridicată și cererea redusă și reinjectarea acesteia în rețea atunci când cererea este ridicată și producția insuficientă. Prin urmare, instalațiile de stocare destinate alimentării consumului propriu al unui operator economic (behind-the-meter), inclusiv cele încărcate cu energie electrică achiziționată de pe piețele de energie și utilizată ulterior în procesele interne de producție, nu se încadrează în obiectivul prezentei Scheme de ajutor de stat, întrucât nu contribuie la funcționarea

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
			Sistemului Electroenergetic Național prin participarea la piața energiei electrice în condițiile prevăzute de schemă.
139	Întrucât instalația de stocare va partaja infrastructura de racordare cu CEE, dar va funcționa independent din punct de vedere tehnic, operațional și al măsurării energiei tranzitate, vă solicităm confirmarea că proiectul îndeplinește condiția de „stand-alone BESS" prevăzută la considerentul (26), secțiunea 2.6.2 din Decizia Comisiei Europene C(2026) 1588 final, în sensul eligibilității pentru finanțare în cadrul Schemei. Confirmarea oficială a faptului că instalația de stocare descrisă îndeplinește condițiile tehnice prevăzute în Schemă, respectiv: a) constituie o capacitate nouă de stocare a energiei electrice, în sensul considerentului (26) al Deciziei Comisiei Europene C(2026) 1588 final; b) are capacitatea de a funcționa independent de CEE Nicolae Bălcescu, prin creșterea capacității de evacuare a puterii electrice cu sporul de 60,17 MW al BESS și prin sistemul descentralizat de măsurare avizat de Transelectrica, care permite identificarea și contorizarea separată a energiei tranzitate prin BESS; c) se încadrează în categoria „stand-alone BESS" în sensul considerentului (26) al Deciziei Comisiei Europene C(2026) 1588 final; d) este, în consecință, eligibilă pentru a fi propusă în cadrul apelului de proiecte ce urmează a fi lansat de Ministerul Energiei în baza Schemei. 11.	Se intenționează să se depună un proiect în cadrul apelului ce urmează a fi lansat în baza schemei de ajutor de stat menționate mai sus, pentru o instalație de stocare a energiei electrice în baterii (BESS) cu putere instalată de .... MW și capacitate nominală de ....., ce se va racorda în stația .... – aceeași stație prin care este racordată și CEE. Decizia Comisiei Europene C(2026) 1588 final stabilește la secțiunea 2.6.2 condițiile de eligibilitate ale proiectelor sprijinite în temeiul măsurii, după cum urmează: *„Considerentul (26): Măsura sprijină noile instalații stand-alone de stocare a electricității conectate la rețeaua de transport și distribuție a electricității, indiferent de dimensiunea acestora."* *Considerentul (30): În plus, pentru a fi eligibile în temeiul măsurii, proiectele trebuie:* *(a) să aibă o capacitate minimă de 1 MW, cu posibilitatea de agregare;* *(b) să asigure un raport de cel puțin 2:1 între capacitatea exprimată în MWh și capacitatea exprimată în MW, pentru a susține puterea maximă de ieșire pe o durată de cel puțin două ore;* *(c) să obțină avizul tehnic de racordare la rețea și decizia de mediu înainte de încheierea contractului de finanțare.* Observăm că proiectul propus îndeplinește criteriile prevăzute la considerentul (30) după cum urmează: Capacitate minimă: este mai mare de 1 MW – îndeplinit (considerentul (30)(a)); Raport MWh:MW: = 2,00 ≥ 2:1 – îndeplinit (considerentul (30)(b)); Avizul tehnic de racordare la rețea:, suplimentat prin Avizul CTES– obținut; **2. Configurația tehnică a proiectului – situația de fapt**	GS a fost revizuit în sensul clarificării caracterului autonom al instalației de stocare, care trebuie să: - funcționeze independent/autonom (nu este integrată cu un alt loc de producere sau consum; - dețină aviz tehnic de racordare dedicat; - aibă contorizare dedicată; - participe direct la piața de energie electrică pentru încărcarea și descărcarea instalației de stocare; - fie conectate direct la liniile de transport sau de distribuție printr-un racord propriu, indiferent de nivelurile de tensiune, fără a fi conectate prin linie directă de curent continuu sau alternativ cu o altă instalație de producere a energiei. Configurația instalației de stocare fără racord propriu la rețea prin care centrala producătoare și instalația de stocare livrează energie utilizând aceleași transformatoare ale centralei producătoare, în sensul termenilor utilizați de ENTSO-E este configurație de tip co-located și nu este încadrată ca o configurație de tip stand-alone.

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
		Instalația de stocare (IS) cu caracteristicile ... se va racorda în stația electrică ...., prin care CEE ..... se conectează la rețeaua de 400 kV aparținând Transelectrica. Conform ATR nr. ...., varianta de racordare a CEE ... este: racord la RET prin intermediul a două transformatoare 2 x 250 MVA, 400/110 kV, în stația electrică 400/110 kV ..., intrare – ieșire în LEA 750(400) kV ...., printr-o LEA 400 kV d.c. în lungime de cca. 0,5 km. **3. Demersurile efectuate pentru asigurarea funcționării independente** În vederea asigurării condițiilor menționate în Schemă privind funcționarea independentă a Instalației de Stocare, beneficiarul a parcurs următoarele etape: ***3.1. Avizarea sporului de putere*** S-a solicitat un spor de putere pentru locul de producere aferent CEE …, prin „Studiu de soluție privind racordarea la SEN a sporului de putere cu depășirea puterii evacuate privind Avizul Tehnic de Racordare …., prin integrarea unei instalații de stocare a energiei electrice cu puterea instalată de …. MW, având factorul de încărcare – descărcare … și capacitatea nominală de … MWh, amplasată în …..”. Studiul de soluție a primit avizul favorabil al Transelectrica,. În baza acestui aviz, puterea aprobată la evacuare … se suplimentează cu cei … ai IS, rezultând un total aprobat la evacuare de …. MW. ***3.2. Sistem descentralizat de măsurare*** • Prin scrisoarea nr. ... a fost solicitată C.N.T.E.E. Transelectrica SA – Direcția de Măsurare OMEPA posibilitatea implementării unui sistem descentralizat de măsurare a cantităților de energie electrică tranzitate prin IS, amplasat în bara de 110	

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
		kV a transformatorului de 250 MVA, 400/110 kV, aparținând ..., și în aval de punctul de delimitare cu infrastructura Transelectrica de 400 kV (unde este poziționat și contorul fiscal). • C.N.T.E.E. Transelectrica SA – Direcția de Măsurare OMEPA a răspuns că este de acord cu această soluție, cu următoarele condiții: - soluția implementată trebuie să respecte prevederile PO TEL „Procedura operațională unică privind implementarea scutirii de la plata tarifelor reglementate pentru energia electrică stocată conform art. 11 din Ordinul ANRE nr. 56/2025"; - datele de măsurare (valori la 5 minute) vor fi defalcate și măsurate în conformitate cu schema privind determinarea energiei electrice care nu este supusă tarifelor reglementate. Prin acest sistem de măsurare, energia tranzitată prin IS este identificată și contorizată separat de energia produsă de CEE Nicolae Bălcescu, asigurând trasabilitatea independentă a fluxurilor energetice ale celor două instalații. **4. Calificarea proiectului ca „stand-alone BESS" în sensul Schemei** Decizia Comisiei Europene C(2026) 1588 final nu definește explicit termenul „stand-alone" în corpul deciziei. În acest context, considerăm că, pentru calificarea unei instalații ca „stand-alone BESS" în sensul considerentului (26) al deciziei, criteriul determinant trebuie să fie independența operațională, juridică și de măsurare a instalației de stocare, iar nu separarea fizică a infrastructurii de racordare la rețea. Această interpretare este susținută de următoarele elemente: Instalația de stocare are un obiect de activitate distinct (stocarea energiei electrice) față de unitatea	

Nr. crt.	Propunere/Observații	Justificare	Propunere răspuns
		de producere co-localizată (producerea de energie electrică din surse regenerabile); Energia tranzitată prin BESS este măsurată separat printr-un sistem descentralizat de măsurare avizat de Transelectrica OMEPA, care asigură trasabilitatea independentă a fluxurilor de încărcare / descărcare ale BESS față de producția CEE Nicolae Bălcescu; BESS poate funcționa în orice regim de operare independent de starea CEE (inclusiv încărcare din rețea în perioade când CEE nu produce, sau descărcare în rețea în perioade când CEE produce); Capacitatea de evacuare la nivelul stației ... a fost suplimentată în mod expres pentru a permite operarea simultană și independentă a celor două instalații, prin sporul de putere de ... MW aprobat prin Avizul CTES ....; Punctul de delimitare fiscală cu rețeaua Transelectrica este distinct, iar contorizarea BESS este realizată în aval de acesta, conform schemei avizate de OMEPA.	